

الجمهورية التونسية

قوانين وترايب

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Econome



حرية من الإيمان فمن يعمل صالحا يلاذه انما جعل العزاد

TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2 D. 800	1 D. 600	3 D. 400	1 D. 900
Maroc.....				
France.....	3 D. 300	1 D. 850	3 D. 900	2 D. 150
Etranger.....	4 D. 500	2 D. 550	5 D. 100	2 D. 850
Prix du numéro.....	0 D. 035		0 D. 045	

Prix des Annonces

La ligne..... 0 D. 100

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE LOIS ET REGLEMENTS (Traduction française)

SOMMAIRE

LOIS

Pages

- ① LOI N° 61-1 du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380), portant création d'un Office de Mise en Valeur des Souassis..... 2
- LOI N° 61-2 du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380), prescrivant l'affectation à la construction, de terrains situés dans les périmètres communaux et réglementant leur aliénation..... 5
- LOI N° 61-3 du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380), interdisant l'installation, l'achat ou la création d'officines dans les villes et banlieues de Tunis, Sousse, Sfax et Bizerte..... 7
- LOI N° 61-4 du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380), fixant le statut des Ecoles Professionnelles de Santé Publique..... 7
- LOI N° 61-5 du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380), portant approbation des deux conventions conclues entre l'Etat et la Société Tunisienne de Banque, relativement au Fonds National d'Amélioration de l'Habitat..... 8
- LOI N° 61-6 du 4 janvier 1961 (16 redjeb 1380), autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la Société Nationale d'Investissement..... 8
- LOI N° 61-7 du 9 janvier 1961 (17 redjeb 1380), relative aux produits et remèdes anti-conceptionnels..... 8

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

- DECRET N° 61-5 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), relatif au statut particulier du Directeur du Centre National de Formation de la Jeunesse..... 9
- ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 4 janvier 1961 (16 redjeb 1380), portant reclassement de certaines catégories d'agents temporaires de l'Etat et des Etablissements publics de l'Etat..... 9

SECRETARIAT D'ETAT A LA DEFENSE NATIONALE

- DECRET N° 61-6 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), portant suppression et création d'emplois au Secrétariat d'Etat à la Défense Nationale..... 10

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES

- NOMINATION d'un Ministre Plénipotentiaire..... 10

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

- DECRET N° 61-7 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), relatif aux indemnités accordées à certaines catégories de personnels du Secrétariat d'Etat à la Justice..... 11
- ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380), instituant des commissions administratives paritaires des personnels du Secrétariat d'Etat à la Justice..... 11
- REVOCATION d'un notaire..... 11

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

- NOMINATION de Commissaires de Police..... 11
- MOUVEMENT dans le Corps des Délégués..... 11
- NOMINATION de Cheikhs..... 12

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

- DECRET N° 61-4 du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380), portant répartition par article, des crédits ouverts par la loi de finances N° 60-38 du 31 décembre 1960 (12 redjeb 1380)..... 12
- TRANSFORMATION de la Recette de l'Enregistrement Municipal à Pont du Fahs, en Recette de plein exercice..... 22
- CLASSEMENT des Recettes de Finances..... 22

SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE

- DECRET N° 61-14 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), relatif à l'Enseignement Primaire..... 22
- DECRET N° 61-15 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), fixant le statut des personnels de l'Enseignement Primaire..... 24

Pages

DECRET N° 61-16 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), portant dispositions dérogatoires au statut des personnels de l'Enseignement Primaire.....	29
DECRET N° 61-17 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), relatif au classement hiérarchique de certaines catégories de fonctionnaires du Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale.....	29
DECRET N° 61-18 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), relatif à l'indemnité provisoire accordée aux personnels enseignants, relevant du Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale.....	31
DECRET N° 61-19 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), modifiant et complétant le décret N° 58-259 du 8 octobre 1958 (24 rabia I 1378), fixant le taux de l'indemnité pour charges administratives, allouée à certains personnels de l'Etat et des Etablissements publics de l'Etat.....	32

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN

DECRET N° 61-2 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), portant institution d'un Secrétariat d'Etat au Plan.....	32
DECRET N° 61-3 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), portant nomination du Secrétaire d'Etat au Plan.....	32

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

DECRETS N°s 61-8 et 9 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), portant transformation d'emplois au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.....	32
DECRET N° 61-10 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), relatif à l'intégration dans le corps des agents techniques de certains agents du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.....	33
DECRET N° 61-11 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), relatif au reclassement hiérarchique de certaines catégories de fonctionnaires du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.....	33
DECRET N° 61-12 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), modifiant le décret N° 58-259 du 8 octobre 1958 (24 rabia I 1378), fixant le taux de l'indemnité pour charges administratives, allouée à certains personnels de l'Etat et des Etablissements publics de l'Etat.....	34
NOMINATION d'un Chef de Service.....	35
ARRETE du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380), modifiant l'arrêté du 5 septembre 1959 (2 rabia I 1379), portant mise sous séquestre de parcelles de terres.....	35

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

DECRET N° 60-150 du 30 décembre 1960 (11 redjeb 1380), modifiant le décret N° 60-75 du 5 mars 1960 (7 ramadan 1379), portant dérogations exceptionnelles et temporaires aux règles de recrutement des fonctionnaires des cadres spéciaux et agents contractuels de l'Office National du Tourisme.....	35
INTERIM du Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports.....	35
DESIGNATION d'un mandataire spécial de l'Etat auprès de la Société Tunisienne du Sucre.....	35

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT

DECRET N° 61-13 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), portant rattachement des Services Maritimes au Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat.....	35
---	----

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES

DECRET N° 61-4 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), portant nomination du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.....	36
--	----

Pages

INTERIM du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.....	36
NOMINATION d'un Directeur à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (Rectificatif).....	36

AVIS ET COMMUNICATIONS**SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE**

AVIS de change N°s 713, 714, 715 et 716.....	36
AVIS d'une succession vacante.....	42

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

AVIS de réquisition.....	42
AVIS de bornage.....	45
ANNONCES.....	53

LOIS

Loi N° 61-1 du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380), portant création d'un Office de Mise en Valeur des Souassiss (1).

An nom du Peuple.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER**ORGANISATION ADMINISTRATIVE**

ARTICLE PREMIER. — Il est créé un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé « Office de Mise en Valeur des Souassiss », dont le siège est fixé à El-Djem.

ART. 2. — Le périmètre sur lequel l'Office est admis à exercer les attributions prévues à la présente loi, comprend :

- 1° la Délégation des Souassiss et Chorbane;
- 2° les Cheikhats des Mellichet et Frada, de la Délégation de Djemmal;
- 3° les Cheikhats de Mrabtine et de Zaouia, de la Délégation d'El-Djem;

Le tout délimité sur l'extrait de carte, joint à la présente loi.

ART. 3. — L'Office a pour objet de favoriser l'équipement, la mise en valeur du périmètre, par tous les moyens techniques nécessaires, y compris l'acquisition de droits réels, le remembrement, le lotissement et l'exploitation des propriétés, en y entreprenant la réalisation d'investissements de toute nature.

Il a toute qualité pour assurer la promotion sociale des populations fixées sur le périmètre de l'Office, ainsi que les mesures à prendre à cet effet.

Sous réserve de dérogations édictées par lois ou décrets, les opérations immobilières de l'Office obéissent, tant à la législation domaniale qu'à la législation sur les terres collectives en vigueur.

ART. 4. — L'Office bénéficiera d'une dotation initiale de l'Etat, constituée, d'une part, par l'apport de biens

(1) Travaux préparatoires :

Projet de loi N° 60-8-2.

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 23 décembre 1960 (4 redjeb 1380).

meubles ou immeubles, d'autre part, d'une dotation en espèces, pour frais de premier établissement et de fonctionnement, d'un montant de cinquante mille Dinars (50.000 D.).

L'évaluation des biens meubles ou immeubles sera faite par les représentants des Secrétariats d'Etat à l'Agriculture et aux Finances et au Commerce.

ART. 5. — L'Office est administré par un Conseil d'Administration, comprenant :

Président :

— le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

Vice-Président :

— le Gouverneur de Sousse.

Membres :

— un représentant du Secrétaire d'Etat à la Présidence;

— un représentant du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

Le Président du Conseil d'Administration peut convoquer, outre les membres du Conseil d'Administration, toute autre personne qu'il jugerait utile.

Le Vice-Président remplace le Président, en cas d'absence ou d'empêchement.

Le secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par le Directeur de l'Office qui assiste aux séances, avec voix délibérative.

ART. 6. — Le Conseil d'Administration se réunit au siège de l'Office, à l'initiative de son Président, au moins deux fois par an. D'autres réunions peuvent avoir lieu en cours d'année, soit à l'initiative du Président, soit à celle de la moitié des membres du Conseil.

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par arrêté conjoint des Secrétaires d'Etat intéressés.

Ils ne contractent, du fait de leurs fonctions, aucune obligation personnelle, ni solidaire; il peut être mis fin à leurs fonctions, à tout moment, pour faute grave.

ART. 7. — Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'Office, accomplir ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet, sous réserve des homologations prévues par la présente loi.

Notamment :

— Il arrête le règlement intérieur, ainsi que les règlements concernant le personnel et sa rémunération; il délibère sur tout marché et convention portant sur un montant supérieur à celui fixé par arrêté conjoint du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

— Il donne son approbation sur les emprunts à contracter.

— Il statue sur toute acquisition ou aliénation d'immeubles, sur l'opportunité des actions judiciaires à engager, ainsi que sur tout compromis ou transaction.

— Il arrête les programmes d'équipement et d'extension.

— Il délibère sur tous les programmes de travaux.

— Il statue sur l'opportunité des répartitions des terres, à entreprendre dans le périmètre de l'Office.

— Il arrête, chaque année, le budget de l'Office et, en cours d'exercice, les modifications jugées nécessaires.

— Il détermine les conditions et la forme dans lesquelles l'Office établit et arrête les comptes. Il examine le projet de compte rendu annuel des opérations de l'Office, qu'en son nom, le Directeur adresse au Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 8. — Sous réserve des dispositions prévues à l'article 17, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres, au moins, sont présents.

ART. 9. — L'Office est géré par un Directeur nommé par décret, pris sur proposition du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

Le Directeur est chargé de la préparation des travaux et de la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration.

Il assure, sous l'autorité du Président du Conseil d'Administration, la direction technique, administrative et financière de l'Office.

Il représente l'Office auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires.

Dans le cadre des règlements généraux, du statut du personnel arrêté par le Conseil d'Administration et dans les limites du budget de l'Office, il a autorité sur tout le personnel qu'il administre, affecte ou licencie, recrute et nomme à tous les emplois; dans les mêmes conditions, il fixe les traitements, salaires et indemnités.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature, à des mandataires spéciaux ou généraux.

ART. 10. — Le Directeur est assisté par un Comité de Direction, comprenant :

— quatre représentants du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture;

— un représentant du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce;

— un représentant du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat;

— un représentant du Gouverneur.

— un représentant des organisations nationales intéressées.

Il consulte le Comité sur les questions relatives à l'objet de l'Office.

Le Directeur peut, d'autre part, faire appel à toute personne qu'il jugerait utile.

TITRE II

ORGANISATION FINANCIERE

Section I. — Budget

ART. 11. — Le Conseil d'Administration arrête chaque année, avant le 1^{er} janvier, le budget de fonctionnement de l'exercice suivant.

Ce budget groupe les prévisions de recettes et de dépenses se rattachant à la mission de l'Office, définie à l'article 3.

Le Conseil procède, le cas échéant, en cours d'année, à la révision du budget de fonctionnement, soit à la demande du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, soit de sa propre initiative.

Le budget de fonctionnement et ses rectifications sont soumis, dans les huit jours, à l'approbation du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce et du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

Il comprend :

a) *En recettes :*

— les avances remboursables, les subventions et les fonds de concours versés par l'Etat et les autres Collectivités publiques;

— les revenus des biens de l'Office, sis dans le périmètre;

— les prélèvements sur les fonds de réserve.

b) *En dépenses :*

— les émoluments et salaires du personnel;

— le service des emprunts contractés;

— les soultes et quotes-parts ou frais de remboursement;

— les contributions au fonds de réserve;

— les dépenses d'entretien et de gestion des biens affectés à l'Office ou appartenant à l'Etat.

L'excédent éventuel des recettes sur les dépenses du budget de fonctionnement, sera affecté à un fonds de réserve. Lorsque les dépenses prévues au Titre I excèdent les recettes, des prélèvements seront effectués sur le fonds de réserve.

ART. 12. — L'Office présente chaque année, avant le 1^{er} janvier, le projet de budget des dépenses d'investissement, en précisant les opérations auxquelles ces dépenses se rapportent, ainsi que le programme de financement correspondant.

L'élaboration de ce budget et son examen par le Conseil d'Administration, auront lieu suivant la même procédure que celle fixée pour le budget de fonctionnement, par l'article II ci-dessus.

Ce budget sera soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce et du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

Il comprend :

a) *En recettes :*

- l'excédent du fonds de réserve;
- le produit des emprunts contractés par l'Office;
- le remboursement en capital des prêts;
- les subventions, autres que les subventions annuelles;
- les fonds de concours.
- les dons et legs.

b) *En dépenses :*

- les prêts, avances ou subventions, consentis par l'Office;
- l'acquisition des biens d'équipement;
- les avances de l'Etat remboursables;
- toutes autres dépenses.

ART. 13. — Sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente loi, la comptabilité de l'Office des Souassiss est tenue conformément aux règles qui régissent les entreprises à caractère industriel ou commercial.

L'exercice comptable commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Le compte conventionnel prévu à l'article 14, le bilan et le compte d'exploitation générale et de pertes et profits, sont arrêtés par le Conseil d'Administration, sur le rapport du Contrôleur financier, avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Ils sont soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce et du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 14. — L'Office des Souassiss établira, dans le cadre de la comptabilité visée à l'article 13 ci-dessus, un compte conventionnel annuel d'exploitation qui comprendra les éléments ci-après :

A. — *En recettes :*

Les recettes d'exploitation de toute nature et les revenus de toute nature du patrimoine de l'Office.

B. — *En dépenses :*

a) Les dépenses d'exploitation de toute nature entraînées par l'exécution des missions de l'Office;

b) Un amortissement industriel appliqué au mobilier, matériel ou outillage, porté à l'actif des comptes d'immobilisation;

c) Les charges financières, comprenant exclusivement les intérêts et les frais accessoires des emprunts de toute nature, pris en charge ou contractés par l'Office, pour le financement des dépenses d'investissement.

En outre, l'Office présentera un compte analytique des résultats d'exploitation.

ART. 15. — Si, en fin d'exercice, le compte conventionnel d'exploitation présente un solde créditeur, ce solde sera affecté à la constitution d'un fonds de réserve qui ne devra pas dépasser, pour chaque année, 20 % du montant des recettes d'exploitation, définies à l'article 14 ci-dessus. L'excédent sera affecté au financement des dépenses d'investissement de l'Office.

ART. 16. — Si, en fin d'exercice, le compte conventionnel d'exploitation, tel qu'il est défini à l'article 14 ci-dessus, fait apparaître une insuffisance de recettes par rapport

aux dépenses, cette insuffisance sera couverte par un prélevement sur le fonds de réserve prévu à l'article 15 ci-dessus et constitué pendant les exercices antérieurs.

ART. 17. — L'Office établira, dans le cadre de la comptabilité visée à l'article 13 ci-dessus, un compte conventionnel d'investissement.

Les dépenses d'investissement comprennent :

- a) Les dépenses d'équipement et de mise en valeur;
- b) Les participations financières à des groupements ou sociétés dont l'objet concourt à la réalisation de la mission de l'Office;
- c) Toutes autres dépenses tendant à l'exécution de la mission générale de l'Office.

Les recettes comprennent :

- a) Les avances, subventions et autres fonds de concours;
- b) Les fonds pouvant éventuellement provenir du compte d'exploitation, conformément aux dispositions de l'article 15;
- c) Les fonds provenant de l'amortissement du mobilier, matériel et outillage, objet du paragraphe b de l'article 14;
- d) Les ressources éventuelles provenant de dons;
- e) Enfin, les fonds d'emprunts contractés dans la limite d'un montant arrêté par le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce, et dans les conditions fixées par l'article ci-dessus.

Section III. — Emprunts

ART. 18. — L'Office ne pourra emprunter qu'en vue de :

- 1° couvrir ses dépenses d'investissement;
- 2° procéder au remboursement, à la consolidation ou à la conversion des emprunts dont il a la charge;
- 3° faire face à ses besoins de trésorerie.

Les emprunts de l'Office doivent être autorisés par arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce, lorsqu'ils requièrent la garantie de l'Etat.

TITRE III

TUTELLE DE L'ETAT

ART. 19. — Sont soumises, obligatoirement, à l'approbation des Secrétaires d'Etat intéressés, les décisions du Conseil d'Administration, relatives :

- 1° au projet du budget de fonctionnement et du budget d'investissement;
- 2° à la fixation des effectifs du statut et de la rémunération du personnel;
- 3° à la réalisation des emprunts de toute nature;
- 4° à des transactions, acquisitions ou aliénation immobilière, au-dessus d'un chiffre limite fixé par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, après avis du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce;
- 5° à la création ou la participation aux entreprises ou sociétés dont l'objet concourt à la réalisation de la mission de l'Office.

ART. 20. — Il est placé, auprès de l'Office de Mise en Valeur des Souassiss, un Contrôleur financier désigné par le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce, après avis du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

Le Contrôleur financier est chargé du contrôle de toutes les opérations susceptibles d'avoir, directement ou indirectement, une répercussion financière.

Pour l'exécution de sa mission, le Contrôleur financier peut demander communication ou prendre connaissance, sur place, de tous les documents ou livres; un double de situations périodiques établies par les services lui est adressé. Il donne son avis sur le budget, tant de fonctionnement que d'investissement, et sur les modifications qui y sont apportées. Il contrôle l'exécution du budget et suit l'évaluation des recettes; il peut provoquer la demande de l'autorité de tutelle tendant à une révision des précisions, si la situation de l'Office le requiert.

Il assiste aux adjudications et vise les marchés de fournitures et de travaux ou des transactions, ainsi que les

actes de cession et d'acquisition, dans les limites fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, après avis du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

Il veille au respect des décisions de l'autorité de tutelle. Il peut demander qu'il soit sursis à l'exécution d'une mesure qui lui paraîtrait porter atteinte aux intérêts et aux droits de l'Etat. Sa demande doit être motivée. La décision, ainsi suspendue, est soumise à la prochaine réunion du Conseil d'Administration, sauf le cas d'urgence. Dans ce cas, le Directeur doit, sans attendre la réunion du Conseil d'Administration, saisir le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, pour arbitrage éventuel du Secrétaire d'Etat à la Présidence.

Si le Conseil d'Administration décide le maintien de la mesure, nonobstant le veto du Contrôleur financier, cette dernière est également soumise à l'arbitrage du Secrétaire d'Etat à la Présidence, après avis du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

Si, dans un délai de 8 jours, le Secrétaire d'Etat à la Présidence ne s'est pas prononcé, la décision du Conseil d'Administration devient exécutoire.

Le Contrôleur financier reçoit, chaque année, communication du bilan, du compte d'exploitation général et des pertes et profits de l'exercice écoulé. Après examen de ces documents, il rédige son rapport d'ensemble sur les résultats financiers dudit exercice.

Le recouvrement des créances de toute nature de l'Office est poursuivi au moyen de liquidation, conformément aux décrets du 28 décembre 1900 (6 ramadan 1318) et 15 janvier 1914 (19 safar 1332); ces états de liquidation sont dressés par le Directeur de l'Office, et rendus exécutoires par le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce. En cas d'oppositions, les instances sont suivies directement par l'Office.

Les créances de l'Office bénéficient, pour le recouvrement, du privilège général reconnu à l'Etat par l'article 129 du décret du 3 octobre 1884 (10 moharem 1302).

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 21. — Les marchés et conventions passés par l'Office ne sont pas soumis à la réglementation en vigueur, en matière de marchés publics. Ils feront l'objet d'une réglementation particulière fixée par décret.

ART. 22. — L'Office est exonéré :

1° du droit de patente, institué par le Code de la patente et les textes subséquents;

2° des droits de mutation, sur les acquisitions amiables ou par voie de justice auxquelles il sera amené à procéder;

3° de l'impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnement, en ce qui concerne les intérêts des dépôts et créances qui lui ont été consentis. En outre, les intérêts des emprunts qui lui sont consentis sont exonérés des impôts sur le revenu des valeurs mobilières.

En cas de dissolution, l'intégralité de l'actif fera retour à l'Etat qui exécutera les engagements contractés par l'Office.

ART. 23. — La présente loi prend effet à compter du 1^{er} janvier 1961.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 61-2 du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380), prescrivant l'affectation à la construction, de terrains situés dans les périmètres communaux et réglementant leur aliénation (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Les propriétaires ou copropriétaires de terrains non bâtis, soumis à la contribution foncière établie par le décret du 15 décembre 1919 (22 rabia I 1338), et destinés à recevoir des immeubles à usage principal d'habitation, sont tenus, soit d'y édifier eux-mêmes de tels immeubles, soit de les aliéner dans le même but, à des prix n'excédant pas les évaluations prévues à l'article 2 ci-après.

ART. 2. — Dans chaque Commune, des Commissions spéciales d'évaluation, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, déterminent d'après les prix pratiqués au cours des trois dernières années, la valeur des terrains visés à l'article précédent.

Cette valeur constitue un maximum à ne pas dépasser dans les transactions.

Les évaluations sont faites par secteurs ou quartiers préalablement délimités par les dites commissions.

ART. 3. — Les évaluations prescrites ci-dessus sont homologuées par voie d'arrêté du Président de la Commune, approuvé par le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi municipale, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par décret.

ART. 4. — Les propriétaires ou copropriétaires de terrains constituant des unités foncières non divisibles disposent d'un délai de deux ans, à dater de la publication de l'arrêté municipal, pris en vertu de l'article 3 ci-dessus, pour y entreprendre et achever la construction des bâtiments prévus ou céder ces terrains, au prix licite, à des acquéreurs s'obligeant, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, à y réaliser de telles constructions dans un délai de deux ans à dater de la cession.

A défaut de construction dans les délais qui leur sont impartis ci-dessus, les propriétaires anciens ou nouveaux des terrains en cause, subiront, en plus de l'imposition normale, une majoration de la contribution foncière sur les terrains non bâtis égale au quadruple du montant de cette taxe.

Toutefois, les délais prévus à l'alinéa premier du présent article peuvent, dans la limite maxima de cinq ans, être prorogés dans les conditions qui seront déterminées par décret.

ART. 5. — Sont toutefois exonérés des obligations et sanctions édictées à l'article précédent, les propriétaires ou copropriétaires qui, dans un délai de six mois à dater de la publication de l'arrêté municipal prévu à l'article 3, ont offert à la Commune, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui céder ou de céder à tel acquéreur qu'elle désignera, leur terrain ou leur quote-part du terrain, sur la base du prix fixé par la Commission spéciale d'évaluation.

Cette notification doit être accompagnée d'un plan de situation du terrain faisant l'objet de l'offre. Les charges foncières ou locatives susceptibles de grever la propriété (enzels, hypothèques, servitudes, baux, etc...) doivent en outre être dénoncées à la Municipalité dans cette même lettre recommandée.

L'article 6 du décret précité du 15 décembre 1919 (22 rabia I 1338) ne peut être invoqué, en ce qui concerne la sur-

(1) Travaux préparatoires :

Projet de loi N° 60-9-2.

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 24 décembre 1960 (5 redjeb 1380).

taxe prévue à l'article précédent, contre les copropriétaires qui s'en exonèrent valablement en vertu du présent article.

ART. 6. — Les propriétaires ou copropriétaires des terrains autres que ceux visés aux articles 4 et 5 ci-dessus sont tenus de déposer, dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, une demande de lotissement ou de morcellement de leur propriété, établie dans les formes prescrites par les textes en vigueur.

Ils doivent indiquer, en outre, dans leurs demandes, les charges foncières ou locatives (enzels, hypothèques, servitudes, baux, etc...) susceptibles de grever leurs terrains.

Ces demandes sont instruites et, s'il y a lieu, approuvées conformément au titre II du décret du 10 septembre 1943 (10 ramadan 1362), relatif à l'architecture et à l'urbanisme. Toutefois, elles n'obligent pas le lotisseur à exécuter les travaux de viabilité et d'assainissement prévus au projet.

ART. 7. — Par dérogation au dernier alinéa de l'article 18 du décret du 10 septembre 1943 (10 ramadan 1362), relatif à l'architecture et à l'urbanisme, les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont étendues aux terrains non immatriculés visés par la présente loi, sans que leurs propriétaires ou copropriétaires soient tenus d'en requérir l'immatriculation.

ART. 8. — Faute par les intéressés de se conformer aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, le projet de lotissement peut être établi ou complété d'office, puis soumis à l'approbation des autorités compétentes, à la diligence des services municipaux et aux frais des propriétaires ou copropriétaires.

Dans cette éventualité, il peut être fait application des dispositions des articles 12 et 13 ci-après.

ART. 9. — Les propriétaires ou copropriétaires sont tenus d'aviser la Municipalité, par écrit, de toute cession de lot consentie par eux, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et d'en indiquer le prix s'il s'agit d'une aliénation à titre onéreux.

La même obligation s'impose à l'acquéreur.

ART. 10. — Les plans de lotissement approuvés, les évaluations de la Commission spéciale, ainsi que tous autres renseignements concernant les terrains régis par les articles 6 à 9 ci-dessus sont mis à la disposition du public par la Municipalité.

Une documentation du même ordre est constituée et communiquée à tous intéressés pour les terrains visés à l'article 5 ci-dessus.

ART. 11. — L'acquéreur d'un lot, qui n'a pu traiter amiablement avec le propriétaire ou la totalité des copropriétaires du terrain, peut saisir la Municipalité de son offre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans la quinzaine suivante, la Municipalité notifie cette offre, dans les mêmes formes, au propriétaire ou aux copropriétaires, en les mettant en demeure d'y répondre dans un délai d'un mois.

Faute de réponse dans ce dernier délai ou en cas de refus du propriétaire, des copropriétaires ou de certains d'entre eux, la Municipalité peut inviter l'acquéreur à consigner à la Caisse du Receveur de l'Enregistrement Municipal un cautionnement égal au dixième de la valeur du lot calculée sur la base du prix fixé par la Commission spéciale d'évaluation.

ART. 12. — Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article précédent, la Commune peut procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique, du terrain en cause. Toutefois, si elle n'y recourt pas dans les six mois de la requête du candidat acquéreur, le cautionnement versé par celui-ci lui est restitué.

Dès la publication au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, du décret d'expropriation pris en vertu du présent article, la Commune est de plein droit en possession de la parcelle expropriée, sans consignation préalable d'une indemnité provisionnelle.

ART. 13. — Le montant de l'indemnité d'expropriation est déterminé d'après la valeur attribuée au terrain par la Commission spéciale d'évaluation. Mais cette valeur est réduite de dix pour cent à l'égard des propriétaires ou de ceux des

copropriétaires qui, par leur carence ou par leur opposition à la cession amiable du terrain, auront motivé le recours à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.

ART. 14. — L'indemnité d'expropriation, ainsi déterminée, est réglée conformément à la législation régissant l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Son paiement peut, toutefois, être différé pendant une période n'excédant par un an à dater de la mutation du terrain au nom de la Commune, pour permettre à la Municipalité de prévoir les crédits nécessaires.

L'indemnité n'est, en aucun cas, productive d'intérêts pendant cette période.

ART. 15. — Peuvent être expropriées, dans les conditions prévues aux articles 12 et 14 ci-dessus, les parcelles grevées de charges foncières ou locatives faisant obstacle à la réalisation de leur vente à l'amiable, malgré l'accord préalablement donné à l'acquéreur par les propriétaires ou l'unanimité des copropriétaires de ces parcelles.

La réduction de dix pour cent prévue à l'article 13 ci-dessus ne s'applique pas dans ce cas.

ART. 16. — Les lots expropriés en vertu de la présente loi sont revendus aux candidats-acquéreurs ayant effectué le versement prévu à l'article 11, 3^e alinéa, ci-dessus.

Cette vente est consentie moyennant le paiement, au comptant ou à terme, du prix fixé sur la base des évaluations arrêtées conformément à l'article 3 ci-dessus. Ce prix est toutefois réduit de cinq pour cent en faveur des acquéreurs qui s'en acquittent au comptant.

L'acte de cession établi par les services municipaux est adressé à l'acquéreur, qui dispose d'un délai d'un mois pour le signer et en faire retour à la Municipalité.

A dater de la vente du lot, un délai de deux ans est imparti à l'acquéreur pour y entreprendre et achever la construction des bâtiments prévus, conformément aux règlements en vigueur, au cahier des charges du lotissement et aux prescriptions particulières du permis de bâtir.

Faute par l'acquéreur de remplir ses obligations d'achat ou de construction dans les délais prescrits, sa déchéance peut être prononcée par arrêté du Président de la Commune, approuvé par le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi municipale. Par l'effet de cette mesure, qui ne donne pas lieu à la perception de droits de mutation, la vente est résolue de plein droit.

ART. 17. — Les dispositions des articles 10 à 16 ci-dessus sont applicables aux terrains constituant des unités foncières non divisibles, à dater du jour où ils se trouvent soumis, en tout ou partie, à la majoration de taxe prévue par le deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.

ART. 18. — Les dispositions de la présente loi peuvent être appliquées à des terrains qui comportent des constructions ou installations légères ou revêtant un caractère provisoire, par arrêté du Président de la Commune, pris sur avis conforme de la Commission spéciale d'évaluation et approuvé par le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi municipale.

ART. 19. — L'article 52 du décret du 27 juin 1954 (25 chaoual 1373), portant fixation du budget ordinaire provisoire pour l'exercice 1954-55 est applicable aux ventes consenties par la Commune en vertu de l'article 16 ci-dessus.

ART. 20. — Le décret-loi N° 60-19 du 10 septembre 1960 (18 rabia I 1380), portant modification de la loi N° 58-96 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), est abrogé.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380).

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 61-3 du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380), interdisant l'installation, l'achat ou la création d'officines dans les villes et banlieues de Tunis, Sousse, Sfax et Bizerte (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, aucune autorisation d'exercice de la profession de pharmacien par installation, achat ou création d'officine ne sera accordée dans les villes et banlieues de Tunis, Sousse, Sfax et Bizerte.

ART. 2. — Des dérogations aux dispositions de l'article 1^{er} ci-dessus, peuvent être accordées par décision du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales :

a) aux pharmaciens déjà autorisés à exercer leur profession dans les localités autres que celles mentionnées ci-dessus;

b) aux pharmaciens ayant exercé dans un service de la Santé Publique pendant la période minimum de deux ans consécutifs.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

(1) Travaux préparatoires :

Projet de loi N° 60-10-2.

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 21 décembre 1960 (5 redjeb 1380).

Loi N° 61-4 du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380), fixant le statut des Ecoles Professionnelles de la Santé Publique (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Les Ecoles Professionnelles d'Assistance aux Malades, instituées par les arrêtés du 11 juillet 1929 (4 safar 1348) et du 15 février 1950 (27 rabia II 1369), sont désormais dénommées Ecoles Professionnelles de la Santé Publique.

Elles sont érigées en établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

ART. 2. — Le Directeur d'une Ecole Professionnelle est chargé de la gestion; il est responsable de son fonctionnement et la représente en justice et dans les actes de la vie civile.

ART. 3. — L'Ecole est dotée de l'autonomie financière. Son budget est rattaché pour ordre à celui de l'Etat. Il est préparé chaque année par le Directeur, arrêté après débats du Conseil d'Administration de l'Ecole et exécuté conformément aux règlements généraux sur la comptabilité publique.

(1) Travaux préparatoires :

Projet de loi N° 60-11-2.

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 24 décembre 1960 (5 redjeb 1380).

ART. 4. — Les recettes de l'Ecole sont liquidées et ses dépenses ordonnancées par le Directeur. Ces opérations sont effectuées par un comptable désigné par arrêté conjoint du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce et du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.

ART. 5. — La comptabilité matière tenue par le Directeur de l'Ecole, ainsi que les opérations de recettes et de dépenses visées à l'article précédent, sont vérifiées par les fonctionnaires et agents de contrôle ayant reçu régulièrement délégation à cet effet du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales; ils doivent appartenir, soit à l'Inspection Administrative, soit à l'Inspection de l'Administration Centrale des Finances et aux Régies Financières.

ART. 6. — Il est institué auprès de chaque école un Conseil d'Administration compétent pour toutes les questions relatives à la gestion de l'Ecole. Le Conseil délibère sur :

1° Le budget de l'école et ses comptes;

2° L'acceptation des dons et legs;

3° Les acquisitions, aliénations, échanges et autres contrats lorsque la valeur des biens dépasse 1.000 dinars;

4° Les baux et locations lorsqu'ils dépassent 9 ans ou que leur montant excède 500 dinars par an;

5° Toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur ou dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée par la majorité des membres du Conseil et qui ont trait au fonctionnement de l'école.

Les décisions arrêtées par le Conseil doivent être portées, dans le délai de 3 jours francs de leur adoption, à la connaissance du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.

Celles relatives aux objets visés sous les N° 2, 3 et 4 sont exécutoires si le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales n'a pas notifié son opposition dans la quinzaine qui suit cette transmission.

ART. 7. — Le Conseil d'Administration se réunit deux fois par an et toutes les fois que son Président le juge nécessaire, ou sur la demande du Directeur de l'école ou de la majorité des membres du Conseil.

Un arrêté du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales fixe la composition de chaque Conseil d'Administration et en règle le fonctionnement.

ART. 8. — Il est institué un Conseil Supérieur des Ecoles Professionnelles de la Santé Publique composé, sous la présidence du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales :

1° D'un représentant du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale;

2° D'un représentant du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce;

3° Du Directeur de l'Institut Pasteur ou de son représentant;

4° De deux représentants du Conseil de l'Ordre des Médecins;

5° De deux délégués élus par le Conseil d'Administration de chaque Ecole Professionnelle de la Santé Publique;

6° De deux députés élus par l'Assemblée Nationale.

Le Président peut inviter aux réunions du Conseil toute personne ayant une compétence spéciale en la matière.

ART. 9. — Le Conseil Supérieur délibère sur l'élaboration des programmes et leur modification. Il est saisi de tout projet de modification du statut des Ecoles Professionnelles de la Santé Publique.

Il se réunit au moins une fois par année scolaire sur convocation de son Président.

ART. 10. — Le personnel technique des écoles comprend des directeurs ou directrices, des moniteurs ou monitrices, des surveillantes d'internat.

ART. 11. — Les Ecoles Professionnelles de la Santé Publique sont seules habilitées à donner l'enseignement professionnel aux élèves, en vue de les préparer aux diplômes d'Etat et certificats ci-après désignés.

Des écoles privées pourront également pourvoir à cette préparation sous réserve de l'agrément du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.

a) *Diplômes d'Etat* :

- d'infirmier et infirmière;
- d'infirmière sage-femme;
- d'infirmier et infirmière anesthésiste;
- d'infirmière puéricultrice;
- d'assistante sociale ou infirmière visiteuse;
- de laborantin et laborantine;
- d'infirmier ou infirmière de radiologie;
- d'infirmier des hôpitaux psychiatriques;
- d'infirmier d'hygiène publique et sociale.

b) *Certificats* :

- de jardinière d'enfants;
- d'aide-soignante;
- d'auxiliaire puéricultrice;
- d'assistante sociale adjointe;
- d'auxiliaire laborantine;
- d'auxiliaire visiteuse;
- d'aide radiologue.

ART. 12. — Le régime des écoles est l'externat pour les candidats des deux sexes. Toutefois, à chaque établissement est rattaché un internat gratuit où seules les jeunes filles peuvent être admises dans la mesure des places disponibles.

ART. 13. — L'accès aux différentes sections des Ecoles Professionnelles de la Santé Publique est subordonné à l'admission à un examen d'entrée, dont les modalités sont fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales. Toutefois, le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales peut, sur avis conforme du Conseil Supérieur des Ecoles Professionnelles de la Santé Publique, prononcer l'admission directe en première année de certaines candidates justifiant d'un niveau d'études suffisamment élevé.

ART. 14. — Les modalités d'attribution des différents diplômes, les équivalences avec les diplômes étrangers, ainsi que le règlement intérieur des écoles sont fixés par arrêtés du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 61-5 du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380), portant approbation des Conventions en date du 17 novembre 1960 (27 djoumada I 1380) et du 18 novembre 1960 (28 djoumada I 1380) conclues entre l'Etat et la Société Tunisienne de Banque, fixant les conditions dans lesquelles cet Etablissement prêtera son concours au Fonds National d'Amélioration de l'Habitat.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées, la Convention en date du 17 novembre 1960 (27 djoumada I 1380) et la Convention en date du 18 novembre 1960 (28 djoumada I 1380), conclues entre l'Etat, représenté par le Secrétaire d'Etat aux

(1) Travaux préparatoires :

Projet de loi N° 60-12-2.

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 24 décembre 1960 (5 redjeb 1380).

Finances et au Commerce et le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat, d'une part, et la Société Tunisienne de Banque, représentée par son Président Directeur Général, d'autre part.

ART. 2. — Les contrats de prêts réalisés dans les conditions prévues aux Conventions susvisées sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

ART. 3. — Les sûretés hypothécaires conférées à l'occasion des prêts accordés par le Fonds National d'Amélioration de l'Habitat ou assortis de sa garantie sont inscrites ou radiées à la Conservation de la Propriété Foncière, moyennant le paiement d'un droit égal au salaire légal, avec maximum d'un dinar.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 61-6 du 4 janvier 1961 (16 redjeb 1380), autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la Société Nationale d'Investissement (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à souscrire à concurrence de 900.000 dinars, à l'augmentation du capital de la Société Nationale d'Investissement, décidée par délibération du 4 mai 1959, de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la dite Société.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 4 janvier 1961 (16 redjeb 1380).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

(1) Travaux préparatoires :

Projet de loi N° 60-13-2.

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 29 décembre 1960 (10 redjeb 1380).

Loi N° 61-7 du 9 janvier 1961 (21 redjeb 1380), relative aux produits et remèdes anti-conceptionnels (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'importation, la publicité et la vente des produits et remèdes anti-conceptionnels sont soumises à la législation sur les produits pharmaceutiques définis par le décret-loi N° 60-12 du 16 mars 1960 (18 ramadan 1379).

Le visa tunisien est obligatoire pour la mise en vente de ces produits et remèdes.

(1) Travaux préparatoires :

Projet de loi N° 60-14-2.

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 5 janvier 1961 (17 redjeb 1380).

ART. 2. — Sont abrogées, toutes dispositions des textes antérieurs en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi, et notamment celles des décrets du 18 septembre 1920 (18 moharem 1339), prévoyant des sanctions à l'encontre de quiconque aura fait de la publicité en faveur de remèdes, substances ou instruments anti-conceptionnels, du décret du 22 juin 1923 (10 doul kaada 1342), prohibant l'importation des produits, remèdes, appareils et instruments anti-conceptionnels et du 1^{er} janvier 1942 (13 doul hidja 1360), relatif à la publicité médicale et au contrôle des spécialités pharmaceutiques.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 9 janvier 1961 (21 redjeb 1380).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

DIRECTEUR DU CENTRE NATIONAL DE FORMATION DE LA JEUNESSE

Décret N° 61-5 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), relatif au statut du Directeur du Centre National de Formation de la Jeunesse.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret N° 59-93 du 13 avril 1959 (4 chaoual 1376), portant statut particulier du personnel technique de la Direction de la Jeunesse et des Sports;

Vu la loi N° 60-2 du 31 mars 1960 (3 chaoual 1379), portant fixation du budget ordinaire pour la Gestion 1960;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat à la Présidence,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le Directeur du Centre National de Formation de la Jeunesse sera désigné par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence parmi les Inspecteurs de la Jeunesse, ayant accompli au minimum cinq années de services effectifs en cette qualité. Dans cette situation, il continue à évoluer dans son cadre d'origine.

ART. 2. — Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret sus-visé N° 59-93 du 13 avril 1959 (4 chaoual 1378), les Inspecteurs de la Jeunesse peuvent être, dans la limite d'un emploi, nommés parmi les Commissaires à la Jeunesse ayant atteint le 3^e échelon de leur grade.

Le fonctionnaire nommé dans ces conditions sera rangé à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son ancien corps. Il conservera, dans le premier cas, l'ancienneté d'échelon acquise dans son ancien corps; dans le second cas, son ancienneté dans l'échelon où il sera rangé partira du jour de sa nomination.

ART. 3. — Par dérogation aux dispositions de l'article 1^{er} du présent décret, l'Inspecteur de la Jeunesse nommé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, peut être chargé des fonctions de Directeur du Centre National de Formation de la Jeunesse.

ART. 4. — Le Secrétaire d'Etat à la Présidence est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et qui prend effet à compter du 1^{er} octobre 1960.

Fait à Tunis, le 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380).

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 4 janvier 1961 (16 redjeb 1380), portant reclassement de certaines catégories d'agents temporaires de l'Etat et des Etablissements publics de l'Etat.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

Vu le décret N° 60-139 du 23 décembre 1960 (4 redjeb 1380), fixant la rémunération de certaines catégories d'agents temporaires de l'Etat et des Etablissements publics de l'Etat,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Les agents temporaires de l'Etat et des Etablissements publics de l'Etat appartenant aux catégories « A », « B » et « C », seront reclassés conformément aux indications des tableaux de correspondance ci-après, à compter du 1^{er} octobre 1960, avec maintien de l'ancienneté acquise dans leur ancienne situation.

SITUATION ACTUELLE			SITUATION NOUVELLE		
CATEGORIE	CLAS. ET ECHEL.	INDICES	CATEGORIE	ECHELON	INDICES
1 ^o Agents temporaires de la catégorie « A »	1 ^{re} classe :		1 ^o Agents temporaires de la catégorie « A »	13 ^e échelon...	500
	3 ^e échelon.....	500		12 ^e —	475
	2 ^e —	474		11 ^e —	450
	1 ^{er} —	447			
	2 ^e classe :				
	3 ^e échelon.....	410		10 ^e —	430
	2 ^e —	370		9 ^e —	410
	1 ^{er} —	330		8 ^e —	390
	3 ^e classe :				
	3 ^e échelon.....	300		7 ^e —	370
	2 ^e —	287		6 ^e —	350
	1 ^{er} —	274		5 ^e —	330
	4 ^e classe :				
	4 ^e échelon.....	261		4 ^e —	310
	3 ^e —	248		3 ^e —	290
2 ^o Agents temporaires de la catégorie « B »	2 ^e —	235		2 ^e —	270
	1 ^{er} —	225		1 ^{er} —	250
	5 ^e échelon.....	180	2 ^o Agents temporaires de la catégorie « B »	5 ^e —	210
	4 ^e —	168		4 ^e —	195
	3 ^e —	156		3 ^e —	180
3 ^o Agents temporaires de la catégorie « C »	2 ^e —	143		2 ^e —	165
	1 ^{er} —	130		1 ^{er} —	150
	5 ^e échelon.....	142	3 ^o Agents temporaires de la catégorie « C »	5 ^e —	160
	4 ^e —	134		4 ^e —	150
	3 ^e —	126		3 ^e —	140
	2 ^e —	118		2 ^e —	130
	1 ^{er} —	110		1 ^{er} —	120

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 4 janvier 1961.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A LA DEFENSE NATIONALE

SUPPRESSION ET CREATION D'EMPLOIS

Décret N° 61-6 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), portant suppression et création d'emplois au Secrétariat d'Etat à la Défense Nationale.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 68-38 du 31 décembre 1959 (12 redjeb 1380), portant fixation du budget ordinaire pour la gestion 1961;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Défense Nationale et aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Sont réalisées au Secrétariat d'Etat à la Défense Nationale, les suppression et création d'emplois du personnel titulaire ci-après désigné :

Emplois supprimés

20 Commis d'administration.

Emplois créés

2 Chefs de service.

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et aux Finances et au Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, et prendra effet à compter du 1^{er} janvier 1961.

Fait à Tunis, le 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380).

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence

et par délégation,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES

MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE

Par décret N° 61-22 du 5 janvier 1961 (17 redjeb 1380) :

M. Tahar Bekhodja est, à compter du 1^{er} janvier 1961, nommé Ministre Plénipotentiaire de 2^e classe, 1^{er} échelon, au Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères.

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE**INDEMNITES**

Décret N° 61-7 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), relatif aux indemnités accordées à certaines catégories de personnels du Secrétariat d'Etat à la Justice.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 58-60 du 29 mai 1958 (10 doul kaada 1377), concernant le régime de la rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements publics et des Communes, telle qu'elle a été complétée par la loi N° 58-101 du 7 octobre 1958 (23 rabia I 1378);

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Justice et aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité spéciale de sujétion dont le montant est fixé à 120 dinars par an, est allouée aux Juges responsables des Justices Cantonales. Cette indemnité est payée trimestriellement et à terme échu.

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat à la Justice et aux Finances et au Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, et prendra effet à compter du 1^{er} janvier 1961.

Fait à Tunis, le 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380), instituant des Commissions administratives paritaires des personnels du Secrétariat d'Etat à la Justice.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, et notamment son article 13;

Vu le décret N° 60-56 du 25 février 1960 (27 chaabane 1379), fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires;

Vu le décret N° 60-296 du 26 août 1960 (3 rabia I 1380), fixant le statut particulier des greffiers et secrétaires interprètes du Secrétariat d'Etat à la Justice;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à la Justice,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Il est institué au Secrétariat d'Etat à la Justice, des Commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels ci-après :

1^{re} Commission :

Greffiers en Chef, greffiers et secrétaires-interprètes;

2^e Commission :

Commis d'administration, chefs de groupe et commis d'administration, agents de bureau, dactylographes;

3^e Commission :

Chaouchs.

ART. 2. — La composition des commissions administratives paritaires, visées à l'article 1^{er} ci-dessus, est fixée ainsi qu'il suit :

1^{re} Commission :

a) représentants de l'Administration : 3 titulaires et 3 suppléants;

b) représentants du Personnel : 3 titulaires et 3 suppléants.

2^e Commission :

a) représentants de l'Administration : 3 titulaires et 3 suppléants;

b) représentants du Personnel : 3 titulaires et 3 suppléants.

3^e Commission :

a) représentants de l'Administration : 2 titulaires et 2 suppléants;

b) représentants du Personnel : 2 titulaires et 2 suppléants.

ART. 3. — Le Secrétaire d'Etat à la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 2 janvier 1961.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

REVOCATION D'UN NOTAIRE

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Justice du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380) :

M. Mustapha ben Ahmed ben Ali Trabelsi est révoqué de ses fonctions de notaire dans la circonscription du Tribunal de Première Instance de Tunis.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR**NOMINATION DE COMMISSAIRES DE POLICE**

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 4 janvier 1961 (16 redjeb 1380) :

Les agents dont les noms suivent sont nommés Commissaires de police, par ordre de mérite, à compter du 11 octobre 1960 :

Mohamed Hédi Larbi Mouaffak;

Abdeselem Hamouda ben Ammar;

Youssef Salah Allouche;

Abderrazak Ahmed Youssef Sliman.

MOUVEMENT DANS LE CORPS DES DELEGUES

Par arrêtés du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 4 janvier 1961 (16 redjeb 1380) :

M. Nourreddine El Fetni, délégué au siège du Gouvernorat de Béja est muté en la même qualité au siège du Gouvernorat de Souk-El-Arba, à compter du 1^{er} décembre 1960.

M. Mustapha ben Lamine est nommé délégué stagiaire de Gouverneur à Kalaat-es-Senam, Gouvernorat du Kef, à compter du 1^{er} novembre 1960.

M. Tahar ben Abdelkader Boussama est nommé délégué stagiaire de Gouverneur au siège du Gouvernorat de Kasserine.

M. Mohamed Boulila, délégué à Menzel Temime, Gouvernorat du Cap Bon, est mis dans la position de disponibilité sans solde pour nécessité de service et pour une période de 5 ans, à compter du 7 octobre 1960.

CHEIKHS

Par arrêtés du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 4 janvier 1961 (16 redjeb 1380) :

M. Jilani ben Salah ben Amor est nommé Cheikh de Cebala, Délégation de Manouba, Gouvernorat de Tunis et Bani-lieue, à compter du 16 décembre 1960.

M. Belgacem ben Ajal ben Mohamed ben Naceur Ennaceri est nommé Cheikh d'Oum El Araïs, Délégation de Redeyef, Gouvernorat de Gafsa, à compter du 16 décembre 1960.

M. Mokhtar ben Mohamed ben Brahim ben Amor est nommé Cheikh d'El Aouina, Délégation de Douz, Gouvernorat de Gabès, à compter du 1^{er} janvier 1961.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

BUDGET

Décret N° 61-1 du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380), portant répartition, par article, des crédits ouverts par la loi de Finances N° 60-38 du 31 décembre 1960 (12 redjeb 1380).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 12 mai 1906 (19 rabia I 1324), portant règlement sur la Comptabilité Publique;

Vu la loi N° 60-1 du 12 mars 1960 (14 ramadan 1379), portant loi organique du Budget, et notamment son article 9;

Vu la loi N° 60-38 du 31 décembre 1960 (12 redjeb 1380), portant loi de finances pour la Gestion 1961, et notamment ses articles 3 et 4;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les crédits afférents aux dépenses de gestion de l'Etat, ouverts par la loi de finances susvisée N° 60-38 du 31 décembre 1960 (12 redjeb 1380), sont répartis par article, conformément au tableau « A », annexé au présent décret.

ART. 2. — Les crédits afférents aux dépenses de gestion des Services de l'Etat, à caractère industriel et commercial, dotés d'un budget annexe ouvert par la loi de finances pour 1961, sont répartis par article, conformément au tableau « B » ci-annexé.

ART. 3. — Les Chefs d'Administration et les Ordonnateurs sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, et qui prend effet à compter du 1^{er} janvier 1961.

Fait à Tunis, le 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

GESTION 1961

Tableau A. — BUDGET DES DEPENSES

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES SERVICES	MONTANT DES CRÉDITS
		Dinars
	TITRE I. — DEPENSES SUR RESSOURCES ORDINAIRES	
	CHAPITRE PREMIER. — ASSEMBLEE NATIONALE	
10	Indemnités allouées au Président et aux Membres de l'Assemblée.....	170.130
11	Services des procès-verbaux et de l'Assemblée.....	17.000
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	19.620
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle	12.300
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent	1.310
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	21.150
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions.....	600
	TOTAL du Chapitre 1^{er}.....	242.110
	CHAPITRE II. — PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	
	(Secrétariat d'Etat à la Présidence)	
	Section I. — Présidence de la République	
10	Liste Civile du Président de la République.....	191.440
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	8.070
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle.....	1.440
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent	6.110
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	25.110
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions.....	4.500
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	59.000
	TOTAL de la Section I.....	295.670
	Section II. — Administration Centrale	
10	Indemnité servie au Secrétaire d'Etat et rémunération des membres du Cabinet.....	14.330
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	113.660
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels)	8.680
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	14.950
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures.....	195.710
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	102.670
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions.....	10.300
80	Subvention de fonctionnement à l'Ecole Nationale d'Administration.....	19.220
	TOTAL de la Section II.....	479.520

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES SERVICES	MONTANT DES CRÉDITS
		Dinars
	TITRE I. — DEPENSES SUR RESSOURCES ORDINAIRES (suite)	
	CHAPITRE II. — PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (suite et fin)	
	(Secrétariat d'Etat à la Présidence)	
	Section III. — Direction de la Jeunesse et des Sports	
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	89.220
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels).....	14.400
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	17.600
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Ad- ministration. Attributions de toutes natures.....	9.700
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	31.860
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'inté- rims et de missions.....	6.600
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	16.500
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	143.500
	TOTAL de la Section III.....	329.380
	Section IV. — Direction du Plan	
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	92.860
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels).....	1.400
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	3.340
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	96.650
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'inté- rims et de missions.....	5.340
50	Missions particulières à la Direction du Plan.....	100.000
	TOTAL de la Section IV.....	299.590
	TOTAL du Chapitre II.....	1.404 160
	CHAPITRE III. — SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES	
10	Indemnité servie au Secrétaire d'Etat et rémunération des membres du Cabinet.....	7.030
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	462.710
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels).....	114.750
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	2.190
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	418.790
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'inté- rims et de missions.....	68.050
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	18.000
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	98.990
	TOTAL du Chapitre III.....	1.190.510

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES SERVICES	MONTANT DES CRÉDITS
	TITRE I. — DEPENSES SUR RESSOURCES ORDINAIRES (suite)	Dinars
	CHAPITRE IV. — SECRETARIAT D'ETAT A LA DEFENSE NATIONALE	
	Section I. — Armée	
10	Indemnité servie au Secrétaire d'Etat, rémunération des membres du Cabinet et dépenses de fonctionnement de l'Armée.....	4.726.050
	Section II. — Administration Centrale	
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	58.680
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels).....	3.500
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Administration. Attributions diverses.....	200
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	20.300
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions.....	1.450
	TOTAL du Chapitre IV.....	4.810.180
	CHAPITRE V. — SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE	
10	Indemnité servie au Secrétaire d'Etat et rémunération des membres du Cabinet.....	10.210
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	1.237.610
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels).....	52.130
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	27.390
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures.....	3.920
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	131.630
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions.....	23.800
50	Missions particulières au Secrétariat d'Etat à la Justice.....	46.610
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	1.680
	TOTAL du Chapitre V.....	1.534.980
	CHAPITRE VI. — SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR	
10	Indemnité servie au Secrétaire d'Etat et rémunération des Membres du Cabinet.....	8.630
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	4.475.300
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels).....	127.830
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	24.860
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures.....	249.190
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	1.109.930
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions.....	60.000
50	Missions particulières au Secrétariat d'Etat à l'Intérieur.....	282.500
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	42.400
	TOTAL du Chapitre VI.....	6.380.640

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES SERVICES	MONTANT DES CRÉDITS
		Dinars
	TITRE I. — DEPENSES SUR RESSOURCES ORDINAIRES (suite)	
	CHAPITRE VII. — SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE	
	Section I. — Dette	
20	Dette à long, moyen et court termes.....	6.833.460
21	Dette Viagère.....	33.200
22	Autres engagements à la charge de l'Etat.....	93.000
	Section II. — Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce	
10	Indemnité servie au Secrétaire d'Etat et rémunération des Membres du Cabinet.....	8.840
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	1.423.420
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels).....	22.140
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent	1.650
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Ad- ministration. Attributions de toutes natures	177.080
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative	183.440
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions.....	80.800
50	Missions particulières au Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce.....	218.400
60	Intervention directe de l'Etat dans le domaine économique.....	72.290
61	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine économique.....	18.560
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	5.000
	Section III. — Rattachement du Budget Annexe des Postes, Télégraphes et Téléphones	
41	Versement forfaitaire de l'Etat pour la couverture des frais d'affranchissement des corres- pondances administratives de toute nature circulant en franchise ainsi que des frais assumés par le Secrétariat d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, pour le paie- ment des dépenses publiques et le fonctionnement du service des chèques postaux....	150.000
	Section IV. — Rattachement du Budget Annexe de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne	
80	Subvention d'équilibre au Budget Annexe de la R.T.T.....	480.920
	Section V. — Charges afférentes aux chemins de fer	
62	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine économique.....	600.000
	Section VI. — Subventions à divers offices	
63	Subventions à divers offices.....	280.000
	Section VII. — Subvention au Fonds de l'Enfance	
71	Subvention au Fonds de l'Enfance.....	933.000
	Section VIII. — Contribution du Budget Ordinaire au Titre II	
90	Contribution du budget ordinaire au Titre II pour la couverture des dépenses d'équipe- ment.....	600.000
	TOTAL du Chapitre VII.....	12.215.200

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES SERVICES	MONTANT DES CRÉDITS
		Dinars
	TITRE I. — DEPENSES SUR RESSOURCES ORDINAIRES (suite)	
	CHAPITRE VIII. — SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS	
10	Indemnité servie au Secrétaire d'Etat et rémunération des membres du Cabinet.....	9.970
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	588.080
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels).....	101.450
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	267.590
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires, prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures.....	45.020
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	341.550
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'inté- rims et de missions.....	55.950
60	Intervention directe de l'Etat dans le domaine économique.....	7.280
61	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine économique.....	31.640
	TOTAL du Chapitre VIII.....	1.448.530
	CHAPITRE IX. — SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE	
10	Indemnité servie au Secrétaire d'Etat et rémunération des membres du Cabinet.....	8.600
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	588.030
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels).....	774.370
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	135.200
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Ad- ministration. Attributions de toutes natures.....	28.430
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	481.580
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'inté- rims et de missions.....	117.100
60	Intervention directe de l'Etat dans le domaine économique.....	95.500
61	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine économique.....	14.030
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	77.450
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	15.500
80	Subventions de fonctionnement aux Etablissements publics dotés de la personnalité civile ou organismes assimilés.....	422.110
	TOTAL du Chapitre IX.....	2.757.900

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES SERVICES	MONTANT DES CRÉDITS
		Dinars
	TITRE I. — DEPENSES SUR RESSOURCES ORDINAIRES (suite)	
	CHAPITRE X. — SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT	
10	Indemnité servie au Secrétaire d'Etat et rémunération des membres du Cabinet.....	8.970
20	Autres engagements contractés par l'Etat.....	208.100
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	579.870
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels).....	1.175.030
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	325.580
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Ad- ministration. Attributions de toutes natures.....	114.970
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	142.440
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'inté- rims et de missions.....	31.000
60	Intervention directe de l'Etat dans le domaine économique.....	1.200.180
61	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine économique.....	1.550
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	600
	TOTAL du Chapitre X.....	3.788.290
	CHAPITRE XI. — SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE	
10	Indemnité servie au Secrétaire d'Etat et rémunération des membres du Cabinet.....	9.510
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	7.563.580
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels).....	388.060
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	15.590
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires, prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures.....	185.840
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	642.270
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'inté- rims et de missions.....	82.000
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	412.300
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	114.400
80	Subventions de fonctionnement aux Etablissements publics dotés de la personnalité civile ou organismes assimilés.....	2.551.210
	TOTAL du Chapitre XI.....	11.964.760

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES SERVICES	MONTANT DES CRÉDITS
		Dinars
	TITRE I. — DEPENSES SUR RESSOURCES ORDINAIRES (suite et fin)	
	CHAPITRE XII. — SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES	
10	Indemnité servie au Secrétaire d'Etat et rémunération des membres du Cabinet.....	8.430
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	279.010
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels).....	149.290
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	19.220
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires, prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures.....	113.680
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	379.150
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'inté- rim et de missions.....	69.070
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	159.840
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	46.060
80	Subventions de fonctionnement aux Etablissements publics dotés de la personnalité civile ou organismes assimilés.....	5.701.330
	TOTAL du Chapitre XII.....	6.925.080
	CHAPITRE XIII. — SECRETARIAT D'ETAT A L'INFORMATION ET AU TOURISME	
	Section I. — Administration Centrale	
10	Indemnité servie au Secrétaire d'Etat et rémunération des membres du Cabinet.....	8.440
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	17.700
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels).....	29.630
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	13.210
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Ad- ministration. Attributions de toutes natures.....	53.190
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	129.850
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'inté- rim et de missions.....	12.000
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	3.000
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	62.100
	TOTAL de la Section I.....	329.120
	Section II. — Direction du Tourisme	
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	26.220
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle.....	300
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	3.750
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures.....	16.700
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	10.800
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'in- térims et de missions.....	3.400
60	Intervention directe de l'Etat dans le domaine économique.....	79.870
61	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine économique.....	17.500
	TOTAL de la Section II.....	158.540
	TOTAL du Chapitre XIII.....	487.660
	CHAPITRE XIV. — DEPENSES IMPREVUES	
80	Dépenses imprévues.....	650.000
	TOTAL du Chapitre XIV.....	650.000

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES CHAPITRES	MONTANT DES CRÉDITS
		Dinars
RECAPITULATION DU TITRE PREMIER		
« Dépenses sur ressources ordinaires »		
CHAPITRE	I. — Assemblée Nationale.....	242.110
CHAPITRE	II. — Présidence de la République : Secrétariat d'Etat à la Présidence.....	1.404.160
CHAPITRE	III. — Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères.....	1.190.510
CHAPITRE	IV. — Secrétariat d'Etat à la Défense Nationale.....	4.810.180
CHAPITRE	V. — Secrétariat d'Etat à la Justice.....	1.534.980
CHAPITRE	VI. — Secrétariat d'Etat à l'Intérieur.....	6.380.640
CHAPITRE	VII. — Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce.....	12.215.200
CHAPITRE	VIII. — Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports.....	1.448.530
CHAPITRE	IX. — Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.....	2.757.900
CHAPITRE	X. — Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat.....	3.788.290
CHAPITRE	XI. — Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale.....	11.964.760
CHAPITRE	XII. — Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.....	6.925.080
CHAPITRE	XIII. — Secrétariat d'Etat à l'Information et au tourisme.....	487.660
CHAPITRE	XIV. — Dépenses imprévues.....	650.000
TOTAL du Titre I^{er} : « Dépenses sur Ressources Ordinaires ».....		55.800.000

GESTION 1961

Tableau B. — BUDGETS ANNEXES

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES DEPENSES	MONTANT DES CRÉDITS
		Dinars
	I. — BUDGET ANNEXE DES POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES	
10	Indemnité servie au Secrétaire d'Etat et rémunération des membres du Cabinet.....	8.920
20	Quote-part des annuités afférentes aux emprunts contractés par l'Etat pour le compte des Postes, Télégraphes et Téléphones.....	59.000
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	1.616.720
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels).....	271.210
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	127.370
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures.....	44.260
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	147.860
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions.....	71.290
60	Dépenses d'exploitation des Postes, Télégraphes et Téléphones.....	945.490
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	172.500
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	5.000
90	Contribution du Budget ordinaire au Titre II pour la couverture des dépenses d'équipement.....	150.000
	TOTAL.....	3.619.620
	II. — BUDGET ANNEXE DES MONOPOLES	
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	184.570
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels).....	35.270
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	271.400
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires, prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures.....	930
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	18.120
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions.....	6.270
60	Dépenses d'exploitation du Service des Monopoles.....	1.748.650
61	Versement au Budget général du solde net du Budget Annexe des Monopoles.....	8.558.790
71	Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	2.000
	TOTAL.....	10.826.000
	III. — BUDGET ANNEXE DE LA RADIODIFFUSION TELEVISION TUNISIENNE	
30	Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres.....	226.710
31	Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels).....	10.960
32	Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent.....	9.620
33	Rémunérations accordées à des particuliers non fonctionnaires, prêtant leur concours à l'Administration. Attributions de toutes natures.....	85.200
40	Dépenses de matériel et de gestion administrative.....	287.330
41	Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérim et de missions.....	10.100
70	Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel.....	39.000
	TOTAL.....	668.920
	TOTAL GÉNÉRAL des Budgets Annexes.....	15.114.540

RECETTES DE L'ENREGISTREMENT

Par arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380) :

La Recette de l'Enregistrement (Municipal) à Pont du Fahs est transformée, à partir du 2 janvier 1961, en Recette de l'Enregistrement de plein exercice.

La circonscription de ce bureau comprend le territoire de la Délégation de Pont du Fahs.

Par arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380) :

Le classement des Recettes de l'Administration des Finances, dans les catégories prévues à l'article premier du décret N° 58-204 du 24 septembre 1958 (10 rabia I 1378), est fixée ainsi qu'il suit :

1° Service de l'Enregistrement, 5° catégorie :

— Recette d'Hammamet, (à compter du 10 septembre 1960).

— Recettes de Zaghouan et de Pont du Fahs, (à compter du 2 janvier 1961).

3° Service des Douanes, 5° catégorie :

— Recette de la Skhira, (à compter du 13 août 1960).

SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Décret N° 61-14 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), relatif à l'Enseignement primaire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 58-118 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378), relative à l'enseignement et notamment ses articles 7 à 9;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

Décrétons :

TITRE PREMIER**DES ECOLES PRIMAIRES****CHAPITRE I****Des établissements**

ARTICLE PREMIER. — L'enseignement primaire est dispensé dans les établissements suivants :

- Ecoles primaires de garçons;
- Ecoles primaires de filles;
- Ecoles primaires mixtes;
- Ecoles d'application.

A ces écoles peuvent être annexées des classes maternelles ou enfantines. Les classes maternelles ou enfantines peuvent également former un établissement à part.

ART. 2. — Les classes ou écoles maternelles reçoivent les enfants âgés de 3 à 5 ans au 31 décembre de l'année considérée.

Les classes ou écoles enfantines reçoivent les enfants âgés de 4 à 5 ans au 31 décembre de l'année considérée.

Dans les écoles primaires et les écoles d'application, l'âge minimum d'admission est fixé à 6 ans devant être atteints avant le 31 décembre de l'année considérée. L'âge maximum ne pouvant dépasser 9 ans à la même date. Cependant, compte tenu de la situation scolaire particulière de certaines localités ou régions, des dispenses pour la limite d'âge supérieure pourront être accordées.

ART. 3. — Les établissements d'enseignement primaire peuvent comporter un internat. Dans ce cas, les tarifs de pension et de demi-pension sont fixés par arrêté conjoint du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce et du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

Des bourses ou fractions de bourses peuvent être accordées aux élèves internes de ces établissements dans des conditions fixées par le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

ART. 4. — A la tête de chaque établissement est placé un directeur ou une directrice responsable de son organisation pédagogique et administrative et, le cas échéant, de sa gestion économique et financière.

Dans ce dernier cas, les diverses comptabilités et la caisse tenues suivant la réglementation en vigueur sont vérifiées par les fonctionnaires ayant reçu délégation du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, de même qu'elles sont soumises au contrôle de l'Inspection Générale des Services Administratifs et de l'Inspection des Finances.

ART. 5. — Le directeur ou la directrice de l'école réunit ses adjoints en Conseil des maîtres, toutes les fois que l'intérêt de l'école l'exige.

Ce Conseil veille à l'organisation pédagogique et au bon fonctionnement de l'école, ainsi qu'à la discipline intérieure.

Un arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale précisera les modalités de fonctionnement de ce Conseil.

ART. 6. — Les établissements d'enseignement primaire sont répartis en circonscriptions placées chacune sous le contrôle d'un inspecteur de l'enseignement primaire, qui peut être secondé dans sa tâche par les inspecteurs adjoints de l'enseignement primaire.

ART. 7. — Les locaux scolaires doivent répondre aux conditions d'urbanisme, d'hygiène et de salubrité fixées par un arrêté conjoint du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat et du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

Ils doivent être tenus en parfait état de propreté, sous la responsabilité du directeur de l'établissement ou de l'occupant quand il s'agit de logement annexé à l'école.

ART. 8. — Les locaux scolaires ne peuvent, en principe, être utilisés que pour l'enseignement. Ils ne peuvent être utilisés occasionnellement pour d'autres fins sans autorisation spéciale du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

ART. 9. — En dehors du personnel d'inspection, des autorités et des fonctionnaires relevant du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales ou du Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat dans l'exercice de leurs fonctions, l'accès des écoles est interdit à toute personne étrangère non munie d'une autorisation spéciale du Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale.

ART. 10. — Les quêtes, souscriptions, ventes de cartes, de timbres, de billets de loterie, de cinéma ou de théâtre sont interdites à l'intérieur de l'école sauf autorisation spéciale du Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale.

ART. 11. — Aucun photographe ne peut opérer dans une école primaire, s'il n'est muni d'une autorisation écrite du Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale.

ART. 12. — Les fêtes scolaires organisées au profit des caisses de solidarité des écoles ne peuvent avoir lieu qu'après autorisation écrite de l'inspecteur de l'enseignement primaire auquel le programme de la fête doit être préalablement soumis.

ART. 13. — L'organisation et le fonctionnement des œuvres péri-scolaires ou post-scolaires telles que les cantines, les coopératives, les jardins, les caisses de solidarité, les bibliothèques, les associations sportives, les excursions d'élèves feront l'objet d'arrêtés ou de circulaires du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

ART. 14. — Les suppressions d'écoles primaires ou leur fermeture provisoire ne peuvent être effectuées que par décision du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

CHAPITRE II

Des élèves

ART. 15. — Dans toute la mesure des disponibilités en places vacantes dans l'école ou les écoles de la localité, tout père ou tuteur d'enfant résidant en territoire tunisien est tenu de lui assurer l'enseignement primaire, à compter de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, au 31 décembre de l'année considérée.

ART. 16. — La durée de la scolarité primaire est fixée à six années. Cette durée peut être prolongée, si l'enfant doit redoubler ou tripler certaines classes. Tout élève peut être autorisé :

- soit à redoubler trois classes sans plus,
- soit à redoubler une classe et à en tripler une autre sans plus.

ART. 17. — Tout père ou tuteur d'élève régulièrement inscrit dans une école est tenu de veiller à son assiduité scolaire. En cas d'absences répétées et injustifiées, et après trois avertissements adressés au père ou au tuteur, celui-ci peut, si l'enfant continue à s'absenter sans motif, faire l'objet de poursuites et est passible, dans ce cas, d'une amende allant de un dinar à cinq dinars, ou de dix dinars à vingt dinars, en cas de récidive.

ART. 18. — Les relations entre le personnel enseignant et les parents d'élèves, devant être basées sur la correction et le respect mutuels, le directeur de l'école et ses adjoints doivent toujours accueillir dans cet esprit, les pères ou tuteurs de leurs élèves, les renseigner sur le travail et la conduite de ceux-ci à l'école.

ART. 19. — Les questions relatives à la tenue et à la discipline des élèves, ainsi que celles qui ont trait aux sanctions dont ils peuvent faire l'objet et aux conditions de leur éviction, feront l'objet d'un arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

Il est absolument interdit d'infliger aucun châtiment corporel aux élèves.

ART. 20. — Durant toute leur présence à l'école, les élèves sont placés sous la surveillance des maîtres et, le cas échéant, des surveillants.

Un texte ultérieur définira la responsabilité en matière d'accidents scolaires.

CHAPITRE III

Des études

ART. 21. — Les programmes et horaires d'enseignement sont fixés par arrêtés du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

ART. 22. — La liste des livres, dont l'usage est autorisé dans les classes, est arrêtée par le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

ART. 23. — La réglementation concernant les études surveillées, les leçons particulières, les registres et documents devant être tenus par les directeurs d'école d'une part, et les adjoints d'autre part, feront l'objet d'instructions du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

ART. 24. — Les études primaires sont sanctionnées par l'examen du certificat de fin d'études primaires, dont l'orga-

nisation est fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

Ces études préparent également au concours d'admission en 1^{re} année de l'enseignement secondaire et de l'enseignement moyen.

TITRE II

DES ECOLES NORMALES

CHAPITRE I

Des établissements

ART. 25. — Les écoles normales sont des établissements publics, destinés à former des instituteurs et des institutrices pour les écoles primaires.

Elles peuvent ne comprendre qu'une année de stage pédagogique et de formation professionnelle, mais elles peuvent également comporter un deuxième cycle d'études secondaires (section normale), identique à celui qui est dispensé dans les lycées et préparant au diplôme de fin d'études normales.

Le régime normal de ces écoles est l'internat.

ART. 26. — Ne sont admis pour l'année de stage pédagogique et de formation professionnelle que les candidats pourvus des deux parties du diplôme de fin d'études normales.

Lorsque l'école normale comprend un deuxième cycle d'études secondaires ou section normale, le recrutement de cette section se fait en 1^{re} année, soit parmi les élèves des lycées et collèges admis à passer en 4^e année des études secondaires, soit parmi les candidats admis à un concours de recrutement spécial.

Les élèves, qui doivent être de nationalité tunisienne, sont boursiers de l'Etat.

ART. 27. — Chaque école normale est placée sous l'autorité d'un directeur ou d'une directrice.

Le chef de l'établissement est assisté par un intendant ou économiste et un surveillant général.

Les diverses comptabilités et la caisse tenues suivant la réglementation en vigueur, par l'intendant ou l'économiste, sont vérifiées par des fonctionnaires ayant reçu délégation du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, de même qu'elles sont soumises au contrôle de l'Inspection Générale des Services Administratifs et de l'Inspection des Finances.

ART. 28. — L'enseignement général est donné par des Professeurs de l'enseignement secondaire et contrôlé par des inspecteurs de l'enseignement secondaire.

Les cours de formation pédagogique sont assurés, soit par des Professeurs spécialisés, soit par des Inspecteurs de l'enseignement primaire et contrôlés par le directeur ou la directrice et le chef de service de l'enseignement primaire.

ART. 29. — Les dispositions des articles 8 et 9 du présent décret, relatives aux écoles primaires sont applicables aux écoles normales.

CHAPITRE II

Des élèves

ART. 30. — Au moment de son admission dans une école normale, et avant son entrée effective, l'élève doit souscrire un engagement sur timbre, de servir pendant dix ans dans l'enseignement public.

Cet engagement doit être contre-signé par le père ou le tuteur de l'élève qui se portera caution solidaire de l'intéressé.

ART. 31. — Le remboursement du montant de la bourse d'études et des émoluments perçus au cours de l'année de stage sera exigé dans les cas suivants :

- a) renvoi définitif de l'école normale;
- b) rupture par l'intéressé de l'engagement décennal;
- c) révocation de ce dernier avant expiration du délai de 10 ans.

Un arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale précisera les conditions dans lesquelles le remboursement aura lieu.

ART. 32. — Les dispositions de l'article 19 du présent décret, sont également valables pour les élèves des écoles normales.

CHAPITRE III

Des études

ART. 33. — Les élèves admis en année de formation professionnelle effectuent leur apprentissage pédagogique dans des écoles d'application.

Les modalités de cet apprentissage seront fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

ART. 34. — Les études de l'année de formation professionnelle sont sanctionnées par le certificat de fin de stage. Les conditions, programmes et épreuves de l'examen permettant de délivrer le diplôme de fin de stage, seront fixés par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

ART. 35. — Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

Décret N° 61-15 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), fixant le statut des personnels de l'enseignement primaire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi N° 58-118 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378), relative à l'enseignement et notamment ses articles 7 à 9;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Education Nationale,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les personnels d'inspection et les personnels enseignants, relevant du Service de l'enseignement primaire du Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale, sont répartis dans les emplois ou grades suivants :

- Inspecteurs de l'enseignement primaire;
- Inspecteurs adjoints de l'enseignement primaire;
- Directeurs et directrices d'école normale d'instituteurs ou d'institutrices;
- Professeurs agrégés, certifiés ou licenciés d'école normale d'instituteurs ou d'institutrices;
- Directeurs et directrices d'école d'application;
- Professeurs adjoints d'école d'application;
- Directeurs et directrices d'école primaire, d'école enfantine ou d'école maternelle;
- Instituteurs et institutrices;
- Moniteurs et monitrices de 1^{re} catégorie;
- Moniteurs et monitrices de 2^e catégorie.

TITRE PREMIER

DES INSPECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

CHAPITRE I

Dispositions générales et structure

ART. 2. — Les inspecteurs de l'enseignement primaire forment un cadre à six échelons.

ART. 3. — Les inspecteurs de l'enseignement primaire sont chargés du contrôle pédagogique et administratif des écoles primaires. A cet effet, ils inspectent le personnel enseignant, y compris les directeurs, et contrôlent l'application des programmes, ainsi que l'organisation des écoles sur les plans pédagogique et matériel.

Ils assurent la répartition des crédits qui leur sont délégués par l'Administration Centrale et en contrôlent l'utilisation.

Ils coordonnent l'activité des inspecteurs adjoints, placés sous leur autorité; ils dirigent le personnel administratif attaché à l'inspection et veillent à la conservation des archives de la circonscription.

Ils peuvent être chargés de toutes enquêtes, d'ordre administratif ou disciplinaire.

Leur service ne comporte pas d'horaire maximum.

CHAPITRE II

Recrutement

ART. 4. — Les inspecteurs de l'enseignement primaire sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les fonctionnaires titulaires appartenant aux catégories suivantes :

- professeurs licenciés ou certifiés;
- inspecteurs adjoints de l'enseignement primaire;
- professeurs adjoints de l'enseignement secondaire, professeurs adjoints de l'enseignement général des collèges moyens, professeurs adjoints d'école d'application;
- instituteurs.

Le règlement et le programme du concours sont fixés par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

Les candidats admis au concours sont délégués et rangés dans leur nouveau grade, conformément aux dispositions suivantes :

— l'ancienneté servant à déterminer l'échelon dans le nouveau grade, est obtenue en multipliant le rapport entre l'indice moyen de l'ancien grade et celui du nouveau par le chiffre représentant l'ancienneté dans le grade d'origine. Le calcul de l'ancienneté dans le grade d'origine, ainsi que le reclassement dans le nouveau grade, sont établis compte tenu des anciennetés maxima prévues pour l'avancement dans les divers échelons.

A l'issue de la deuxième ou, éventuellement, de la troisième année de services en qualité d'inspecteur, ils sont nommés à titre définitif ou reclassés dans leur cadre d'origine et considérés pour l'avancement comme ne l'ayant jamais quitté.

CHAPITRE III

Avancement

ART. 5. — Les inspecteurs de l'enseignement primaire sont promus à l'échelon supérieur, après une ancienneté moyenne de 2 ans, 6 mois, à l'échelon inférieur. Cette ancienneté peut être réduite de 6 mois au maximum pour les agents les mieux notés et prolongée de 6 mois au maximum pour les agents les moins bien notés.

TITRE II

DES INSPECTEURS ADJOINTS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

CHAPITRE I

Dispositions générales et structure

ART. 6. — Les inspecteurs adjoints de l'enseignement primaire forment un cadre à 6 échelons.

ART. 7. — Les inspecteurs adjoints de l'enseignement primaire secondent l'inspecteur de l'enseignement primaire, chef de la circonscription, dans les différentes tâches qui lui incombent.

Ils sont chargés, sous l'autorité de l'inspecteur de l'enseignement primaire, chef de la circonscription, d'inspecter le personnel enseignant et les directeurs des écoles primaires, de veiller à l'application des programmes d'enseignement et de contrôler l'organisation de ces établissements sur les plans pédagogique et matériel.

Ils dirigent, sous l'autorité de l'inspecteur de l'enseignement primaire, chef de la circonscription, le personnel administratif attaché à l'inspection et sont responsables des archives.

Ils peuvent être chargés, en cas de besoin, de la responsabilité d'une circonscription ou être appelés à remplacer le chef de la circonscription, en cas d'absence.

Leur service ne comporte pas d'horaire maximum.

CHAPITRE II

Recrutement

ART. 8. — Les inspecteurs adjoints de l'enseignement primaire sont recrutés, au choix, parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories suivantes :

a) fonctionnaires ayant été déclarés admissibles à un concours de recrutement d'inspecteur de l'enseignement primaire;

b) directeurs d'école d'application;

c) professeurs adjoints titulaires;

d) directeurs d'école primaire et instituteurs ayant atteint le 3^e échelon de leur grade.

ART. 9. — Les candidats recrutés en qualité d'inspecteur adjoint de l'enseignement primaire, sont délégués et rangés dans leur nouveau grade, conformément aux indications du tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE		SITUATION NOUVELLE en qualité d'inspecteur adjoint		OBSERVATIONS
GRADE, CATÉGORIE OU ÉCHELON	INDICE	ÉCHELON	INDICE	
<i>Directeur d'école d'application et professeur adjoint</i>				
Echelon exceptionnel.....	430	6 ^e	450	Sans ancienneté.
8 ^e échelon.....	400	5 ^e	420	Sans ancienneté.
7 ^e —	375	4 ^e	390	Sans ancienneté.
6 ^e —	350	3 ^e	360	Sans ancienneté.
5 ^e —	325	2 ^e	330	Sans ancienneté.
4 ^e —	300	1 ^{er}	300	Bonification d'ancienneté d'échelon de 1 an.
3 ^e —	275	1 ^{er}	300	Bonification d'ancienneté d'échelon de 6 mois.
2 ^e —	250	1 ^{er}	300	Sans ancienneté.
<i>Directeur d'école primaire et instituteur</i>				
Echelon exceptionnel.....	390	6 ^e	450	Sans ancienneté.
8 ^e échelon.....	360	5 ^e	420	Sans ancienneté.
7 ^e —	328	4 ^e	390	Sans ancienneté.
6 ^e —	306	3 ^e	360	Sans ancienneté.
5 ^e —	284	2 ^e	330	Bonification d'ancienneté d'échelon de 1 an.
4 ^e —	262	2 ^e	330	Sans ancienneté.
3 ^e —	240	1 ^{er}	300	Sans ancienneté.

Au cours de la deuxième année scolaire d'exercice, les inspecteurs adjoints de l'enseignement primaire sont appelés à subir un examen professionnel dont le règlement et le programme sont fixés par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

En cas de succès à l'examen professionnel, leur titularisation dans le grade est prononcée, à compter du 1^{er} octobre suivant la date de la session d'examen.

En cas d'échec, ils peuvent être maintenus en fonctions pendant une nouvelle année scolaire au cours de laquelle ils doivent se présenter, à nouveau, à l'examen professionnel, dans les mêmes conditions.

A la suite du premier échec ou, s'ils sont maintenus, du 2^e échec à l'examen, ils sont reclassés dans leur cadre d'origine et considérés pour l'avancement comme ne l'ayant jamais quitté.

ART. 10. — Tant que leur titularisation dans le grade n'a pas été prononcée dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus, les candidats, recrutés en qualité d'inspecteur adjoint de l'enseignement primaire peuvent, à tout moment, être reversés dans leur cadre d'origine, et considérés pour l'avancement comme ne l'ayant jamais quitté.

CHAPITRE III

Avancement

ART. 11. — Les inspecteurs adjoints de l'enseignement primaire sont promus à l'échelon supérieur, après une ancienneté moyenne de 2 ans, 6 mois, à l'échelon inférieur. Cette ancienneté peut être réduite de 6 mois au maximum

pour les agents les mieux notés et prolongée de 6 mois au maximum pour les agents les moins bien notés.

TITRE III

DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS OU D'INSTITUTRICES

CHAPITRE I

Dispositions générales et structure

ART. 12. — Les directeurs et directrices d'école normale d'instituteurs ou d'institutrices sont répartis dans les cadres suivants :

1^o directeurs et directrices d'école normale, agrégés;

2^o directeurs et directrices d'école normale, certifiés ou licenciés;

3^o directeurs et directrices d'école normale, issus du cadre des inspecteurs de l'enseignement primaire.

ART. 13. — Les fonctionnaires cités à l'article 12 ci-dessus sont chargés de la direction et de l'administration des écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices placées sous leur autorité, ainsi que de la gestion économique et financière dont ils sont responsables. Leur responsabilité s'étend également à la discipline et, d'une façon générale, à la tenue de l'ensemble de l'établissement. Ils contrôlent le stage pédagogique prévu pour les élèves de l'année de formation professionnelle, ainsi que les écoles d'application rattachées à leur école normale.

Leur service ne comporte pas d'horaire maximum.

CHAPITRE II**Recrutement**

ART. 14. — Les directeurs et directrices d'école normale d'instituteurs ou d'institutrices sont recrutés, au choix, sur une liste d'aptitude, établie conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessous.

ART. 15. — La liste d'aptitude est établie au 1^{er} janvier de chaque année, et publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont arrêtées par le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, sur proposition d'une Commission consultative dont la composition est fixée par décision prise par le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

L'inscription sur la liste d'aptitude doit faire l'objet d'une demande des intéressés. Elle est annuelle et ne confère aucun droit, en vue de la réinscription sur la liste des années suivantes.

ART. 16. — Peuvent postuler pour l'inscription sur la liste d'aptitude au grade de directeur et directrice d'école normale d'instituteurs ou d'institutrices, les fonctionnaires remplissant les conditions suivantes :

- a) professeurs agrégés, âgés de 30 ans au minimum et ayant enseigné pendant 5 ans au moins dont 3 ans dans une école normale;
- b) inspecteurs de l'enseignement primaire, licenciés ou certifiés, ayant exercé dans l'enseignement pendant 7 ans au moins dont 2 ans en qualité d'inspecteur;
- c) professeurs certifiés ou licenciés, ayant enseigné pendant 7 ans au moins dont 3 ans dans une école normale.

ART. 17. — A leur nomination, les candidats conservent le classement acquis dans leur ancien grade. A l'issue de la deuxième ou, éventuellement, de la troisième année de services à la tête d'une école normale, ils sont maintenus à titre définitif ou reversés dans leur cadre d'origine.

CHAPITRE III**Avancement**

ART. 18. — Les directeurs et directrices d'école normale bénéficient des cadences d'avancement, prévues pour le grade dont ils sont issus.

CHAPITRE IV**Dispositions particulières**

ART. 19. — En raison de la nature de leurs fonctions, les directeurs et directrices d'école normale ne peuvent être placés, sur leur demande, en position de disponibilité, sauf à être préalablement reversés dans leur cadre d'origine.

TITRE IV

**DES PROFESSEURS AGREGES, CERTIFIES OU LICENCIES
DES ECOLES NORMALES D'INSTITUTEURS
ET D'INSTITUTRICES**

ART. 20. — Les professeurs agrégés, certifiés ou licenciés des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices sont soumis aux mêmes conditions de recrutement et d'avancement et bénéficient des mêmes échelles indiciaires que les professeurs de l'enseignement secondaire, appartenant aux mêmes catégories.

TITRE V

**/ DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES
D'ECOLE D'APPLICATION**

CHAPITRE I**Dispositions générales et structure**

ART. 21. — Les directeurs et directrices d'école d'application forment un cadre à 9 échelons dont un exceptionnel.

ART. 22. — Les fonctionnaires visés à l'article 21 ci-dessus sont chargés, sous l'autorité du directeur ou de la directrice de l'école normale dont ils dépendent, de la direction, de l'administration et de l'organisation pédagogique des écoles d'application. Ils participent, dans les mêmes conditions, à l'organisation et au contrôle des stages pédagogiques des élèves stagiaires de l'école normale qui leur sont confiés.

Leur service ne comporte pas d'horaire maximum. Ils sont complètement déchargés de classe.

CHAPITRE II**Recrutement**

ART. 23. — Les directeurs et directrices d'école d'application sont recrutés parmi les professeurs adjoints d'école d'application, âgés d'au moins 30 ans et comptant au minimum 5 ans d'exercice dans ces écoles.

Les candidats promus directeurs et directrices d'école d'application sont nommés en qualité de délégué et conservent le classement acquis dans leur cadre d'origine.

A l'issue de la deuxième, ou éventuellement, de la troisième année de services en qualité de directeur, ils sont maintenus à titre définitif ou reversés dans leur cadre d'origine.

CHAPITRE III**Avancement**

ART. 24. — Les directeurs et directrices d'école d'application sont promus à l'échelon supérieur, après une ancienneté moyenne de 2 ans, 6 mois, dans l'échelon inférieur. Cette ancienneté peut être réduite de 6 mois au maximum pour les agents les mieux notés et prolongée de 6 mois au maximum pour les agents les moins bien notés.

L'avancement à l'échelon exceptionnel a lieu, dans la limite de 15 % des effectifs, après une ancienneté minimum de 3 ans à l'échelon précédent.

CHAPITRE IV**Dispositions particulières**

ART. 25. — En raison de la nature de leurs fonctions, les directeurs et directrices d'école d'application ne peuvent être placés, sur leur demande, en position de disponibilité, sauf à être préalablement reversés dans leur cadre d'origine.

TITRE VI**DES PROFESSEURS ADJOINTS D'ECOLE D'APPLICATION****CHAPITRE I****Dispositions générales et structure**

ART. 26. — Les professeurs adjoints d'école d'application forment un cadre à 9 échelons dont un de stage et un exceptionnel.

ART. 27. — Les professeurs adjoints d'école d'application sont chargés de dispenser l'enseignement dans les classes qui leur sont confiées, et principalement, de diriger, sous le contrôle du directeur ou de la directrice de l'école d'application, le stage des normaliens qui leur sont confiés.

Leur service est fixé à 25 heures par semaine. Ils sont, cependant, tenus d'assurer, contre rétribution, les heures supplémentaires qui leur sont fixées par l'Administration.

CHAPITRE II**Recrutement**

ART. 28. — Les professeurs adjoints d'école d'application sont recrutés :

- a) parmi les instituteurs titulaires qui, âgés d'au moins 25 ans, comptent 5 ans d'ancienneté au minimum dans l'enseignement primaire et sont pourvus d'un certificat d'études supérieures ou d'un titre jugé équivalent parmi les certificats et les titres ou diplômes figurant sur une liste, fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

b) parmi les instituteurs titulaires, comptant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'enseignement primaire et ayant obtenu, à leur dernière inspection, une note au moins égale à 15 sur 20, sans que leur âge puisse dépasser 45 ans au moment de leur nomination.

Les candidats promus professeurs adjoints d'école d'application sont délégués et rangés dans leur nouveau grade, à l'échelon correspondant hiérarchiquement à celui qu'ils avaient acquis dans l'ancien.

A l'issue de la 2^e ou, éventuellement, de la 3^e année de service en qualité de professeur adjoint d'école d'application, ils sont titularisés dans le grade ou reclassés dans leur grade d'origine et considérés pour l'avancement comme ne l'ayant jamais quitté.

CHAPITRE III

Avancement

ART. 29. — Les professeurs adjoints d'école d'application sont promus à l'échelon supérieur, après une ancienneté moyenne de 2 ans, 6 mois, à l'échelon inférieur. Cette ancienneté peut être réduite de 6 mois au maximum pour les agents les mieux notés et prolongée de 6 mois au maximum pour les agents les moins bien notés.

L'avancement à l'échelon exceptionnel a lieu, dans la limite de 15 % des effectifs, après une ancienneté minimum de trois ans à l'échelon précédent.

TITRE VII

DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ECOLE PRIMAIRE, D'ECOLE ENFANTINE OU D'ECOLE MATERNELLE

CHAPITRE I

Dispositions générales et structure

ART. 30. — Les directeurs et directrices d'école primaire, d'école enfantine ou d'école maternelle forment un cadre à 9 échelons dont un de stage et un exceptionnel.

ART. 31. — Outre leur service d'enseignement, les fonctionnaires cités à l'article précédent sont chargés de la direction, de l'administration, de l'organisation pédagogique de l'établissement qui leur est confié, et sont responsables de son matériel. Ils veillent à l'application des règlements et instructions d'ordre pédagogique et administratif, contrôlent le travail des élèves, assurent la discipline et, d'une façon générale, la bonne tenue de l'ensemble de l'établissement.

Au cas où l'établissement comporte un internat ou une cantine, ils sont, en outre, responsables de la gestion économique et financière.

ART. 32. — Le service correspondant aux attributions administratives des directeurs et directrices d'écoles, relevant de l'enseignement primaire, ne comporte pas d'horaire maximum. Les directeurs des écoles importantes peuvent être déchargés de tout ou partie de leur horaire d'enseignement, pour leur permettre d'accomplir leur tâche de direction et de contrôle. Les conditions d'octroi de ce déchargement sont fixées par décision du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

CHAPITRE II

Recrutement

ART. 33. — Les directeurs et directrices d'école primaire, d'école enfantine ou d'école maternelle sont recrutés par voie de concours sur titres, parmi les instituteurs et institutrices, dans des conditions qui sont fixées par décision du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

Ils conservent, à leur nomination, le classement acquis dans le grade des instituteurs.

CHAPITRE III

Avancement

ART. 34. — Les directeurs et directrices d'école primaire, d'école enfantine ou d'école maternelle sont promus à

l'échelon supérieur, après une ancienneté moyenne de 2 ans, 6 mois, à l'échelon inférieur. Cette ancienneté peut être réduite de 6 mois au maximum pour les agents les mieux notés et prolongée de 6 mois au maximum pour les agents les moins bien notés.

L'avancement à l'échelon exceptionnel a lieu après une ancienneté minimum de 3 ans à l'échelon précédent, dans la limite de 15 % des effectifs et dans la proportion de 33 % des agents promouvables, au maximum.

CHAPITRE IV

Dispositions particulières

ART. 35. — En raison de la nature de leurs fonctions, les directeurs et directrices d'école primaire, d'école enfantine ou d'école maternelle ne peuvent obtenir leur mise en disponibilité sur leur demande, sauf à être reversés préalablement dans leur cadre d'origine.

TITRE VIII

DES INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES

CHAPITRE I

Dispositions générales et structure

ART. 36. — Les instituteurs et institutrices forment un cadre à 9 échelons dont un de stage et un exceptionnel.

ART. 37. — Les instituteurs et institutrices enseignent dans des classes d'école primaire, d'école enfantine ou d'école maternelle.

Leur service de classe est fixé à 30 heures par semaine. Ils sont également tenus de prendre part aux travaux destinés à perfectionner l'enseignement primaire et le personnel qui l'assure, ainsi qu'aux œuvres scolaires.

CHAPITRE II

Recrutement

ART. 38. — Les instituteurs et institutrices peuvent être recrutés :

1^o Par priorité, parmi les anciens élèves-maîtres et élèves-maîtresses des écoles normales primaires et des sections normales des lycées, pourvus du diplôme de fin d'études normales ou du diplôme de fin d'études générales.

Ils sont recrutés en qualité d'instituteur stagiaire et accomplissent, au sein d'une école normale, leur première année de stage, à l'issue de laquelle ils subissent les épreuves d'un certificat de fin de stage.

En cas de besoin, peuvent également être recrutés, pour accomplir le même stage, les candidats et candidates titulaires de la 1^{re} partie du baccalauréat (série normale), et ayant fréquenté régulièrement une classe préparant à la 2^e partie (toutes séries), après succès à un examen dont le programme et les épreuves sont fixés par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

S'ils sont admis aux épreuves du certificat de fin de stage, les candidats, recrutés en qualité de stagiaire dans les conditions prévues aux paragraphes ci-dessus, sont affectés, au 1^{er} octobre suivant, à un poste et sont admis à subir, au cours de l'année scolaire considérée, un examen d'aptitude pédagogique dont les épreuves sont fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

En cas de succès à ce dernier examen, ils sont titularisés au 1^{er} janvier qui suit, à condition de réunir au minimum 2 ans de services effectifs, en qualité de stagiaire.

Après deux échecs à cet examen, il est mis fin à leur stage, mais ils peuvent être conservés en qualité d'instituteur délégué.

2^o Parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou, à défaut, parmi les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants : diplôme de fin d'études secondaires du Collège Sadiki, diplôme supérieur de langue et littérature arabes, tahcil, diplôme de fin d'études générales des écoles normales, ou parmi ceux qui sont titulaires de diplômes étrangers, admis en équivalence

et figurant sur une liste établie par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

Ils sont recrutés en vertu d'une délégation provisoire, et sont tenus de répondre, en dehors de leur service normal, à toute convocation de l'Administration, ayant pour objet leur formation pédagogique et professionnelle.

Au cours de la deuxième année scolaire d'exercice, et à condition de réunir au minimum 120 jours de classe effectifs, ils sont autorisés à subir les épreuves d'un examen d'aptitude pédagogique dont les modalités sont fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

En cas de succès à cet examen, ils sont nommés stagiaires au 1^{er} octobre suivant la session de l'examen, et titularisés au 1^{er} janvier qui suit, à condition de réunir deux ans de services effectifs d'enseignement au minimum.

3° Parmi les moniteurs titulaires, ayant acquis les titres exigés pour la nomination en qualité d'instituteur titulaire, ou ayant subi, avec succès, les épreuves d'un examen probatoire dont le règlement et le programme sont fixés par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

Les intéressés sont rangés dans le grade d'instituteur, conformément aux dispositions suivantes :

— l'ancienneté servant à déterminer l'échelon dans le nouveau grade est obtenue en multipliant le rapport entre l'indice moyen de l'ancien grade et celui du nouveau, par le chiffre représentant l'ancienneté dans le grade d'origine. Le calcul de l'ancienneté dans le grade d'origine, ainsi que le reclassement dans le nouveau grade, sont établis, compte tenu des anciennetés maxima prévues pour l'avancement dans les divers échelons.

CHAPITRE III

Avancement

ART. 39. — Les instituteurs et institutrices sont promus à l'échelon supérieur, après une ancienneté moyenne de 2 ans, 6 mois, à l'échelon inférieur. Cette ancienneté peut être réduite de 6 mois au maximum pour les agents les mieux notés et prolongée de 6 mois au maximum pour les agents les moins bien notés.

L'avancement à l'échelon exceptionnel a lieu après une ancienneté minimum de 3 ans à l'échelon précédent, dans la limite de 15 % des effectifs et dans la proportion de 33 % des agents promouvables, au maximum.

TITRE IX

DES MONITEURS ET MONITRICES DE 1^{re} CATEGORIE

CHAPITRE I

Dispositions générales et structure

ART. 40. — Les moniteurs et monitrices de 1^{re} catégorie forment un cadre à 7 échelons dont un de stage.

ART. 41. — Les moniteurs et monitrices de 1^{re} catégorie enseignent dans les classes d'école primaire, d'école enfantine ou d'école maternelle.

Leur service est fixé à 30 heures par semaine.

Ils sont, également, tenus de prendre part aux travaux destinés à perfectionner l'enseignement primaire et le personnel qui l'assure, ainsi qu'aux œuvres scolaires et de répondre, en dehors de leur service normal, à toute convocation de l'Administration ayant pour objet leur formation pédagogique et professionnelle.

Ils ne peuvent être chargés de la direction d'une école qu'exceptionnellement, et dans des conditions qui sont fixées par décision du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

CHAPITRE II

Recrutement

ART. 42. — Les moniteurs et monitrices de 1^{re} catégorie sont recrutés, à défaut de candidats pourvus des titres exigés pour exercer en qualité d'instituteur, parmi les candidats pourvus de la 1^{re} partie du baccalauréat, du

brevet élémentaire d'arabe ou de l'un des titres admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

Ils sont recrutés, soit en qualité de suppléant, soit en vertu d'une délégation provisoire.

Au cours de la deuxième année scolaire d'exercice, et à condition de réunir au minimum 120 jours de classe effectifs, ils sont autorisés à subir les épreuves d'un examen d'aptitude pédagogique dont les modalités sont fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

En cas de succès, ils sont nommés stagiaires au 1^{er} octobre suivant la session de l'examen, et titularisés au 1^{er} janvier qui suit, à condition de réunir deux ans de services effectifs d'enseignement au minimum.

Les moniteurs et monitrices de 2^e catégorie titulaires, ayant acquis les titres exigés pour la nomination en qualité de moniteur de 1^{re} catégorie, ou ayant subi, avec succès, les épreuves d'un examen probatoire dont le règlement et le programme sont fixés par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale sont rangés dans ce dernier grade, conformément aux dispositions suivantes :

— l'ancienneté servant à déterminer l'échelon dans le nouveau grade est obtenue en multipliant le rapport entre l'indice moyen de l'ancien grade et celui du nouveau, par le chiffre représentant l'ancienneté dans le grade d'origine. Le calcul de l'ancienneté dans le grade d'origine, ainsi que le reclassement dans le nouveau grade, sont établis compte tenu des anciennetés maxima prévues pour l'avancement dans les divers échelons.

CHAPITRE III

Avancement

ART. 43. — Les moniteurs et monitrices de 1^{re} catégorie sont promus à l'échelon supérieur, après une ancienneté moyenne de 3 ans, dans l'échelon inférieur. Cette ancienneté peut être réduite de 6 mois au maximum pour les agents les mieux notés et prolongée de 6 mois au maximum pour les agents les moins bien notés.

TITRE X

DES MONITEURS ET MONITRICES DE 2^e CATEGORIE

CHAPITRE I

Dispositions générales et structure

ART. 44. — Les moniteurs et monitrices de 2^e catégorie forment un cadre à 7 échelons dont un de stage.

ART. 45. — Les fonctionnaires cités à l'article 44 ci-dessus sont soumis aux mêmes conditions de service que les moniteurs de 1^{re} catégorie. Toutefois, ils ne peuvent être appelés à diriger une école.

CHAPITRE II

Recrutement

ART. 46. — Les moniteurs et monitrices de 2^e catégorie sont recrutés, en cas de pénurie d'instituteurs et de moniteurs de 1^{re} catégorie, parmi les candidats justifiant de 3 années d'études secondaires ou moins.

Ils sont recrutés, soit en qualité de suppléant, soit en vertu d'une délégation provisoire.

ART. 47. — Les moniteurs et monitrices d'enseignement général de 2^e catégorie délégués, peuvent être titularisés dans le grade correspondant de fonctionnaires titulaires, selon les modalités fixées ci-dessous, et sous réserve de réunir les conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de services au moins égale à trois ans, au 31 décembre de l'année scolaire considérée;

2° avoir obtenu, à la dernière inspection en arabe et à la dernière inspection en français, une note telle que la moyenne de ces deux notes soit égale à 10 sur 20 au moins, pour les moniteurs enseignant dans les deux langues, ou avoir obtenu, à la dernière inspection, une note

égale à 11 sur 20 au moins, pour les moniteurs enseignant en français seulement;

3° avoir subi avec succès, postérieurement à la date de réunion des deux conditions ci-dessus, les épreuves pratiques et orales d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par un arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

En cas de succès, ils sont nommés stagiaires au 1^{er} octobre suivant la session de l'examen, et titularisés au 1^{er} janvier qui suit.

Au moment de la titularisation, ils sont rangés dans le grade avec une ancienneté égale à celle qu'ils comptent comme moniteur de 2^e catégorie au moment de leur intégration, diminuée uniformément de 3 ans, et sans qu'elle puisse dépasser 5 ans.

CHAPITRE III

Avancement

ART. 48. — Les moniteurs et monitrices de 2^e catégorie titulaires, sont promus à l'échelon supérieur, après une ancienneté moyenne de 3 ans dans l'échelon inférieur. Cette ancienneté peut être réduite de 6 mois au maximum pour les agents les mieux notés et prolongée de 6 mois au maximum pour les agents les moins bien notés.

ART. 49. — Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1^{er} octobre 1958 et sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

Décret N° 61-16 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), portant dispositions dérogatoires au statut des personnels de l'Enseignement primaire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi N° 58-118 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378), relative à l'enseignement et particulièrement les articles 7 à 9;

Vu le décret N° 61-15 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), fixant le statut particulier des personnels de l'enseignement primaire;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Education Nationale,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — A titre transitoire, les dérogations suivantes sont apportées aux dispositions du décret sus-visé N° 61-15 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380).

ART. 2. — Pendant une période de 5 ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent postuler pour l'inscription sur la liste d'aptitude au grade de directeur et directrice d'école normale d'instituteurs ou d'institutrices, les inspecteurs de l'enseignement primaire non titulaires d'une licence d'enseignement ou d'un titre admis en équivalence, ayant exercé dans l'enseignement pendant 15 ans au moins, dont 5 ans au minimum en qualité d'inspecteur.

ART. 3. — Pendant une période de 10 ans, à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent être recrutés en qualité de directeur ou de directrice d'école d'application, les directeurs et directrices d'école primaire, d'école enfantine ou d'école maternelle, âgés d'au moins 30 ans, comptant au minimum 5 ans de direction d'école et ayant obtenu à leur dernière inspection une note au moins égale à 17 sur 20.

Les candidats promus directeur ou directrice d'école d'application sont délégués et rangés dans le nouveau grade à l'échelon correspondant hiérarchiquement à celui qu'ils avaient acquis dans leur ancien grade. A l'issue de la deuxième ou, éventuellement, de la troisième année de services en qualité de directeur ou de directrice, ils sont maintenus à titre définitif ou reclassés dans leur cadre d'origine et considérés pour l'avancement comme ne l'ayant jamais quitté.

ART. 4. — Pour la constitution initiale du corps, peuvent être nommés en qualité de professeur adjoint d'école d'application, les directeurs et directrices d'école primaire, d'école enfantine ou d'école maternelle, les instituteurs et institutrices nommés à titre définitif dans une école d'application et ayant obtenu à leur dernière inspection la note 15 au minimum.

Ils sont rangés dans leur nouveau grade à l'échelon correspondant hiérarchiquement à celui qu'ils avaient acquis dans l'ancien grade.

ART. 5. — Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1^{er} octobre 1958 et sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES

Décret N° 61-17 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), relatif au classement hiérarchique de certaines catégories de fonctionnaires du Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (28 redjeb 1379), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi N° 58-60 du 29 mai 1958 (10 doul kaada 1377), concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des Etablissements publics et des Communes, telle qu'elle a été complétée par la loi N° 58-101 du 7 octobre 1958 (23 rabia I 1378);

Vu le décret N° 58-268 du 11 octobre 1958 (27 rabia I 1378), relatif au classement hiérarchique de certaines catégories de fonctionnaires du Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale;

Vu le décret N° 61-15 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), fixant le statut des personnels de l'Enseignement Primaire;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Education Nationale,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux fonctionnaires de l'Enseignement primaire du Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale sont modifiés, ainsi qu'il suit :

ART. 2. — Le classement hiérarchique des emplois visés à l'article premier est fixé, ainsi qu'il suit :

GRADES OU EMPLOIS	INDICES		OBSERVATIONS
	NORMAUX	EXCEPTIONNELS	
Inspecteur de l'enseignement primaire.....	300-565		
Inspecteur adjoint de l'enseignement primaire.....	300-450		
Directeur et directrice d'école normale d'instituteurs ou d'institutrices agrégés.....	400-605	630	
Directeur et directrice d'école normale d'instituteurs ou d'institutrices certifiés ou licenciés.....	300-520	550	
Directeur et directrice d'école normale d'instituteurs ou d'institutrices, issus du cadre des inspecteurs de l'enseignement primaire.....	300-565		
Directeur et directrice d'école d'application. Professeur adjoint d'école d'application.....	225-400	430	
Moniteur de 1 ^{re} catégorie.....	175-315		
Moniteur de 2 ^e catégorie.....	130-230		

ART. 3. — L'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires visés à l'article premier ci-dessus est fixé, ainsi qu'il suit :

GRADES OU EMPLOIS	CLASSES OU ECHELONS	INDICES	OBSERVATIONS
Inspecteur de l'enseignement primaire.....	6 ^e échelon.....	565	(1) échelon exceptionnel réservé à 15 % de l'effectif.
	5 ^e —	515	
	4 ^e —	465	
	3 ^e —	410	
	2 ^e —	355	
	1 ^{er} —	300	
Inspecteur adjoint de l'enseignement primaire.....	6 ^e échelon.....	450	(2) échelon exceptionnel réservé à 15 % de l'effectif.
	5 ^e —	420	
	4 ^e —	390	
	3 ^e —	360	
	2 ^e —	330	
	1 ^{er} —	300	
Directeur et directrice d'école normale d'instituteurs ou d'institutrices agrégés.....	Echelon exceptionnel.....	630	(1)
	8 ^e échelon.....	605	
	7 ^e —	580	
	6 ^e —	550	
	5 ^e —	520	
	4 ^e —	490	
	3 ^e —	460	
	2 ^e —	430	
	1 ^{er} —	400	
Directeur et directrice d'école normale d'instituteurs ou d'institutrices, certifiés ou licenciés.....	Echelon exceptionnel.....	550	(2)
	8 ^e échelon.....	520	
	7 ^e —	490	
	6 ^e —	460	
	5 ^e —	430	
	4 ^e —	400	
	3 ^e —	370	
	2 ^e —	335	
	1 ^{er} —	300	
Directeur et directrice d'école normale d'instituteurs ou d'institutrices, issus du cadre des inspecteurs de l'enseignement primaire.....	6 ^e échelon.....	565	
	5 ^e —	515	
	4 ^e —	465	
	3 ^e —	410	
	2 ^e —	355	
	1 ^{er} —	300	

GRADES OU EMPLOIS	CLASSES OU ECHELONS	INDICES	OBSERVATIONS
Directeur et directrice d'école d'application. Professeur adjoint d'école d'application.....	Echelon exceptionnel... 8 ^e échelon..... 7 ^e — 6 ^e — 5 ^e — 4 ^e — 3 ^e — 2 ^e — 1 ^{er} —	430 (3) 400 375 350 325 300 275 250 225	(3) échelon exceptionnel réservé à 15 % de l'effectif.

ART. 4. — Les moniteurs et monitrices de 1^{re} catégorie et moniteurs et monitrices de 2^e catégorie, continueront à bénéficier de leurs anciens indices, conformément au tableau de

concordance ci-dessous, étant précisé que les classes sont remplacées par des échelons :

ANCIENNE ECHELLE INDICIAIRE	NOUVELLE ECHELLE INDICIAIRE	INDICES
<i>Moniteurs et monitrices de 1^{re} catégorie</i>		
1 ^{re} classe.....	6 ^e échelon.....	315
2 ^e classe.....	5 ^e échelon.....	295
3 ^e classe.....	4 ^e échelon.....	275
4 ^e classe.....	3 ^e échelon.....	255
5 ^e classe.....	2 ^e échelon.....	235
6 ^e classe.....	1 ^{er} échelon.....	205
stagiaire.....	stagiaire.....	175
<i>Moniteurs et monitrices de 2^e catégorie</i>		
1 ^{re} classe.....	6 ^e échelon.....	230
2 ^e classe.....	5 ^e échelon.....	210
3 ^e classe.....	4 ^e échelon.....	190
4 ^e classe.....	3 ^e échelon.....	175
5 ^e classe.....	2 ^e échelon.....	160
6 ^e classe.....	1 ^{er} échelon.....	145
stagiaire.....	stagiaire.....	130

ART. 5. — Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1^{er} octobre 1958 et sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380).

P. le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

INDEMNITES

Décret N° 61-18 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), relatif à l'indemnité provisoire, accordée aux personnels enseignants relevant du Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi N° 58-60 du 29 mai 1958 (10 doul kaada 1377), concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements publics et des Communes, telle qu'elle a été complétée par la loi N° 58-101 du 7 octobre 1958 (23 rabia I 1378);

Vu le décret N° 58-267 du 11 octobre 1958 (27 rabia I 1378), relatif à l'indemnité provisoire accordée aux personnels enseignants, relevant du Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale;

Vu le décret N° 61-15 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), fixant le statut des personnels de l'Enseignement Primaire;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Education Nationale,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le tableau figurant à l'article 1^{er} du décret sus-visé N° 58-267 du 11 octobre 1958 (27 rabia I 1378), est complété ainsi qu'il suit :

GRADE	MONTANT ANNUEL de l'indemnité
Inspecteur adjoint de l'enseignement primaire.....	156 D.
Directeur et directrice d'école normale d'instituteurs ou d'institutrices, issus du cadre des inspecteurs de l'enseignement primaire.....	81 D
Professeur adjoint d'école d'application...	93 D.

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1^{er} octobre 1958 et sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380).

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

Décret N° 61-19 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), modifiant et complétant le décret N° 58-259 du 8 octobre 1958 (24 rabia I 1378), fixant le taux de l'indemnité pour charges administratives, allouée à certains personnels de l'Etat et des Etablissements publics de l'Etat.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi N° 58-60 du 29 mai 1958 (30 doui kaada 1377), concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements publics et des Communes, telle qu'elle a été complétée par la loi N° 58-101 du 7 octobre 1958 (23 rabia I 1378);

Vu le décret N° 58-259 du 8 octobre 1958 (24 rabia I 1378), fixant le taux de l'indemnité pour charges administratives, allouée à certains personnels de l'Etat et des Etablissements publics de l'Etat;

Vu le décret N° 61-15 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), fixant le statut des personnels de l'Enseignement Primaire;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Education Nationale,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le tableau figurant à l'article 2 du décret susvisé N° 58-259 du 8 octobre 1958 (24 rabia I 1378), est complété ainsi qu'il suit :

BENEFICIAIRES	TAUX ANNUEL forfaitaire (en dinars)	OBSER- VATIONS
<i>Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale</i>		
Inspecteur de l'enseignement primaire	150	

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1^{er} juillet 1958 et sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN

INSTITUTION D'UN SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN

Décret N° 61-2 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), portant institution d'un Secrétariat d'Etat au Plan.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 43 de la Constitution;

Vu le décret N° 58-341 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1379), portant suppression du Sous-Secrétariat d'Etat au Plan,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé un Secrétariat d'Etat au Plan, dirigé par un Secrétaire d'Etat.

ART. 2. — Le Secrétaire d'Etat au Plan assure la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de développement économique et social de la Nation, ainsi que l'harmonisation des différents secteurs économiques.

A cet effet, il est chargé :

a) de l'élaboration du Plan général de développement, de l'établissement des programmes et du contrôle de leur exécution;

b) de la mise au point des plans et programmes du commerce extérieur;

c) du contrôle de l'orientation du crédit en fonction des objectifs de la planification;

d) de la gestion du Budget d'Equipement.

ART. 3. — Les Services de la Direction du Plan sont placés sous l'autorité du Secrétaire d'Etat au Plan. Les Services appelés à être créés ou rattachés au Secrétariat d'Etat au Plan, feront l'objet des dispositions ultérieures.

ART. 4. — Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires, et notamment le décret susvisé N° 58-341 du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1379).

ART. 5. — Le présent décret sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380).

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA.

NOMINATION DU SECRETAIRE D'ETAT AU PLAN

Par décret N° 61-3 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380) :

M. Ahmed ben Salah est nommé Secrétaire d'Etat au Plan.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

TRANSFORMATION D'EMPLOIS

Décret N° 61-8 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), portant transformation d'emplois au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi N° 60-2 du 31 mars 1960 (3 chaoual 1379), portant fixation du budget ordinaire pour la Gestion 1960 (9 mois);

Vu l'arrêté du 27 décembre 1927 (3 redjeb 1346), fixant le statut particulier du personnel du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret N° 59-192 du 29 juin 1959 (22 doui hidja 1378), portant statut particulier du Corps des Adjoints Techniques;

Vu le décret N° 59-244 du 2 septembre 1959 (28 safar 1379), portant statut particulier du Corps des Agents Techniques;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les grades de dessinateur-calqueur, de commis dessinateur et d'agent secondaire des travaux sont transformés en grade d'agent technique.

ART. 2. — Les grades de technicien-dessinateur et de technicien géomètre sont transformés en grade d'adjoint technique.

ART. 3. — Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, et qui prend effet à compter du 1^{er} octobre 1959.

Fait à Tunis, le 3 janvier 1961 (14 redjeb 1380).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

Décret N° 61-9 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), portant transformation d'emplois au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi N° 59-42 du 30 mars 1959 (20 ramadan 1378), portant fixation du budget ordinaire pour la Gestion 1959-1960;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Sont réalisées au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture, les suppressions et créations d'emplois des personnels titulaires ci-après désignés, à compter du 1^{er} avril 1960.

Emplois supprimés

30 Commis d'Administration.

Emplois créés

30 Agents Techniques.

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

AGENTS TECHNIQUES

Décret N° 61-10 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), relatif à l'intégration, dans le Corps des agents techniques, de certains agents du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi N° 58-60 du 29 mai 1958 (10 doul kaada 1377), concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des Etablissements publics de l'Etat et des Communes, telle qu'elle a été complétée par la loi N° 58-101 du 7 octobre 1958 (25 rabia I 1378);

Vu le décret N° 59-244 du 2 septembre 1959 (28 safar 1379), portant statut particulier du Corps des Agents Techniques;

Vu le décret N° 59-245 du 2 septembre 1959 (28 safar 1379), relatif au classement hiérarchique du Corps des Agents Techniques;

Vu le décret N° 61-9 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), portant transformation d'emplois au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — A titre transitoire, et pour une période expirant le 31 janvier 1961, les agents temporaires occupant

A. — Dessinateurs-calqueurs

ANCIEN GRADE	INDICE	NOUVEAU GRADE	INDICE	OBSERVATIONS
<i>Dessinateur-calqueur</i>		<i>Agent technique</i>		
2 ^e échelon.....	165	1 ^{er} échelon.....	180	(1) Les dessinateurs-calqueurs de 1 ^{er} échelon titulaires, en fonction à la date d'effet du présent décret, sont reclassés, à titre transitoire et personnel, dans un « échelon spécial » (indice 150), substitué à l'échelon stagiaire (indice 150). Ils évolueront, dans leur nouveau grade, conformément à la cadence d'avancement prévue pour les agents techniques.
1 ^{er} —	150 (1)	Stagiaire.....	150	

vis-à-vis de la loi des cadres du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture des emplois d'agents techniques, pourront accéder à l'emploi d'agent technique, conformément aux modalités suivantes :

1^o Seront rangés à l'échelon de début de leur nouveau grade, les agents qui auront accompli, à la date de leur nomination, au moins deux années de services civils effectifs.

2^o Seront nommés en qualité de stagiaires, avec maintien pour ordre, de l'ancienneté déjà acquise dans leur ancien emploi, les agents qui, à la date de leur nomination n'auront pas accompli deux années de services effectifs.

A l'expiration de leur période de stage, ils seront, soit titularisés, sur avis favorable de leur Chef de Service, soit licenciés, sans indemnité.

ART. 2. — Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1^{er} avril 1960, et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES

Décret N° 61-11 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), relatif au reclassement hiérarchique de certaines catégories de fonctionnaires du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi N° 60-2 du 31 mars 1960 (3 chaoual 1379), portant fixation du budget ordinaire pour la Gestion 1960 (9 mois);

Vu la loi N° 58-60 du 9 mai 1958 (10 doul kaada 1377), concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements publics et des Communes, telle qu'elle a été complétée par la loi N° 58-101 du 7 octobre 1958 (23 rabia I 1378);

Vu le décret N° 59-192 du 29 juin 1959 (22 doul hidja 1378), portant statut particulier du Corps des Adjoints Techniques;

Vu le décret N° 59-244 du 2 septembre 1959 (18 safar 1379), portant statut particulier du Corps des Agents Techniques;

Vu le décret N° 59-243 du 2 septembre 1959 (18 safar 1379), relatif au classement hiérarchique de certaines catégories de fonctionnaires du Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports;

Vu le décret N° 61-8 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), portant transformation d'emplois au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1927 (3 redjeb 1346), fixant le statut particulier du personnel du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les dessinateurs-calqueurs, les commis-dessinateurs et les agents secondaires des Travaux, en fonction à la date d'effet du présent décret, sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-après :

B. — Agents secondaires des Travaux

ANCIEN GRADE	INDICE	NOUVEAU GRADE	INDICE	OBSERVATIONS
<i>Agents secondaires des Travaux</i>		<i>Agent technique</i>		
5 ^e classe.....	195	2 ^e échelon.....	195	Avec maintien de l'ancienneté, déjà acquise dans la 5 ^e classe.

ART. 2. — Les techniciens-dessinateurs et les techniciens-géomètres, en fonction à la date d'effet du présent décret, sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-après :

ANCIEN GRADE	INDICE	NOUVEAU GRADE	INDICE	OBSERVATIONS
<i>Technicien-géomètre</i>		<i>Adjoint technique</i>		
<i>Technicien-dessinateur</i>				(1) Les techniciens-géomètres et techniciens-dessinateurs de 1 ^{er} échelon titulaires, en fonction à la date d'effet du présent décret, sont reclassés, à titre transitoire et personnel, dans un « échelon spécial » (indice 185), substitué à l'échelon stagiaire (indice 185). Ils évolueront, dans leur nouveau grade, conformément à la cadence d'avancement prévue pour les adjoints techniques.
5 ^e classe.....	200	1 ^{er} échelon.....	210	
6 ^e classe et stage.....	185 (1)	Stagiaire.....	185	

ART. 3. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret.

ART. 4. — Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1^{er} octobre 1959 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation.*

BAHI LADGHAM.

INDEMNITE

⊗ Décret N° 61-12 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), modifiant l'article 2 du décret N° 58-259 du 8 octobre 1958 (24 rabia I 1378), fixant le taux de l'indemnité pour charges administratives, allouée à certains personnels de l'Etat et des Etablissements publics de l'Etat.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret N° 58-259 du 8 octobre 1958 (24 rabia I 1378), fixant le taux de l'indemnité pour charges administratives, allouée à certains personnels de l'Etat, des Etablissements publics de l'Etat;

Vu la loi N° 58-60 du 29 mai 1958 (10 doul kaada 1377), concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements publics et des Communes, telle qu'elle a été complétée par la loi N° 58-101 du 7 octobre 1958 (23 rabia I 1378);

Vu la loi N° 59-97 du 20 août 1959 (15 safar 1379), portant organisation de l'enseignement agricole;

Vu l'arrêté du 12 août 1959 (7 safar 1379), portant agrément de l'Ecole Supérieure d'Agriculture de Tunis comme Etablissement d'Enseignement Supérieur;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé à l'article 2 du décret sus-visé du 8 octobre 1958 (24 rabia I 1378), est modifié et complété comme suit, à compter du 1^{er} octobre 1960 :

PERSONNEL BENEFICIAIRE	TAUX ANNUEL FORFAITAIRE	OBSERVATIONS
	DINARS	
5 ^e Secrétariat d'Etat à l'Agriculture :		
a) Directeur de Centre de Formation Professionnel Agricole.		
— 1 ^{re} catégorie.....	120	Le classement des Etablissements d'Enseignement Agricole par catégorie se fera par décision du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture au début de chaque année scolaire.
— 2 ^e catégorie.....	90	
— 3 ^e catégorie.....	60	
— 4 ^e catégorie.....	30	
— 5 ^e catégorie.....	15	
— 6 ^e catégorie.....	12	
b) Directeur de Collège Secondaire ou Moyen d'Agriculture ou d'Horticulture.....		
— 1 ^{re} catégorie.....	155	
— 2 ^e catégorie.....	130	
— 3 ^e catégorie.....	100	
— 4 ^e catégorie.....	75	
— 5 ^e catégorie.....	55	
— 6 ^e catégorie.....	37	
— 7 ^e catégorie.....	22	
c) Directeur de l'Ecole Supérieure d'Agriculture de Tunis..	155	

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

NOMINATION D'UN CHEF DE SERVICE

Par décret N° 61-23 du 9 janvier 1961 (21 redjeb 1380) :

Monsieur Mohamed Mohsen Chebil, Administrateur du Gouvernement de 2^e classe, 3^e échelon, est chargé des fonctions de Chef de Service au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture (emploi vacant), à partir du 1^{er} janvier 1961.

MISE SOUS SEQUESTRE

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380), modifiant l'arrêté du 5 septembre 1959 (2 rabia I 1379), portant mise sous séquestre de parcelles de terre.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

Vu la loi N° 59-48 du 7 mai 1959 (28 chaoual 1378), relative à la mise sous séquestre des terres dont l'exploitation est insuffisante ou négligée;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1959 (2 rabia I 1379), mettant sous séquestre les propriétés dites Henchir El Garaa (T.F. 235.090) et Henchir El Hamada (T.F. 235.091), sises dans la Délégation de Shikha, Gouvernorat de Kairouan, et appartenant aux conjoints M'Rabet;

Vu l'avis du Gouverneur de Kairouan,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — La mesure de séquestre prononcée par l'arrêté du 5 septembre 1959 (2 rabia I 1379) susvisé, est levée en ce qui concerne la propriété dite Henchir Hamada (T.F. N° 235.091) appartenant à la dame Chadlia M'Rabet et les 3/4 de la propriété dite Henchir El Garaa (T.F. N° 235.090) appartenant aux frères MM. Arbi, Slaheddine et Abdelwahab, fils de M. Hédi M'Rabet.

ART. 2. — La mise sous séquestre prononcée par l'arrêté du 5 septembre 1959 (2 rabia I 1379) susvisé, est maintenue en ce qui concerne le quart restant de la propriété dite Henchir El Garaa (T.F. N° 235.090) revenant à M. Mohamed M'Rabet (soit trois parcelles distinctes de 121 ha. de superficie environ).

ART. 3. — Le Gouverneur de Kairouan est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 2 janvier 1961.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

ABDESSELEM KNANI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

OFFICE NATIONAL DU TOURISME

Décret N° 60-450 du 30 décembre 1960 (11 redjeb 1380), modifiant le décret N° 60-75 du 5 mars 1960 (7 ramadan 1379), portant dérogations exceptionnelles et temporaires aux règles de recrutement des fonctionnaires des cadres spéciaux et agents contractuels de l'Office National du Tourisme.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret N° 60-75 du 5 mars 1960 (7 ramadan 1379), portant

dérogations exceptionnelles et temporaires aux règles de recrutement des fonctionnaires des cadres spéciaux et agents contractuels de l'Office National du Tourisme;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le 2^e de l'article premier du décret susvisé N° 60-75, du 5 mars 1960 (7 ramadan 1379), est modifié ainsi qu'il suit :

« 2^e Commissaire Adjoint à l'Inspection.

Les fonctionnaires titulaires ou temporaires de catégorie B, remplissant l'une des conditions prévues ci-après :

a) exercer les fonctions de Contrôleur du Tourisme et justifier, en outre, soit d'une ancienneté de 3 ans à la Direction du Tourisme, soit de la 1^{re} partie du Baccalauréat, soit d'un stage de six mois au moins dans un organisme ou établissement spécialisé dans l'hôtellerie ou le tourisme.

b) justifier de 20 ans de services civils, dont 15 ans en qualité de titulaire et avoir donné satisfaction dans l'exercice des fonctions de Commissaire Adjoint à l'Inspection ».

ART. 2. — Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 décembre 1960 (11 redjeb 1380).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

INTERIM

Par décret N° 61-20 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380) :

M. Ahmed Noureddine, Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat, est chargé de l'intérim des fonctions de Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports.

NOMINATION

Par arrêté des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports du 2 janvier 1961 (14 redjeb 1380) :

M. Azzeddine Guellouz, Chef du Service de la planification à la Direction du Plan, est nommé mandataire spécial de l'Etat auprès de la « Société Tunisienne du Sucre ».

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT

RATTACHEMENT DES SERVICES MARITIMES

Décret N° 61-13 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380), portant rattachement des Services Maritimes au Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 24 octobre 1941 (3 chaoual 1360), portant fixation des cadres et des effectifs de la Direction des Travaux Publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 21 novembre 1946 (27 doul hidja 1365), instituant un commissariat à la Reconstruction et au Logement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Industrie et aux Transports et aux Travaux Publics et à l'Habitat,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les Services Maritimes, dépendant du Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports, sont rattachés au Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat.

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat à l'Industrie et aux Transports et aux Travaux Publics et à l'Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1^{er} janvier 1961 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380).

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par décret N° 61-4 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380) :

M. Mondher ben Ammar est nommé Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.

INTERIM

Par décret N° 61-21 du 3 janvier 1961 (15 redjeb 1380) :

M. Ahmed ben Salah, Secrétaire d'Etat au Plan est chargé de l'intérim des fonctions de Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales, en attendant l'installation de M. Mondher ben Ammar.

Décret N° 60-416 du 14 décembre 1960 (24 djoumada II 1380).

Rectificatif au J.O.R.T. n° 57 des 13-16 décembre 1960, page 1621,
1^{re} colonne :

Au lieu de :

M. Radhi Tlati, Administrateur du Gouvernement Tunisien, est nommé Directeur à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, à compter du 16 décembre 1960.

Lire :

M. Radhi Tlati, Administrateur du Gouvernement Tunisien, est nommé Directeur à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, à compter du 16 décembre 1960.

AVIS ET COMMUNICATIONS

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

AVIS DE CHANGE N° 713

relatif à l'organisation et au fonctionnement
du marché des changes

Il a été décidé d'autoriser désormais les intermédiaires agréés à négocier entre eux toutes les devises étrangères, étant observé que dans la pratique, ces négociations ne seront possibles que dans la mesure où les réglementations étrangères n'y font pas obstacle. Seules les monnaies dont le marché est suffisamment large feront l'objet de cotations officielles sur le marché des changes de la zone franc.

Le présent avis a pour objet de définir le nouveau régime auquel est soumis le marché des changes.

Sont abrogés :

— l'avis N° 651, publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* les 19-22 août 1958,

— l'avis N° 657, publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* le 24 juin 1958;

— l'avis N° 665, publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* les 2-6 janvier 1959.

Titre I. — Organisation du marché des changes

1° Toutes les devises étrangères peuvent être traitées sur le marché des changes. Elles peuvent faire l'objet de négociations au comptant ou à terme;

2° Seuls les intermédiaires agréés sont habilités à opérer sur le marché des changes :

a) soit aux séances officielles de cotation sur le marché des changes. La liste des devises cotées est arrêtée par les autorités monétaires de la zone franc. Les cours cotés à ces séances sont publiés par les soins de la Banque Centrale de Tunisie sur les quotidiens locaux;

b) soit entre eux, en dehors de ces séances.

3° Les billets de banque étrangers ne sont pas traités sur le marché des changes. Ils sont négociés sur le marché des billets de banque étrangers, dont le fonctionnement est régi par l'avis N° 672, publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* des 17-21 juillet 1959.

Titre II. — Fonctionnement du marché des changes

A. — Opérations au comptant :

1° Quelle que soit leur origine, les devises étrangères, peuvent être cédées librement sur le marché des changes.

Il est rappelé que les devises provenant de l'encaissement de certaines créances sur l'étranger font l'objet, aux termes de la réglementation en vigueur, d'une obligation de cession sur le marché des changes.

2° Les acquisitions de devises sur le marché des changes ne peuvent être effectuées qu'en vertu d'une autorisation générale ou particulière;

3° Les cours des devises étrangères sur le marché des changes s'établissent par le jeu de l'offre et de la demande.

En outre, pour le dollar des Etats-Unis, la Banque Centrale de Tunisie fixe des cours limites, à l'achat et à la vente, dénommés cours acheteur et vendeur.

Ces cours sont établis à partir de la parité officielle du dinar par rapport à cette monnaie.

B. — Opérations à terme :

1° Peuvent faire l'objet de cessions à terme sur le marché des changes :

a) les devises provenant d'exportation de marchandises tunisiennes à destination de l'étranger;

b) les devises des pays de la zone de convertibilité lorsque la cession est opérée d'ordre de banques établies à l'étranger.

Des avis et instructions préciseront les modalités d'application de ces dispositions.

Il est précisé, que lorsque l'exportation est soumise à l'obligation de domiciliation, la cession peut intervenir dès la conclusion du contrat commercial, sur production des documents justifiant de la réalité de l'opération commerciale et d'un engagement de domiciliation auprès de l'intermédiaire agréé par l'entremise duquel est souscrit le contrat de terme. Lorsque l'exportation est faite en dispense de domiciliation, la cession ne peut intervenir qu'après la sortie en douane des marchandises constatées :

— soit, dans tous les cas, par la production d'une facture définitive visée par le bureau des douanes, ou d'un certificat de sortie D 46, délivré par le bureau des douanes;

— soit encore, dans le cas où l'exportation est effectuée, sur présentation d'une licence ou d'un engagement de change (modèle DE) non domicilié, par la production de l'exemplaire vert de la licence ou de l'engagement de change, imputé par le bureau des douanes.

2° Peuvent faire l'objet d'achats à terme sur le marché des changes :

a) les devises nécessaires au règlement des importations de marchandises en provenance de l'étranger;

b) les devises nécessaires au règlement des frais accessoires aux importations et aux exportations de marchandises;

c) les devises nécessaires aux remboursements d'avances, consenties par les intermédiaires agréés à l'occasion d'importations et d'exportations de marchandises;

d) les devises des pays de la zone de convertibilité lorsque l'achat est opéré d'ordre de banques établies à l'étranger;

3° les cours auxquels sont réalisés les achats et les ventes de devises à terme sur le marché des changes, sont ceux du comptant majorés ou diminués d'un report ou d'un déport, dont le taux s'établit par le jeu de l'offre et de la demande;

4° si, avant l'échéance, l'opération qui a motivé le contrat de change à terme se trouve annulée, l'acheteur ou le vendeur à terme est tenu de faire niveler, par une opération à terme en sens inverse, la position de change devenue sans objet.

Titre III. — Rétrocession des devises non utilisées

I. — Les devises acquises en vertu d'une autorisation générale ou particulière, qu'elles proviennent d'un achat au comptant ou d'une levée de terme, doivent, pour les montants inutilisés ou transférés en excédent de la somme effectivement due, être rétrocédées par leurs détenteurs sur le marché des changes dans les conditions suivantes :

1° si le cours de rétrocession n'excède pas de plus de 2 % le cours d'acquisition, le bénéfice de change éventuel reste acquis à la personne pour le compte de laquelle les devises ont été achetées;

2° si le cours de rétrocession excède de plus de 2 % le cours d'acquisition, le bénéfice de change doit être versé à la Banque Centrale de Tunisie, agissant pour le compte du Trésor Tunisien;

3° en aucun cas, les devises achetées au comptant et non utilisées ne peuvent être rétrocédées à terme.

II. — En règle générale, la rétrocession doit intervenir dans le délai d'un mois au maximum, à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation en vertu de laquelle les devises ont été acquises. Toutefois, il n'est apporté aucune modification aux conditions et délais fixés par l'article 7 de l'arrêté du 15 juillet 1947, repris à l'annexe I du décret du 29 décembre 1955, publié au *Journal Officiel Tunisien* le 30 décembre 1955, relatif au contrôle douanier des changes, pour la rétrocession des devises rapportées de l'étranger par les voyageurs résidant en Tunisie.

Titre IV. — Dispositions particulières

I. — Les intermédiaires agréés sont responsables vis-à-vis du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce et de la Banque Centrale de Tunisie, de la régularité des opérations, dont ils ont le monopole. Il est rappelé à cette occasion qu'ils ne peuvent, en application de l'article 21 du décret N° 47-1337, du 15 juillet 1947, repris à l'annexe I du décret du 29 décembre 1955, publié au *Journal Officiel Tunisien* le 30 décembre 1955, acheter à leur clientèle, pour leur propre compte, sans une autorisation accordée directement ou par délégation, des billets de banque étranger, des chè-

ques, lettre de crédit, traites, effets de commerce et tous autres titres de créance à vue ou à court terme libellés en monnaies étrangères, y compris les coupons détachés de valeurs mobilières.

II. — Il convient de substituer dans les textes publiés ou diffusés antérieurement au présent avis :

a) aux expressions « acquisition ou cession de devises sur le marché libre » ou « sur le marché officiel », l'expression « acquisition ou cession de devises sur le marché des changes »;

b) à l'expression « devises convertibles », ainsi qu'à l'énumération suivante : « dollars canadiens », dollars des Etats-Unis et pesos mexicains », l'expression « devises des pays de la zone de convertibilité ».

III. — D'autre part :

1° toutes les devises étrangères pouvant désormais être traitées sur le marché des changes, les expressions « devises admises, négociées ou traitées sur le marché des changes », généralement employées dans les textes antérieurs, perdent le sens restrictif qui leur était attribué;

2° les listes de devises étrangères « admises, traitées, négociées ou cotées » sur le marché des changes, figurant dans les textes publiés ou diffusés antérieurement au présent avis, sont caduques.

AVIS DE CHANGE N° 714

relatif aux relations financières

entre la Tunisie et les pays extérieurs à la Zone Franc

Les modifications apportées par l'avis N° 713 aux conditions de fonctionnement du marché des changes, comme les modifications intervenues depuis la publication de l'avis N° 682 dans la liste des pays du Groupe bilatéral, rendent nécessaire la codification des dispositions qui régissent les relations financières avec l'étranger. Tel est l'objet du présent avis.

L'avis N° 715, publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* de ce jour, ménage corrélativement le régime des comptes étrangers en Dinars.

Sont abrogés :

— l'avis N° 574 repris à l'annexe I au décret du 29 décembre 1955, publié au *Journal Officiel Tunisien* du 30 décembre 1955;

— l'avis N° 682, publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* des 15-18 décembre 1959.

— l'avis N° 693, publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* des 2-5 février 1960;

— l'avis N° 711, publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* des 14-17 juin 1960.

Titre I. — Dispositions générales

1° Les dispositions du présent avis sont applicables aux relations financières entre la Tunisie et l'ensemble des pays extérieurs à la zone franc.

Les pays extérieurs à la zone franc sont classés en deux groupes :

a) les pays de la zone de convertibilité (Titre II); ces pays sont ceux qui ne font pas partie du groupe « bilatéral », visé au paragraphe b) ci-après;

b) les pays du groupe « bilatéral » (Titre III); ces pays sont énumérés à l'annexe ci-jointe.

Le régime des paiements avec certains pays fait l'objet de règles particulières; ces règles sont indiquées au Titre IV.

2° Les transferts de fonds à destination de l'étranger sont subordonnés à l'autorisation du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce, ou de la Banque Centrale de Tunisie agissant au nom du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce. Les autorisations sont délivrées, soit par décisions particulières de la Banque Centrale de Tunisie, soit à titre général, sous forme de délégations accordées aux intermédiaires agréés. Font notamment l'objet de délégations, les transferts afférents à la plupart des paiements courants dont la liste figure en annexe à l'avis N° 482 repris par le décret du 29 décembre 1955, publié au *Journal Officiel Tunisien* du 30 décembre 1955.

3° En règle générale, les transferts à destination ou en provenance de l'étranger, sont réalisés dans les monnaies indiquées aux titres qui suivent. Dans des cas exceptionnels, l'Administration peut, par décision particulière, autoriser ou prescrire l'exécution de règlements, selon d'autres modalités.

Les transferts sont opérés :

a) soit au moyen de devises étrangères, acquises ou cédées sur le marché des changes;

b) soit en dinars, par crédit ou débit de comptes étrangers en dinars.

Des règlements en dinars peuvent être également effectués, dans les cas et selon les modalités fixées par les textes indiqués ci-après, pour chaque catégorie de compte, par inscription au crédit ou au débit.

— de comptes intérieurs de non-résidents (comptes I.N.R.), ouverts chez les Intermédiaires (avis N° 587, modifié par l'avis N° 716);

— de comptes d'attente, ouverts chez les Intermédiaires (articles 22 à 24 de l'arrêté du 15 juillet 1947), repris à l'annexe I du décret du 29 décembre 1955;

— de comptes postaux (articles 25 et 26 de l'arrêté du 15 juillet 1947), repris à l'annexe I du décret du 29 décembre 1955 (J.O.T. du 30 décembre 1955).

4° Tout mode de règlement en devises ou en dinars, autre que ceux visés au paragraphe 3° qui précède, est subordonné à une autorisation particulière. Il en est ainsi des règlements réalisés par voie de compensation et, notamment, des règlements opérés :

a) sous forme de remises de fonds, en billets de banque tunisiens ou autrement, faites par un résident ou faites par un tiers, résident ou non-résident, agissant sur son ordre ou pour son compte :

— soit à un bénéficiaire ayant la qualité de non-résident, lors de ses séjours en Tunisie;

— soit à un tiers, résident ou non-résident, désigné par le bénéficiaire.

b) sous forme de remises de fonds, en billets de banque tunisiens ou autrement, faites par un non-résident ou faites par un tiers, résident ou non-résident, agissant sur son ordre ou pour son compte :

— soit à un bénéficiaire ayant la qualité de résident, lors de séjours, en Tunisie, du donneur d'ordre;

— soit à un tiers, résident ou non-résident, désigné par le bénéficiaire.

Par exception à la règle visée à l'alinéa b) ci-dessus, les billets de banque tunisiens que les touristes non-résidents ont importés personnellement de l'étranger, en application des tolérances accordées aux voyageurs, de même que ceux qu'ils ont acquis régulièrement en Tunisie, peuvent être utilisés, dans la limite de leurs besoins personnels, pour le règlement de leurs frais de séjour en Tunisie.

Cette exception devant être strictement interprétée, il est précisé que, constituent des infractions à la réglementation des changes, d'une part, toute utilisation de billets de banque tunisiens par un non-résident, autre que celle prévue à l'alinéa précédent, d'autre part, tout rapatriement par un résident ou pour son compte, d'une créance sur l'étranger, sous la forme d'une importation de billets de banque tunisiens.

5° Si l'opération qui a motivé un règlement à destination de l'étranger, opéré selon les modalités prévues au paragraphe 3° ci-dessus, est annulée, en totalité ou pour partie seulement, le règlement correspondant doit être annulé à due concurrence. Cette annulation doit, en règle générale, intervenir dans le délai d'un mois au maximum à compter de l'annulation de l'opération qui a motivé le règlement.

Si un règlement en provenance de l'étranger, opéré selon les modalités prévues au paragraphe 3° ci-dessus, doit être annulé, en totalité ou en partie seulement, cette annulation ne peut être effectuée qu'en vertu d'une autorisation, accordée à titre particulier ou par délégation.

Dans les deux cas, l'annulation doit intervenir :

— dans le cadre des dispositions des Titres II et III du présent avis, selon le pays à destination ou en provenance duquel a été opéré le règlement à annuler, lorsque celui-ci a été opéré en devises ou par utilisation d'un compte étranger en dinars;

— par débit ou crédit des comptes initialement crédités ou débités, lorsque le règlement à annuler a été opéré par utilisation de comptes intérieurs de non-résidents (comptes I.N.R.), de comptes d'attente ou de comptes postaux.

6° Les facilités prévues au présent avis, pour l'exécution des transferts en provenance de l'étranger, n'autorisent pas les résidents qui bénéficient de ces règlements à faire procéder, à l'étranger, à des arbitrages sur les devises étrangères reçues en paiement. De tels arbitrages demeurent strictement prohibés par la réglementation des changes. Seuls, les Intermédiaires agréés bénéficient de dérogations à cet égard, dans le cadre des facilités qui leur ont été accordées pour le dénouement de leurs positions de change.

Titre II. — Relations financières avec les pays de la zone de convertibilité

I. — Régime des comptes étrangers en dinars ouverts au nom de personnes résidant dans la zone de convertibilité

Les comptes étrangers en dinars, ouverts au nom de personnes résidant dans la zone de convertibilité, sont des comptes étrangers en « dinars convertibles ».

Ils fonctionnent dans les conditions prévues aux Titres I et II de l'avis N° 715.

II. — Exécution des transferts

A. — Opérations au comptant :

1° Les transferts à destination des pays de la zone de convertibilité sont réalisés :

a) soit au moyen de devises des pays de cette zone, achetées sur le marché des changes;

b) soit par crédit d'un compte étranger en « dinars convertibles ».

L'Administration peut prescrire que les transferts, à destination de certains pays, soient opérés selon des modalités différentes et, notamment, par versement au crédit du ou des comptes ouverts en Tunisie, au nom de certaines banques ou organismes des pays intéressés.

2° Les transferts en provenance de la zone de convertibilité sont réalisés :

a) soit au moyen de devises des pays de cette zone, cédées sur le marché des changes;

b) soit par débit d'un compte étranger en « dinars convertibles ».

3° Pour la réalisation des transferts visés aux paragraphes 1° et 2° qui précèdent, les Intermédiaires agréés sont autorisés :

a) à procéder à des arbitrages entre devises des pays de la zone de convertibilité, soit sur le marché des changes, soit sur une place étrangère, dans la mesure, dans ce dernier cas, où la réglementation en vigueur dans les pays considérés autorise une telle opération;

b) à acquérir ou à vendre sur une place étrangère, dans la mesure où la réglementation en vigueur dans le pays considéré autorise une telle opération, des devises des pays de la zone de convertibilité contre dinars dont le montant est, suivant le cas, porté au crédit ou prélevé au débit d'un compte étranger en « dinars convertibles ».

B. — Opérations à terme :

Les Intermédiaires agréés sont habilités à exécuter, soit sur le marché des changes, soit à l'étranger, les ordres d'achat ou de vente à terme de devises des pays de la zone de convertibilité, dans la mesure où ces opérations sont autorisées, tant par la réglementation tunisienne des changes en vigueur que par les réglementations étrangères.

En conséquence, les Intermédiaires agréés sont autorisés à assurer la contrepartie des ordres d'achat et de vente à terme de ces devises, émanant de leur clientèle :

— soit sur le marché des changes, auprès d'un autre Intermédiaire agréé;

— soit à l'étranger, auprès des banques habilitées, lorsque la réglementation de ces pays autorise de telles opérations. Les conditions dans lesquelles ces dernières opérations doivent être réalisées, sont portées à la connaissance des Intermédiaires agréés par voie d'instruction.

Titre III. — Relations financières avec les pays du groupe « bilatéral »

I. — Régime des comptes étrangers en dinars ouverts au nom de personnes résidant dans les pays du groupe « bilatéral »

Les comptes étrangers en dinars, ouverts au nom de personnes résidant dans les pays du groupe « bilatéral » (annexe), sont des comptes étrangers en dinars « bilatéraux ».

Les comptes étrangers en dinars « bilatéraux » fonctionnent dans les conditions prévues aux Titres I et III de l'avis N° 715.

II. — Exécution des transferts

A. — Opérations au comptant :

1° Les transferts à destination des pays du groupe « bilatéral » sont réalisés :

a) soit au moyen de devises du pays de destination du transfert, achetées sur le marché des changes;

b) soit par crédit d'un compte étranger en dinars « bilatéral » de la nationalité du pays de destination du transfert.

L'Administration peut prescrire que les transferts à destination de certains pays soient opérés, selon des modalités différentes et, notamment, par versement au crédit du ou des comptes ouverts en Tunisie, au nom de certaines banques ou organismes des pays intéressés.

2° Les transferts en provenance des pays du groupe « bilatéral » sont réalisés :

a) soit au moyen de devises des pays de la zone de convertibilité, dans les conditions définies au Titre II, III, A, 2° et 3° du présent avis;

b) soit par cession sur le marché des changes de devises du pays de provenance du transfert;

c) soit par débit :

— d'un compte étranger en « dinars convertibles »;

— ou d'un compte étranger en dinars « bilatéral » de la nationalité du pays de provenance du transfert.

B. — Opérations à terme :

1° Les Intermédiaires agréés sont habilités à exécuter, sur le marché des changes, les ordres d'achat ou de vente à terme de devises des pays du groupe « bilatéral », dans la mesure où ces opérations sont autorisées par la réglementation en vigueur. En revanche, ils ne sont pas habilités à exécuter ces ordres sur une place étrangère.

En conséquence, les Intermédiaires agréés ne sont autorisés à assurer la contrepartie des ordres d'achat et de vente à terme de devises des pays du groupe « bilatéral », qu'auprès d'un autre Intermédiaire agréé.

2° Lorsqu'un transfert, en provenance d'un pays du groupe « bilatéral », doit être réalisé par cession de devises des pays de la zone de convertibilité, les devises correspondantes peuvent être vendues à terme, dans les conditions définies au Titre II, II, B du présent avis, dans la mesure où cette opération est prévue par la réglementation des changes.

Titre IV. — Régimes particuliers

Il n'est apporté aucune modification aux dispositions des avis N° 673 et 695, publiés au *Journal Officiel de la République Tunisienne* les 17-21 juillet 1959 et 26 février-1^{er} mars 1960, qui soumettent les relations financières avec le Viet-Nam et le Laos à certaines règles particulières.

D'autre part, les relations financières avec la Hongrie sont soumises à des règles particulières définies ci-dessous.

1° Régime des comptes étrangers en dinars ouverts au nom de personnes résidant en Hongrie

Les Intermédiaires agréés peuvent ouvrir, sur leurs livres :

a) au nom de toutes personnes physiques résidant en Hongrie ou de toutes personnes morales pour leurs établissements en Hongrie, autres que les banques habilitées, uniquement des comptes étrangers hongrois « bilatéraux »;

b) au nom des banques hongroises habilitées par la Banque Nationale de Hongrie, d'une part, des comptes étrangers hongrois « bilatéraux » qui fonctionnent dans les conditions prévues aux Titres I et III de l'avis N° 715, et d'autre part, après accord de la Banque Centrale de Tunisie, des comptes étrangers hongrois en « dinars convertibles » qui fonctionnent dans les conditions prévues aux Titres I et II de l'avis N° 715.

2° Exécution des transferts

a) les transferts à destination ou en provenance de Hongrie, qui correspondent au règlement des importations ou des exportations portant sur certaines marchandises (1), sont opérés selon les modalités définies au Titre II du présent avis. L'Administration subordonne à cette condition, la délivrance des autorisations d'exportation ou d'importation pour ces marchandises;

b) les transferts à destination ou en provenance de Hongrie, autres que ceux visés au paragraphe a) qui précède, sont opérés dans les conditions prévues au Titre III, II, A, du présent avis.

(1) Des avis aux importateurs et aux exportateurs publiés au *Journal Officiel*, portant à la connaissance du public la liste de ces marchandises.

ANNEXE

PAYS DU GROUPE « BILATERAL »

- République Démocratique d'Allemagne;
- Bulgarie;
- Hongrie (1);
- Roumanie.

(1) Sous réserve des dispositions du Titre IV du présent avis.

AVIS DE CHANGE N° 715**relatif au régime des comptes étrangers en Dinars**

L'avis N° 714, codifie les dispositions réglementant les relations financières entre la Tunisie et les pays étrangers.

Cette codification rend nécessaire l'aménagement corrélatif au régime des comptes étrangers en dinars.

Tel est l'objet du présent avis qui abroge l'avis N° 683 publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* des 15-18 décembre 1959.

Titre I. — Dispositions générales**I. — Catégories de comptes étrangers en dinars**

1° Les comptes étrangers en dinars sont classés en deux catégories :

- les comptes étrangers en dinars, dits « en dinars convertibles » ;
- les comptes étrangers en dinars, dits « bilatéraux ».

2° Les comptes étrangers en « dinars convertibles » ne peuvent être ouverts qu'au nom de personnes qui résident dans un pays de la zone de convertibilité, telle que définie par l'avis N° 714 (Titre I, 1°, a), c'est-à-dire dans un pays qui ne figure pas à l'annexe jointe au présent avis.

Les comptes étrangers en dinars « bilatéraux » sont affectés de cette nationalité; exemples : « comptes étrangers bulgares figurant à l'annexe ci-jointe ;

3° Les comptes étrangers en « dinars convertibles » ne sont affectés d'aucune nationalité.

Les comptes étrangers en dinars « bilatéraux » sont affectés d'une nationalité déterminée, correspondant au pays de résidence de leur titulaire. Ils sont dénommés en fonction de cette nationalité; exemples : « comptes étrangers bulgares en dinars ».

II. — Ouverture des comptes étrangers en dinars

1° Selon l'article 21 de l'arrêté du 15 juillet 1947, repris à l'annexe I du décret du 29 décembre 1955 (*Journal Officiel Tunisien* du 30 décembre 1955), l'ouverture des comptes étrangers en dinars est subordonnée à une autorisation préalable.

Par dérogation à ces dispositions, les intermédiaires agréés sont habilités à ouvrir sur leurs livres, sans autorisation préalable, dans les conditions prévues au paragraphe I ci-dessus, des comptes étrangers en dinars (comptes étrangers en « dinars convertibles » ou comptes étrangers en dinars « bilatéraux » selon le cas) lorsque les demandeurs sont :

- soit des personnes physiques de nationalité étrangère résidant à l'étranger ou des personnes morales pour leurs établissements à l'étranger;
- soit des personnes physiques de nationalité tunisienne résidant à l'étranger depuis plus de quatre ans à la date d'ouverture du compte;

2° l'ouverture de comptes étrangers en dinars au nom de personnes physiques de nationalité tunisienne résidant à l'étranger depuis moins de quatre ans est subordonnée, dans chaque cas, à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie;

3° en outre, en accord avec certains pays, l'ouverture de comptes étrangers en dinars au nom de banques habilitées de ces pays, est soumise à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie. La Banque Centrale de Tunisie notifie aux intermédiaires agréés des instructions à cet égard.

III. — Découverts en comptes étrangers en dinars

Tout découvert en compte étranger en dinars (compte étranger en « dinars convertibles » ou compte étranger en dinars « bilatéral »), de même que, d'une façon générale, toute avance consentie à un non-résident, sont subordonnés à l'autorisation du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce ou de la Banque Centrale de Tunisie.

Titre II. — Comptes étrangers en « Dinars convertibles »**I. — Opérations au crédit :**

1° Les comptes étrangers en « dinars convertibles » peuvent être crédités, sans autorisation préalable :

a) du produit en dinars de la cession, sur le marché des changes, de devises des pays de la zone de convertibilité;

b) du montant des cessions de dinars contre devises des pays de la zone de convertibilité, opérées par un intermédiaire agréé sur une place étrangère, dans la mesure où la réglementation en vigueur dans le pays considéré, autorise une telle opération;

c) du produit en dinars de la cession de tous billets de banque étrangers sur le marché des billets de banque étrangers régi par l'avis N° 672;

d) des sommes provenant d'un autre compte étranger en « dinars convertibles »;

2° Toute autre inscription au crédit d'un compte étranger en « dinars convertibles » doit être préalablement autorisée, que ce soit directement ou par délégation.

II. — Opérations au débit :

Les comptes étrangers en « dinars convertibles » peuvent être débités sans autorisation préalable :

a) en vue de l'achat de toutes devises étrangères sur le marché des changes;

b) en vue de l'achat de tous billets de banque étrangers sur le marché des billets de banque étrangers régi par l'avis N° 672;

c) du montant des acquisitions de dinars contre devises des pays de la zone de convertibilité, opérées par un intermédiaire agréé sur une place étrangère, dans la mesure où la réglementation en vigueur dans le pays considéré autorise une telle opération;

d) par crédit d'un compte étranger en « dinars convertibles » ou d'un compte étranger en dinars « bilatéral »;

e) pour tout paiement dans la Tunisie, quel que soit le pays de résidence du non-résident, pour le compte duquel est effectué le paiement (1).

Titre III. — Comptes étrangers en Dinars « bilatéraux »**I. — Opérations au crédit :**

1° Les comptes étrangers en dinars « bilatéraux » peuvent être crédités, sans autorisation préalable :

a) du produit en dinars de la cession, sur le marché des changes :

- soit de devises des pays de la zone de convertibilité;
- soit de devises de la nationalité du compte à créditer;

b) du produit en dinars de la cession de tous billets de banque étrangers sur le marché des billets de banque étrangers régi par l'avis N° 672;

c) des sommes provenant d'un compte étranger en « dinars convertibles »;

d) des sommes provenant d'un compte étranger en dinars « bilatéral » de même nationalité que le compte à créditer;

2° Toute autre inscription au crédit d'un compte étranger en dinars « bilatéral » doit être préalablement autorisée, que ce soit directement ou par délégation.

II. — Opérations au débit :

Les comptes étrangers en dinars « bilatéraux » peuvent être débités, sans autorisation préalable :

a) en vue de l'achat, sur le marché des changes, de devises de la nationalité du compte à débiter;

b) par crédit d'un compte étranger en dinars « bilatéral » de même nationalité que le compte à débiter;

c) pour tout paiement en Tunisie, sous réserve que le débiteur réel du montant à régler soit une personne résidant dans le pays correspondant à la nationalité du compte utilisé et que le bénéficiaire réel et final du règlement, soit une personne résidant en Tunisie ou qu'il s'agisse d'un retrait

opéré en vue de couvrir les frais de séjour de personnes résidant dans le pays correspondant à la nationalité du compte utilisé (1) et (2).

(1) Cette règle qui ne vise que la possibilité d'opérer des prélèvements au débit des comptes étrangers en dinars (comptes étrangers en « dinars convertibles » ou comptes étrangers en dinars « bilatéraux »), n'apporte, par ailleurs, aucune modification aux dispositions de la réglementation des changes selon lesquelles la réalisation de certaines opérations nécessite une autorisation préalable.

(2) Par exception à cette règle, les comptes étrangers hongrois en dinars « bilatéraux » ne peuvent être débités pour les règlements afférents à l'exportation de certaines marchandises, dont la liste est fixée par des avis aux exportateurs publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

ANNEXE

PAYS DU GROUPE « BILATERAL »

- République Démocratique d'Allemagne;
- Bulgarie;
- Hongrie (1);
- Roumanie.

(1) Sous réserve des dispositions du Titre IV de l'avis n° 714.

AVIS DE CHANGE N° 716

précisant certaines modalités d'application de l'Avis N° 714

La publication de l'avis n° 714, relatif aux relations financières entre la Tunisie et les pays étrangers, entraîne les modifications suivantes dans les avis en vigueur.

L'avis n° 684, publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* des 15-18 décembre 1959, est abrogé.

1° AVIS N° 448

Les dispositions du Titre III sont abrogées et remplacées par les suivantes :

Titre III. — Fonctionnement des comptes néo-hébridais

A. — Ouverture des comptes néo-hébridais :

« Les comptes néo-hébridais sont les comptes ouverts en Tunisie au nom de personnes physiques, résidant dans le Condominium des Nouvelles Hébrides ou d'établissements dans le Condominium de personnes morales.

« Les intermédiaires agréés sont habilités à ouvrir de tels comptes sur leurs livres, sans autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie ».

B. — Régime des comptes néo-hébridais :

« Les règles de fonctionnement des comptes néo-hébridais sont les mêmes que celles qui régissent les comptes étran-

gers en « dinars convertibles », tant en ce qui concerne les opérations de crédit et de débit que les opérations de conversion en monnaie étrangère ».

2° AVIS N° 483

a) les dispositions du Chapitre II, Titre IV, II, 1° et 2° sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« 1° en règle générale, le paiement des exportations doit être effectué dans la ou les monnaies prévues à l'avis n° 714, pour l'exécution des transferts en provenance du pays de destination des marchandises ».

« 2° dans certains cas, l'Administration peut, par décision particulière, autoriser ou prescrire l'exécution des règlements selon d'autres modalités ».

b) les dispositions de l'annexe E, § 1, 4° sont notifiées comme suit :

« 4° les exportations sont faites à destination d'un pays quelconque, dès lors que le règlement doit intervenir dans la ou les monnaies prévues à l'avis n° 714, pour l'exécution des transferts en provenance du pays de destination des marchandises.

« Toutefois, les engagements de change afférents à des exportations à destination de : l'Albanie, la République Démocratique d'Allemagne, la Corée du Nord, la Roumanie, la Turquie, la Bulgarie et la Hongrie sont subordonnés au visa préalable du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce ou de la Banque Centrale de Tunisie ».

3° AVIS N° 501

Les modifications ci-après sont apportées à l'avis aux importateurs et aux exportateurs et avis n° 501, publié au *Journal Officiel Tunisien* du 30 décembre 1955 (annexe I du décret du 29 décembre 1955).

a) Les dispositions des paragraphes A, 4° et 5° de la section I, Titre I, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 4° les comptes E.F.AC. sont tenus en devises ou en dinars, selon que l'encaissement des exportations correspondantes a été effectué en devises ou en dinars.

« Des comptes distincts sont ouverts pour chaque devise. De même, en ce qui concerne les comptes en dinars, des comptes distincts sont ouverts, selon les catégories de comptes étrangers en dinars par débit desquels les comptes E.F.AC. sont alimentés ».

« 5° tout compte E.F.AC. en devises est désigné par l'indication de la devise au moyen de laquelle il est alimenté. Exemple : compte E.F.AC., en dollars U.S.A., compte E.F.AC. francs belges, etc... ».

« Les comptes E.F.AC. en dinars alimentés par débit des comptes étrangers en « dinars convertibles » sont des comptes E.F.AC. « dinars convertibles »; ils ne sont affectés d'aucune nationalité. Les comptes E.F.AC. en dinars alimentés par débit des comptes étrangers en dinars « bilatéraux » sont affectés d'une nationalité correspondant à celle du compte étranger en dinars utilisés; exemple : compte E.F.AC. « Bulgarie » en dinars ».

b) Les tableaux qui figurent à l'annexe B de l'avis n° 501, modifié par l'avis n° 667 (§ III), sont remplacés par les tableaux suivants :

ANNEXE B

ARBITRAGES REALISES AU MOYEN DES DISPONIBILITES DES COMPTES E.F.AC.

I. — Le compte E.F.AC. à débiter est exprimé en devises

Vente de toutes devises des pays de la zone de convertibilité, sur le marché des changes.

Achat de toutes devises sur le marché des changes.

Inscription au crédit de tous comptes E.F.AC. en dinars.

II. — Le compte E.F.A.C. à débiter est exprimé en Dinars

Prélèvement au débit de comptes E.F.A.C.
« dinars convertibles ».

Achat de toutes devises sur le marché des
changes.

Inscription au crédit de tous comptes E.F.A.C.
en dinars.

4° AVIS N° 570

L'annexe jointe à l'avis aux importateurs et aux exportateurs et avis n° 570 est modifié ainsi qu'il suit :

« Sont dispensés du rapatriement obligatoire les comptes E.F.A.C. en dinars ou en devises étrangères dont les soldes ne sont pas supérieurs à dinars 100 ou à la contrevaletur en devises de ce montant ».

5° AVIS N° 587

Les dispositions du Titre III, I, A, 1° et 2° de l'avis n° 587, sont abrogées et remplacées par le texte suivant :

A. — Opérations au crédit :

« Les comptes I.N.R. peuvent être crédités, sans autorisation de la Banque Centrale de Tunisie :

« 1° du montant des transferts de fonds réalisés dans la ou les monnaies prévues à l'avis n° 714, pour l'exécution des transferts en provenance :

« — du pays de résidence du titulaire du compte I.N.R. à créditer si celui-ci est établi à l'étranger »;

« — du pays de la nationalité du titulaire du compte I.N.R. à créditer si celui-ci est établi en Tunisie ».

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 57.305

GOUVERNORAT DE SOUK-EL-ARBA

Suivant réquisition N° 57.305, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 23 décembre 1960, M. Mohamed Ben Youssef El Bahri Boussalmi, Tunisien, Insituteur, demeurant à Souk-El-Khemis, faisant élection de domicile à Tunis, en l'étude de M° Lamine Bellagha, Avocat, 126, rue de Serbie, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom consistant en un terrain nu situé à Souk-El-Khemis, l'un des côtés de la route G.P. 6 et une rue, Gouvernorat de Souk-El-Arba, Justice cantonale de Souk-El-Khemis, d'une contenance de 1.200 m².

Le requérant déclare :

Que cette propriété doit être dénommée « Habiba »,

b) Qu'elle est sa propriété exclusive,

c) qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Au Nord : la propriété de M. Mohamed Ben Amor Ben Ameri El Bahri.

Au Sud : la route G.P. N° 6.

A l'Est : la propriété de M. Youssef Ben Amor Ben Bacha.

A l'Ouest : une rue.

REQUISITION N° 57.306

GOUVERNORAT DE SFAX

Suivant réquisition N° 57.306, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 26 décembre 1960, M. Abdelaziz Ben Chadli Ben Abdelaziz Bouzguinda, Tunisien, propriétaire

SERVICE DE L'ENREGISTREMENT

AVIS

D'un procès-verbal de levée des scellés dressé par M. le Juge cantonal de Tunis-Sud, le 22 novembre 1960, et établi à la requête de M. le Receveur de l'Enregistrement à Tunis A.J., agissant en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 21 octobre 1960 N° 1.295, qui l'a nommé administrateur de la succession vacante de feu Klass, Henryk, Karrol, décédé le 11 septembre 1960 à Tunis, il appert que l'actif de cette succession vacante comprend divers biens mobiliers.

Les intéressés pourront prendre connaissance de ce document déposé dans les bureaux de la Direction de l'Enregistrement, 61, boulevard Farhat Hached, à Tunis.

demeurant à Sfax, faisant élection de domicile à Sfax, chez M. Hassen Ben Ahmed Ellouze, 32, rue du Bey, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée Bouzguinda Abdelaziz, consistant en une olivette renfermant 168 pieds, située à Sfax, au lieu dit Boujemal, route de Menzel Chaker Km. 33, Gouvernorat de Sfax, Justice cantonale de Sfax, d'une contenance de 9 ha environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Boujemal Bouzguinda »,

b) Qu'elle est sa propriété exclusive,

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : Taoufik Aloulou, Essadok Aloulou et le requérant.

A l'Est : Smina Bent Hadj Sadok Aloulou et autres.

Au Nord : Taoufik Aloulou, les héritiers Chadli Bouzguinda et le requérant.

A l'Ouest : le requérant et la route de Menzel Chaker.

REQUISITION N° 57.307

GOUVERNORAT DE BIZERTE

Suivant réquisition N° 57.307 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 26 décembre 1960, M. Hamouda Ben Salah Ben Amor Dhifallah, Tunisien, maçon, demeurant au Koudiat, Bizerte-Ouest a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en une terre complantée des oliviers, située au Koudiat, Cheikhat de Bizerte-Ouest, Gouvernorat de Bizerte, Justice cantonale de Bizerte, d'une contenance de 1.875 m² environ.

Le requérant déclare :

- Que cette propriété doit être dénommée « Difallah Koudiat ».
- Qu'elle est sa propriété et celle de M. Mohammed Ben Amor Ben Ali Boualleg, par moitié entr'eux.
- qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.
- Qu'elle est limitée :
Au Sud : Mokhtar Cherif.
A l'Est : Tijani Azouz.
Au Nord : Zohra Bent Chakroun sur partie et Raïs Salah Ferhat sur l'autre.
A l'Ouest : la route de Koudiat.

REQUISITION N° 57.308

GOUVERNORAT DE BIZERTE

Suivant réquisition N° 57.308, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 26 décembre 1960, M. Habib Ben Mohammed Ben Mahjoub Ben Khalfallah, Tunisien, journalier, demeurant à Bizerte, rue du Camp, impasse du Balayeur N° 4, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée « Cherak El Gazarna », consistant en une terre nue, située à Béni Nafaâ, Cheikhat de la Banlieue de Bizerte, Gouvernorat de Bizerte, Justice cantonale de Bizerte, d'une contenance de 1 ha. 60 a. environ.

Le requérant déclare :

- Que cette propriété doit être dénommée « Cherak Ben Khalfallah ».
- Qu'elle est sa propriété exclusive.
- Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.
- Qu'elle est limitée :
Au Sud : les consorts Ben Fatma sur partie et les consorts El Galai sur l'autre.
A l'Est : la terre des consorts Klouz sur partie et Chadli Taleb sur l'autre.
Au Nord : la terre de Mohammed Sarraj.
A l'Ouest : les héritiers Youaz El Maâmouri.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE PROVISOIRE

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

1. — Suivant procès-verbal dressé par M. Mohamed Ezedine Bougriba, assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Cimetière israélien », dont l'immatriculation a été demandée par M. le Président de la Municipalité de Tunis pour la Commune, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 26.824, déposée le 14 février 1958, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 25 février 1958.

Les opérations ont été closes définitivement le 5 janvier 1960. La propriété bornée consiste en un cimetière désaffecté, d'une contenance dénoncée de 6 h. 31 a. 19 ca., mais qui est en réalité de 6 ha. 49 a. 10 ca.

L'immeuble se trouve situé à Tunis, avenue Habib Thameur et rue des Salines, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : Avenue de Londres, T. 5.571, T. 3.282, T. 10.159, T. 3.223, T. 349, T. 27.704, T. 433, T. 2.263, T. 8.511, T. 10.540, T. 10.802, T. 10.901, T. 4.896, T. 10.123, T. 10.220, T. 10.228, T. 10.122, T. 16.349.

A l'Ouest : la rue des Salines et T. 28.400.

A l'Est : l'avenue Habib Thameur et T. 26.128.

Au Sud : impasse El Ghoul, T. 55.658, T. 8.953, T. 4.294, Cherif, T. 1.353, impasse Ben Hassan T. 6.996, Héritiers Mohamed El Bahi, Héritiers Abdesselam Bou Debbous, Héritiers Ali Ben Mahmoud Khamar, impasse El Dahbi, Héritiers Ben Hafaïd, T. 9.138, Rue du Pirée, T. 4.944, T. 14.756, T. 4.209, T. 14.774, T. 15.219, T. 15.220, T. 4.209, T. 22.669, T. 34.281, T. 4.395, T. 25.671.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302), pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Tunis-Nord, le Gouverneur de Tunis et Banlieue ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DU CAP BON

2. — Suivant procès-verbal dressé par M. May Jacques, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Souani El Hana », dont l'immatriculation a été demandée par M. Salah Ben Mohamed Ben Slimane M'rad, en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 26.982, déposée le 23 février 1960, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 1^{er} mars 1960.

Les opérations ont été closes définitivement le 13 juin 1960. La propriété bornée consiste en deux parcelles de terre comprenant une maison et des arbres fruitiers d'une contenance dénoncée de 3 hectares environ, et d'une contenance résultant du bornage de 3 ha., 12 a., 47 ca.

L'immeuble se trouve situé à 1 Km 400, environ au Nord-Ouest de la gare d'Hamamet, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Ensemble des Parcelles 1 et 2 :

Au Nord-Ouest : Héritiers Derbal, Abdennebi Bichiou, Salah Ben Mohamed Harnif,

Au Sud-Ouest : Trik Faouara, et au-delà Mohamed Ben Ali Ben Abdallah, Mohamed Larribi,

Au Sud-Est : Abdesselam Ben Hadj Mohamed Souissi.

Au Nord-Est : M'tir El Heloui, Héritiers Ahmed Ben Mohamed Ben S'ama, M'hamed Ben Abdesselam Kabar,

Parcelle 3 :

Au Nord-Ouest : Ali Ben Abdelkader El Ferdjani,

Au Sud-Ouest : Salah Ben Mohamed Harnif,

Au Sud-Est et au Nord-Est : Abdennebi Bichiou.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302), pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Nabeul, le Gouverneur du Cap-Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE KAIROUAN

3. — Suivant procès-verbal dressé par M. El Aïachi Mahmoud, Adjoint Principal assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Sidi Ali Nasr-Allah », dont l'immatriculation a été demandée par M. le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce, au nom et pour le compte du Domaine privé de l'Etat Tunisien, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 56.966, déposée le 17 février 1958, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 25 février 1958.

Les opérations ont été closes définitivement le 25 septembre 1958. La propriété bornée consiste en terrains bâtis et non bâtis d'une contenance dénoncée de 15 hectares. Celle résultant du bornage est de 47 hectares 78 ares 70 centiares.

L'immeuble se trouve situé à Sidi Ali Nasr-Allah même, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord, Au Sud, A l'Est et A l'Ouest : la Réq. 53.200. Elle forme une enclave dans la Réq. 53.200.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302), pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Sidi Amor Bou Hadjela, le Gouverneur de Kairouan ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE BEJA

4. — Suivant procès-verbal dressé par M. Mohamed Ben Hamida Kchouk, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Oued El Louza », dont l'immatriculation a été demandée par M.

Tahar Ben Mustapha Ben Ahmed El Boubakri et consorts, en qualité de copropriétaires, suivant réquisition N° 57.172, déposée le 13 janvier 1960, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 19 janvier 1960.

Les opérations ont été closes définitivement le 28 avril 1960. La propriété bornée consiste en une terre nue, d'une contenance dénoncée de 170 ha. environ, mais qui est en réalité de 213 ha. 07 a. environ.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Nord : T. 39.098 et T. 175.211,

Sud : Héritiers Ali Ben Salah,

Ouest : T. 175.211 et T. 21.027,

Est : T. 15.621, T. 35.233 et Héritiers Boubaker.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302), pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Tébourouk, le Gouverneur de Béja ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE BEJA

5. — Suivant procès-verbal dressé par M. Mohamed Ben Kehouk, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « El Hamri 55 », dont l'immatriculation a été demandée par M. Tahar Ben Mustapha Ben Ahmed El Boubakri et consorts, en qualité de copropriétaires, suivant réquisition N° 57.173, déposée le 13 janvier 1960, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 19 janvier 1960.

Les opérations ont été closes définitivement le 27 avril 1960. La propriété bornée consiste en une terre nue, d'une contenance dénoncée de 50 ha. environ, mais qui est de 56 h. 64 a. 00 ca.

L'immeuble se trouve situé à Oued El Louz, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Nord et Sud : Héritiers Ali Ben Salah El Boubakri,

Ouest : T. 21.027,

Est : T. 10.972.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302), pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Tébourouk, le Gouverneur de Béja ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE BEJA

6. — Suivant procès-verbal dressé par M. Hassan Moncef, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Ard El Béji El Messoudi », dont l'immatriculation a été demandée par M. Hassouna Ben Ali Ben Mohamed El Boubakri et consorts, en qualité de copropriétaires, suivant réquisition N° 57.186, déposée le 13 février 1960, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 23 février 1960.

Les opérations ont été closes définitivement le 12 juillet 1960. La propriété bornée consiste en terres de labours d'une contenance dénoncée de 150 ha. environ mais qui est de 291 ha 64 a 00 ca.

L'immeuble se trouve situé à Oued El Louz, Cheikhat du Krib, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Nord : Réq. 57.172 et Réq. 53.518,

Sud : T. 21.027,

Ouest : T. 175.211 et T. 21.027,

Est : Réq. 53.518, T. 35.233, T. 10.972 et T. 27.824.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302), pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Tébourouk, le Gouverneur de Béja ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE BEJA

7. — Suivant procès-verbal dressé par M. Somrani Slaheddine, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « El Hamri et Djedadir », dont l'immatriculation a été demandée par M. Hessoune Ben Younès Ben M'hamed Ben Mansour et consorts, en qualité de copropriétaires, suivant réquisition N° 57.200, déposée le 31 mars 1960, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 5 avril 1960.

Les opérations ont été closes définitivement le 18 juillet 1960. La propriété bornée consiste en terres nues, d'une contenance dénoncée de 30 ha. environ, mais qui est en réalité de 26 ha.

L'immeuble se trouve situé Djebel Labiodh Cheikhat d'Ouled Gacem, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Nord : T. 145.869,

Est : Oued Khelef, Chabet El Melah et Chabet Rouguiba et au delà Boujemaâ Ben Mabrouk et consorts, Saâd Ben Kalifa,

Sud : Oued Khelef,

Ouest : Ayachi Ben Farhat Ben Ejayed, une enclave appartenant à ce dernier.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302), pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Béja, le Gouverneur de Béja, ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE-ENQUETE

GOUVERNORAT DE GAFSA

Suivant procès-verbal dressé par M. Mustapha Hamoudia Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage enquête de la propriété appelée « Forêt domaniale du Djebel Djelabia Etat », dont l'immatriculation a été demandée par M. le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, pour l'Etat en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 54.540, déposée le 21 juillet 1949, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 2 Août 1949.

Les opérations ont été closes définitivement le 19 décembre 1960. La propriété bornée consiste en bois et broussailles, d'une contenance dénoncée de 10.750 ha.

L'immeuble se trouve situé à 32 K au Nord de Metlaoui, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Sud : Le Titre Foncier 10.743,

A l'Est : le bas des pentes Est du Djebel Djelabia, puis le bas des pentes Sud-Ouest et Nord-Est du Kef El Khorra, en passant à environ 200 m. au Nord de la vois ferrée de Sousse à Henchir Souatir,

Au Nord : le bas des pentes Nord du Djebel Djelabia puis le bas des pentes du massif de Bled El Guebli pour atteindre la frontière Algéro-Tunisienne,

A l'Ouest : la frontière Algéro-Tunisienne passant par les Djebels Zragua et Djenane Krezouf.

Le présent avis fera courir le délai de trois mois fixé par l'article 6 du décret du 4 avril 1890 (13 chaâbane 1307), pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Metlaoui, le Gouverneur de Gafsa ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

AVIS DE BORNAGE

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

1. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Ardh Kheira », située à Kirch El Ghaaba (Djebel Lahmar), Cheikhath de Ras-Tabia, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 25.463, par M. El Béji ben Abdelkader (dit Kaddoui ben El Béji El-Ariani), en qualité de propriétaire, sera effectué le 2 février 1961, par M. Taoufik Zahar, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 16 heures, devant le poste de Police de Franceville.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

2. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Harnout Mebarka », située à Tunis, Souk des Orfèvres, N° 115 et 117, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 26.267, par Madame Naccache Laure, épouse Guez Michel, en qualité de propriétaire, sera effectué le 1^{er} février 1961, par M. Ezedine Bougriba, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 h. 30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

3. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « O.R.T. Tunisie II », située à Tunis, 50, rue des Salines, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 26.598, par M. Elie Nataf, pour l'Association française pour le développement du travail industriel et agricole, en qualité de propriétaire, sera effectué le 1^{er} février 1961, par M. Ezedine Bougriba, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 15 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

4. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Ardh El Fath », située à Djebel Lahmar, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 26.873, par Madame Zohra bent Ali Lakhdar Tébourski, pour la fondation habous El Moujahed, en qualité de propriétaire, sera effectué le 3 février 1961, par M. Taoufik Zahar, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30, devant le poste de Police de Franceville.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

5. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Traadaa El-Baccouche », située à Djebel Lahmar, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 26.898, par Madame Clotilde Casaluce, V^o Jean Nicolas Mangani et autres, en qualité de copropriétaires, sera effectué le 3 février 1961, par Monsieur Zahar, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 h. 30, devant le poste de Police de Franceville.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

6. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Charles 18 », située à La Goulette, boulevard Général de Gaulle, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 26.899, par M. Monchicourt André Arthur et consorts, en qualité de copropriétaires, sera effectué le 1^{er} février 1961, par M. Mohamed Ali Abbès, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

7. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Dar Khemaïs II », située à La Goulette, rue Baal, N° 3, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 26.901, par Monsieur Khemaïs ben Salah ben Mansour, en qualité de propriétaire, sera effectué le 1^{er} février 1961, par Monsieur Ali Abbès, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 h. 30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

8. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Melk Tanfous » située à Tunis, rue Bab-Saâdoun, impasse Kabani N° 3, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 26.904 par M. Yahia Ben Kacem Ben Tanfous et son frère, en qualité de co-propriétaires sera effectué le 31 Janvier 1961 par M. Bougriba Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 15 h. 30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

9. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Ardh Laagine » située à Tunis, sur la route de la Marsa, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 26.907 par M. Hassen ben Ahmed Dahane pour la fondation habous Laagine, en qualité de propriétaire, sera effectué le 2 Février 1961 par M. Mohamed Ali Abbès, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14 h. 30 sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

10. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Rosalie 16 » située à la Goulette, rue Saturne, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 26.910 par M. Papolla Pierre, et consorts, en qualité de co-propriétaires, sera effectué le 1^{er} Février 1961 par M. Abbès, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 15 heures, sur la propriété même

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

11. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Olivette El Kortassi » située à Kerch el Ghaba, Cheikhath de l'Ariana, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 26.911 par M. Mohamed ben El Hédi ben Zahar, pour la fondation habous Kahl El Ayoun, en qualité de propriétaire, sera effectué le 2 Février 1961 par M. Taoufik Zahar, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

12. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Ardh El Mahjoub », située à Ras Tabia (Tunis), dont l'immatriculation a été requise sous le N° 26.912 par M. Mustapha ben Khemaïs El Mahjoub, pour la fondation habous Sidi El Mahjoub, en qualité de propriétaire, sera effectué le 2 février 1961 par M. Taoufik Zahar, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 h. 30, devant le poste de police de Franceville.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

13. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Haoual II », située à Tunis, 117, rue Sidi Mahrez, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.914 par M. Ahmed ben Mohamed El Kaoual et autres, en qualité de copropriétaires, sera effectué le 1^{er} février 1961 par M. Ezedine Bougriba, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

14. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Jojaci », située à la Marsa-Résidence, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.921 par M. Zucca Pierre François,

en qualité de propriétaire, sera effectué le 2 février 1961, par M. Abbès, Géomètre assermenté du Service Topographique.
Le rendez-vous est fixé à 10 h. 30, sur la propriété même.

GOVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

15. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Dar Barhouma », située à la rue de la Rabta à Mellassine Tunis, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.929 par M. Brahim ben Mostefa ben Mohamed ben Ali Derouiche, en qualité de propriétaire, sera effectué le 31 janvier 1961 par M. Bougriba, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30, sur la propriété même.

GOVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

16. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Dar El Fatah », située à Mellassine, rue de la Rabta, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.930 par M. Brahim ben Mostefa ben Mohamed ben Ali Derouiche, en qualité de propriétaire, sera effectué le 31 janvier 1961 par M. Bougriba, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 h. 30, sur la propriété même.

GOVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

17. — Le bornage provisoire de la propriété dite « la Marsa Habitat » située à Sidi Bou-Selsela, à la Marsa, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.935 par M. le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce, pour l'Etat Tunisien, en qualité de propriétaire, sera effectué le 2 février 1961 par M. Abbès, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30 sur la propriété même.

GOVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

18. — Le bornage provisoire de la propriété dite El-Ariana Habitat II située à El Ariana, en bordure de la route de Djaffar et Amor Bou Khetioua, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.936 par M. le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce pour l'Etat, en qualité de propriétaire, sera effectué le 1^{er} février 1961 par M. Taoufik Zahar, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 16 heures, sur la propriété même.

GOVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

19. — Le bornage provisoire de la propriété dite « El Ariana, Habitat I », située à El Ariana, en bordure de la route de Djaffar, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.937 par M. le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce pour l'Etat, en qualité de propriétaire, sera effectué le 1^{er} février 1961 par M. Taoufik Zahar, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14 h. 30, sur la propriété même.

GOVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

20. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Bouchiba I », située dans la forêt de l'Ariana, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.938 par M. Hamida ben Mohamed ben Salah Bouchiba, en qualité de propriétaire, sera effectué le 1^{er} février 1961 par M. Taoufik Zahar, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30, devant le poste de Police d'El Ariana.

GOVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

21. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Zina 54 » située à rue El Hafir, Impasse des Chérifs N° 29, à Tunis, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.942 par M. Brahim ben Salah ben Yahia ben Gueffrache, en qualité de propriétaire, sera effectué le 31 janvier 1961 par M. Bougriba, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14 h. 30 sur la propriété même.

GOVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

22. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Ez-Zohra 80 », située à Tunis, rue des Teinturiers N° 166 et 168, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.970 par Madame Douja bent Mostafa Kaysarli, en qualité de propriétaire, sera effectué le 31 janvier 1961 par M. Taoufik Zahar, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures, sur la propriété même.

GOVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

23. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Mahmoud XV », située à Tunis, 23, 25 et 27, rue des Silos, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.971 par M. Salem ben Belgacem Es-Seddik, pour son fils mineur Mahmoud, en qualité de propriétaire, sera effectué le 31 janvier 1961 par M. Taoufik Zahar, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30, sur la propriété même.

GOVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

24. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Mounir I », située à la rue En-Nahdi N° 20 à Tunis, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.975 par M. Mohamed ben Salah ben Hadj Mohamed Es-Seghaier, en qualité de propriétaire, sera effectué le 31 janvier 1961 par M. Abbès, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30, sur la propriété même.

GOVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

25. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Siraj », située rue En-Nahdi, n° 22 à Tunis, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.976 par M. El Mehrezi ben El Monji ben Salah Ez-Zerbi, en qualité de propriétaire, sera effectué le 31 janvier 1961 par M. Abbès, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 h. 30, sur la propriété même.

GOVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

26. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Es-Setha », située rue Sidi El-Béchir n° 29, et rue du Mornag n° 23, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 27.072 par M. M'hamed Ali, dit Mahmoud Bouzaïane, en qualité de propriétaire sera effectué le 31 janvier 1961 par M. Abbès, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 15 heures, sur la propriété même.

GOVERNORAT DE BIZERTE

27. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Dar Ennouzha III », située à Bizerte, rue du Navet n° 2, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 57.290 par M. Ali ben Mohammed ben Kheïfa Trabelsi et consorts, en qualité de propriétaires, sera effectué le 2 février 1961 par M. Tahar Cherif, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30, sur la propriété même.

GOVERNORAT DE BIZERTE

28. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Vi'la Hayat II », située au quartier de Sidi Salem, banlieue de Bizerte, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 57.293 par M. Mohammed ben Mahmoud ben Mohammed Tebourbi, en qualité de propriétaire, sera effectué le 3 février 1961 par M. Tahar Cherif, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30, sur la propriété même.

GOVERNORAT DE BIZERTE

29. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Ardh Essaada III », située à Aïen Meriem, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 57.296 par M^{me} Assia bent Mokhtar ben Mohamed El Khamassi et M. Mohamed El Habib ben Bechir Torki, en qualité de copropriétaires, sera effectué le 2 février 1961 par M. Béji Châabane, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30 sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE BIZERTE

30. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Salwa I », située sur la route de Aïen Meriem, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 57.297 par M^{me} Assia bent Mokhtar ben Mohammed El Khamassi, épouse Kacem ben Ali El Gharbi, en qualité de propriétaire, sera effectué le 2 février 1961 par M. Béji Chaâbane, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 h. 30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE BIZERTE

31. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Naïma 16 », située à Sidi Salem, Bizerte 57, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 57.298 par M. Mustapha ben Amor ben Larbi Essid, en qualité de propriétaire, sera effectué le 6 février 1961 par M. Béji Chaâbane, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30, sur la propriété même.

ERRATUM

Sur l'avis de bornage N° 8, paru au J.O.R.T. des 13-16 décembre 1960, lire comme numéro de réquisition 57.261 au lieu de 57.264 indiqué par erreur.

Le reste sans changement.

ERRATUM

Sur l'avis de bornage N° 7, paru au J.O.R.T. des 13-16 décembre 1960, afférent à la réquisition N° 57.257, lire après « géomètre assermenté du Service Topographique ». Le rendez-vous est fixé à 10 heures, sur la propriété même.

CONSERVATION DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

Rectificatif au J.O.R.T. n° 54, des 25-29 novembre 1960, page 1504 :

Au lieu de : Rosita,

Lire : Rasita;

Au lieu de : Houazet El Kemissi,

Lire : Houazet El Kenissi;

Au lieu de : Ouerghemi,

Lire : El Ouergh.

Tunis, le 19 décembre 1960.

Le Conservateur de la Propriété Foncière,
BAHRI GUIGA.

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 27.091

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition N° 27.091, déposée au Tribunal Immobilier de Tunis, le 31 décembre 1960, M. Mahmoud Ben Cheikh Taieb Beïram, Tunisien, Instituteur, demeurant à Tunis, 16, rue des Juges, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée « Bir Jouanah », consistant en une parcelle complantée d'oliviers, située à la Kriba de Mornag, sur la route d'Hamam-Lif au Mornag, Gouvernorat de Tunis-Banlieue, Justice cantonale de la Banlieue, d'une contenance de 3 ha, environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Bir Jouanah »,

b) Qu'elle est sa propriété et celle de ses deux frères Hédi et Ahmed, par tiers entre eux,

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel,

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : une piste la séparant de la parcelle dite Houch Amira appartenant aux héritiers de Cheikh Ahmed Beïram et M. Mohammed Ben Othmane.

A l'Est : la propriété de l'Italien Emmanuel Di Stefano immatriculée,

Au Nord : la Saniat des consorts Hadj Amor El Kalladi dont Abdallah.

A l'Ouest : la Saniat de M. Bakar Chebil sur une partie et sur le restant Saniat Sabbagh appartenant aux héritiers Cheikh Taieb Beïram dont le requérant et ses frères.

REQUISITION N° 53.271

GOUVERNORAT DE KAIROUAN

Il est porté à la connaissance des tiers intéressés que par décision rendue le 15 octobre 1960, le Tribunal Immobilier statuant sur la Réquisition N° 53.271, introduite le 17 février 1944, par Amor Ben Ettahar Slama, et autres agissant en tant que codévolutaires de la fondation Habous du Cheikh Ali Ben Slama Ettedjibini pour requérir au nom de ladite fondation l'immatriculation d'un immeuble sis Ettedjibini, à 18 kms. à l'Ouest de Kairouan, sur la route de Sidi Abdallah, Gouvernorat de Kairouan, a décidé que l'immatriculation serait désormais poursuivie au profit de :

1° La fondation Habous Ben Slama.

2° Fatma Bent Mohamed El Fassi.

3° Taieb Ben Cheikh Hafaïed El Fassi.

4° Fatma Bent El Hadj Mahmoud El Hammami.

5° Mohamed Ben El Hadj Hamouda El Fassi.

6° ses sœurs Jenina et Khedija.

7° El Hadj Mohamed El Habib Ben Mohamed Ben Kacem Erremah.

8° ses frères et sœurs Mustapha, Mohamed El Mokhtar, Khedija, Chadlia, Zekia.

9° Ahmed Ben Mohamed Daya.

10° Sassi Ben Boubaker Ben Ali Daya et son frère Mohamed.

11° Kacem Ben Fredj Ellesis.

12° Kacem Ben Mohamed Jaouahdou.

13° Brahim Ben Kacem Ben Mohamed Jaouahdou.

14° ses frères et sœurs Boubaker, Salem, Jenina, Mahbouba et Halima.

15° Mohamed El Gaâloul Ben Mohamed El Kefi.

16° Mohamed Ben Ammar El Kefi et ses frères Hassen et Mohamed Ezzine.

17° Sadok Ben Mohamed Ettouhami.

18° Ses frères et sœurs : Taouhami, Hancuna, Zinib, et Jannette.

19° Manoubia Bent Amor El Hamra Errejichi.

20° Sassi Ben Farhat Ben Mohamed Guargueb.

21° Ses frères et sœurs : Ali, Mahbouba, et Halima.

22° Halima Bent Salah Guargueb.

Et ce au prorata de leurs droits successoraux indiqués dans la dite décision.

Le présent avis, fera courir un délai de deux mois, pour la déclaration des oppositions, devant M. le Président du Tribunal Immobilier, à Tunis, ou M. le Gouverneur de Kairouan, ou M. le Juge Cantonal de Kairouan.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE PROVISOIRE

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

1. — Suivant procès-verbal dressé par M. Mohamed Bou-naira, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Zeinouba II », dont l'immatriculation a été demandée par M. Mohamed ben Ahmed ben Ameur, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 26.860, déposée le 28 Juillet 1958, et dont un

extrait a été inséré au Journal Officiel du 5 Août 1958.

Les opérations ont été closes définitivement le 16 Juillet 1960. La propriété bornée consiste en un magasin, d'une contenance dénoncée de 25 mètres carrés environ.

L'immeuble se trouve situé à Tunis, 124, rue Bab-Souïka, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord-Est : Brahim Ben Salah Ftair ;

A l'Est : Habous Mosquée ;

Au Sud-Est : R. : 26.617, et Mohamed Ben Zaïd ;

A l'Ouest : la Place Bab-Souïka ;

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302), pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Tunis Nord, le Gouverneur de Tunis et Banlieue ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

2. — Suivant procès-verbal dressé par M. Bouraoui ben Ali, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Ardh El Allouani », dont l'immatriculation a été demandée par la Caisse Foncière, au nom de M. Ahmed ben Allouane ben Mohamed Ellamti, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 52.410, déposée le 18 novembre 1941, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 27 novembre 1941.

Les opérations ont été closes définitivement le 2 avril 1959. La propriété bornée consiste en une olivette, d'une contenance dénoncée de 15 ha. 75 a., mais qui, d'après le plan, est de 11 ha. 77a. 88 ca.

L'immeuble se trouve situé à 1 km. environ au Nord de Sidi Allouane, conformément aux indications du placard de la réquisition.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Parcelle 1 :

Au Nord : El Hadj Mabrouk Abid, Abdelkader Baffoum, héritiers Ali Mâatoug ; à l'Est : Ali ben Mohamed Aïssa Essafi, Habib ben Ali Guenana, Mokhtar ben Mohamed Ellamti, héritiers Hadj Mahmoud Lazâar, Hadj Hassoun ben Kacem Essafi, Mohamed Bhar Essafi, Hadj Mohamed ben Mabrouk ben Hadj Allouane, Hadj Ahmed Lazâar. Au Sud : Hadj Youssef ben Ali ben Allouane. A l'Ouest : Aouïcha bent Mohamed Ellamti, un sentier et Mokhtar ben Mohamed Ellamti.

Parcelle 2 :

Au Nord et à l'Est : un sentier ; au Sud : Aouïcha bent Mohamed Ellamti. Au Sud : Hadja Aïcha bent M'Barek.

Parcelle 3 :

Au Nord et à l'Est : Aouïcha bent Mohamed Ellamti. Au Sud : Hadj Youssef ben Ali ben Allouane. A l'Est : Hadja Aïcha, Hadj Hassen Gader, Mohamed El Ghandaoui.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Mahdia, le Gouverneur de Sousse ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

3. — Suivant procès-verbal dressé par M. Bouachour M'Hamed, Ingénieur des Travaux de l'Etat assermenté, il a été procédé du bornage provisoire de la propriété appelée : Zoumordiate, dont l'immatriculation a été demandée par M. Amor Besbès, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 52.446, déposée le 3 décembre 1941, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 11 décembre 1941.

Les opérations ont été closes définitivement le mercredi 2 mars 1960, à 12 heures. La propriété bornée consiste en une parcelle de terre nue et une olivette, d'une contenance dénoncée de 4 hectares et qui est en réalité de 3 ha. 99 a. 40 ca.

L'immeuble se trouve situé aux environs de Zéramdine, au lieu dit : Chaabet El Mâa, Délégation de Djemmal (à 2 km. environ au Nord de Zéramdine, sur la route Mc. 94 de Zéramdine à Djemmal), conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Les confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : Farih ben Amor Chaâbane, Ameur ben Hadj Hassen Ech-Cherif et Mabrouk ben Salem Ech-Cherif ;

A l'Ouest : Fredj ben El Hadj Hachemi Farhat ;

Au Sud : Salem ben Fredj Guedada et Hadj Abdelkrim Ech-Cherif ;

A l'Est : Héritiers Belgacem ben Ahmed Ech-Cherif et héritiers Hassen ben El Mabrouk Essoussi ;

Enclaves : Héritiers Belgacem ben Ahmed Ech-Cherif.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Djemmal, le Gouverneur de Sousse ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DU KEF

4. — Suivant procès-verbal dressé par M. Nourredine ben Salah Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : Henchir Ahmed ben Salem I, dont l'immatriculation a été demandée par M. Ahmed ben Salem ben Ali Debbich, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 56.888, déposée le 17 avril 1957, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 23 avril 1957.

Les opérations ont été closes définitivement le 24 juin 1959. La propriété bornée consiste en terres de labours, d'une contenance dénoncée de 103 hectares 50 ares, mais qui est de 165 h. 87 a. 48 ca.

L'immeuble se trouve situé, au lieu dit « El Hemada », cheïkhat d'Es-Soualem, Délégation de Maktar, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

L'îlot comprenant les parcelles 1 et 2 :

Au Nord : Mohamed ben Amor Gaaïr ;

A l'Ouest : Amar ben Ahmed ben Maâmar ;

Au Sud : héritiers Saïd ben Belgacem ben Salah ;

A l'Est : la piste de Maktar à Sekerna et au-delà Abdallah et Hédi ben Amar ;

Parcelle 4 :

Au Nord : les héritiers Saïd ben Belgacem ben Salah ;

A l'Ouest : Mohamed ben Abdallah ben Salah ;

Au Sud : les héritiers Ali Debbiche ;

A l'Est : la piste de Maktar à Sakerna et au-delà la réquisition même.

L'îlot comprenant les parcelles N°s 3, 5, 6, 7, 14, 21, 22, 23, 25, 26 et 27 :

Au Nord : Abdallah et Hédi ben Amar, Amar ben Deloula, Mohamed ben Abdallah ben Salah, Sahbi ben Jmouïa, Hamadi ben Mohamed ben Salah, Mohamed ben Amor Gaaïr, Belgacem ben Mohamed El Hamoudi, Ali ben Gueriouï ;

A l'Ouest : la piste de Maktar à Sekerna et au-delà les héritiers Ali Debbich ;

Au Sud : les héritiers Ouled M'Shahel et les héritiers Amor et Mokhtar ben Mohamed ben Salem ;

A l'Est : Ali ben Gueriouï, Belgacem ben Saâd ben Naoui, Brahim ben Ali ben Abdallah, Ali ben Ayed, Taïeb ben Chelbia, Abdallah ben Salem ben Abdallah, Abderrahmane ben Ali ben Ahmed, Ammar Belletri, les héritiers Taïeb ben Blel, Mohamed ben Ali Dhaou, les héritiers Amor et Mokhtar ben Mohamed ;

Parcelle 8 :

Au Nord : Belgacem ben Saâd ben Naoui ;

A l'Ouest : Abdallah ben Salem ben Abdallah et Ali ben Gueriouï ;

Au Sud : Belgacem ben Saâd ben Naoui ;

A l'Est : Ismaïl ben Mohamed ben Ahmed ;

Parcelle 9 :

Au Nord : Ali ben Gueriouï;
 A l'Ouest : Brahim ben Ali ben Abdallah;
 Au Sud : Brahim ben Ali ben Abdallah;
 A l'Est : Hassine ben Guessia;

Parcelle 10 :

Au Nord : Ali ben Gueriouï;
 A l'Ouest : héritiers Ouled Hamouda;
 Au Sud : Ali ben Gueriouï;
 A l'Est : Ali ben Mohamed ben Harrath;

Parcelle 11 :

Au Nord : Abdallah ben Salah Souda;
 A l'Ouest : Abdallah ben Salem ben Abdallah;
 Au Sud : Belgacem ben Ahmed ben Dhib;
 A l'Est : Ali ben Ayed.

L'ilot comprenant les parcelles 12 et 13 :

Au Nord : Ali ben Guerouï ben Khlif;
 A l'Ouest : Brahim ben Ali ben Abdallah et Abdallah ben Salem ben Abdallah;
 Au Sud : Abdallah ben Salem ben Abdallah;
 A l'Est : la piste N° 729 et au-delà les héritiers Ouled Hamouda;

L'ilot comprenant les parcelles N°s 15 et 16 :

Au Nord : Brahim ben Ali ben Abdallah et Abdallah ben Salem ben Abdallah et Ali ben Ayed;
 A l'Ouest : Abdallah ben Salem ben Abdallah;
 Au Sud : Hafaïedh ben Abdallah ben Ali, Abdallah ben Salem ben Abdallah, Mohamed ben Daghbouj, Abdallati ben Salem ben Abdallah, héritiers El Beyleyia;
 A l'Est : la piste N° 729 et au-delà, Ayachi ben Mohamed ben Aouidète et consorts;

Parcelle 17 :

Au Nord : Ayachi ben Mohamed ben Aouidète;
 A l'Ouest : Ayachi ben Mohamed ben Aouidète;
 Au Sud : Mohamed ben Ali ben Blel;
 A l'Est : Ali ben Gueriouï et Abdallah ben Salem ben Abdallah.

Parcelle 18 :

Au Nord : Mohamed ben Ali ben Blel;
 A l'Ouest : Ayachi ben Mohamed ben Aouidète;
 Au Sud : piste d'Aïn Serdouk à Maktar et au-delà, les héritiers Ahmed ben Salah;
 A l'Est : Abdallah ben Salem ben Abdallah;

Parcelle 19 :

Au Nord : Ali Ayed, Taïeb ben Chelbi, Abdallah ben Salem ben Abdallah;
 A l'Ouest : Abdallah ben Salem ben Abdallah ou Ayachi ben Mohamed Aouidète;
 Au Sud : Abdallah ben Salem ben Abdallah, Youssef ben Taïeb ben Ali;
 A l'Est : Abdallah ben Salem ben Abdallah, Mohamed Deghbouj, Ayachi ben Mohamed ben Aouidète;

Parcelle 20 :

Au Nord : Hassen ben Taïeb ben Belgacem;
 A l'Ouest : Youssef ben Taïeb ben Ali;
 Au Sud : Youssef ben Taïeb ben Ali;
 A l'Est : Abdallah ben Salem ben Abdallah;

Parcelle 24 :

Au Nord : Hafaïed ben Abdallah;
 A l'Ouest : les héritiers Abdallah ben Ali ben Mohamed;
 Au Sud : héritiers Abdallah ben Ali ben Mohamed;
 A l'Est : héritiers Abdallah ben Ali ben Mohamed.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Maktar, le Gouverneur du Kef ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE-ENQUETE

GOUVERNORAT DE BEJA

Suivant procès-verbal dressé par M. Meftah Mohamed, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage de la propriété appelée : « Forêt domaniale du Djebel Abiod II », dont l'immatriculation a été demandée par M. le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, pour l'Etat, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 54.769, déposée le 29 Décembre 1949, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 10 Janvier 1950.

Les opérations ont été closes définitivement le 24 Juillet 1960. La propriété bornée consiste en un Djebel de bois et broussailles, d'une contenance dénommée de Cent huit hectares (108 h.).

L'immeuble se trouve situé à environ 6 km. à l'Ouest du village de Djebel Abiod, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Contrairement aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation, l'immeuble ne se trouve pas, mais est situé.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Hadi Abacha et consorts ;
 Au Sud B. 1 à B. 8 : Belgacem ben Aliala et consorts ;
 A l'Est : de B. 8 à B. 12 : Ali ben Mahmoud et Consorts ;
 Zammel et consorts, Hamza ben Ak ben Salem et consorts ;
 Rabah Aneur ;
 Au Nord-Est : de B. 12 à 26 : Othman ben Achour et consorts ; Hamza ben Ak ben Salem et consorts ;
 Belgacem ben Naceur et consorts ;
 A l'Ouest : par une piste forestière.

Le présent avis fera courir le délai de trois mois fixé par l'article 6 du décret du 4 avril 1890, pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Béja, le Gouverneur de Béja ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

AVIS DE BORNAGE

GOUVERNORAT DE SOUSSE

1. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Chebila », située à Bir Ammach, forêt d'oliviers de Téboula, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 51.528, par M. M'hamed Ben Brahim Chebil, en qualité de propriétaire, sera effectué le 10 février 1961, par M. Mohamed Thabet, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, au Bureau du Cheikh de Téboula.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

2. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Shell Ksar-Hellal », située à Ksar-Hellal, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 57.163, par M. Cabrol André, pour la Société Shell, en qualité de propriétaire, sera effectué le 11 février 1961, par M. Babba, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

3. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Kaât El Ahd El Djedid », située à Téboula, au quartier Essaouala, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 57.207, par M. Essadok ben Salah ben Kassem Nouira et autres, en qualité de copropriétaires, sera effectué le 10 février 1961, par M. Babba, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

4. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Fatehia », située à Mahdia, avenue Gambetta, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 57.210, par M. Mohamed Ben Mohamed Ben Ahmed Baccar, en qualité de propriétaire sera effectué le 9 février 1961, par M. Babba, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

5. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Hamdoune II », située à Mahdia, rue Jamaâ Slimène, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 57.243, par M. Abdelhamid Ben Hamouda, en qualité de propriétaire, sera effectué le 9 février 1961, par M. Babba, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

6. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Es-sabate », située à Mahdia, rue de l'Egalité, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 57.244, par M. Abdelhamid Ben Hamouda, en qualité de propriétaire, sera effectué le 9 février 1961, par M. Babba, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 11 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

7. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Propriété Zbid », située à 1 Km 500, de Bekalta, sur le chemin de Sidi Zbidi, à l'Ouest du Marabout, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 57.252, par M. Mohamed Ben Ahmed Ben Saâd et son frère, en qualité de copropriétaires, sera

effectué le 9 février 1961, par M. Thabet, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, au Marabout de Sidi Zebidi.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

8. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Taoufik Afif et Sfar », située à El Khima et El Khatha, Délégation de Mahdia, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 57.262, par M. Mohamed Taoufik Ben Mohamed Ben Chaâbane, en qualité de propriétaire, sera effectué le 11 février 1961, par M. Thabet, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, à la Délégation de Mahdia.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

9. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Er-Raoudha X », située à Ksar Hellal, rue Tahar Sfar, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 57.278, par M. Bennoar Ben Mohamed El Gafsi El Helal, en qualité de propriétaire, sera effectué, le 11 février 1961, par M. Babba, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

10. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Dar El Hana 75 », située à Zaouiet Koutéche, 500 m. à l'Est de Djemmal, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 57.279, par M. Mostepha Ben Ahmed Ben Hadj Gouider, en qualité de propriétaire, sera effectué, le 13 février 1961, par M. Mohamed Thabet, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE

PHOTOCOPIE DES TITRES DE PROPRIETE

(Loi N° 59-89 du 5 août 1959)

Conformément aux dispositions de l'article 7 ter nouveau du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tous intéressés

qu'il a été procédé d'office à la photocopie des titres de propriété suivants :

NUMEROS DES TITRES anciens	NUMEROS DES TITRES nouveaux	NOM DE LA PROPRIÉTÉ	NOM DU PROPRIETAIRE
5.807	275.420	« Le Bouquet Sfax »	Mimoun Nessim ben Youssef et autres.
7.276	275.421	« Gabès Ecoles »	L'Etat.
7.680	275.422	« Umberto Gabès »	Pariente Giuseppe.
7.722	275.423	« Henry Gabès »	Boukobza Lalou ben Mouchi.
7.834	275.424	« Sardaigne Gabès »	Tomasi Guiseppe fils de Cosimo.
7.835	275.425	« Mabrouka Gabès »	Agius Giovanni Maria.
7.845	275.426	« Gozzo »	Agius Jean Marie.
7.846	275.427	« Sauveur Gabès »	Calléja François Paul Nicolas.
8.005	275.428	« Sainte Lucie »	Mohammed ben Salah ben Rejeb ben Ameur.
8.356	275.429	« Léonilda »	Boukhobza Daniel de Moïse dit Bichi.
8.513	275.430	« Margherita Gabès »	Pariente Guiseppe.
10.983	275.431	« Postes Gabès »	L'Etat Tunisien.
12.237	275.432	« Villa Rosina Gabès »	Resegno (Francesco di Antonio).
13.734	275.433	« Monopoles Etat »	L'Etat Tunisien.
14.126	275.434	« Rouinya »	Mohammed dit Bou Rouina ben El Hadj Rejeb ben Hassine ben Amara.
14.758	275.435	« Contrôle Civile de Gabès »	L'Etat Tunisien.
14.767	275.436	« Chagrania »	Ali ben El Kilani ben Chagra.
15.213	275.437	« Chinat Etat »	L'Etat Tunisien.
15.271	275.438	« Kilanya »	Ali ben El Kilani ben Chagra.
15.272	275.439	« Jilanya »	Ali ben El Kilani ben Chagra.
15.817	275.440	« Edjed »	Mahmoud Hebib ben Nacer El Bedani El Menzeli El Gabessi
17.317	275.441	« Charlotte Catherine »	Seroussi Sussi ben Houati.
19.366	275.442	« Villa Martini »	Aleya ben Mohammed ben Saïd El Hamrouni.
20.976	275.443	« Angèle Gabès II »	Hssine ben Lahbib ben Salah ben H'med Kabaou.
21.120	275.444	« Villa Rose Gabès »	Boukhobza Yacoub ben Liahou.
21.448	275.445	« Jarra voie ferrée »	L'Etat Tunisien.
21.652	275.446	« Fitourya voie ferrée »	Le Cheikh Fitouri ben Khalifa ben Ali ben Hassine El Himdani El Metoui.
21.954	275.447	« Chinat gare Menzel »	L'Etat Tunisien.
22.975	275.448	« Saïda Gabès »	Labi Baruch fils d'Abraham.
28.341	275.449	« Bou Nouh »	Mohammed ben Youssef.
28.654	275.450	« Khallef »	Sroussi Chaloum de Liaou.
30.856	275.451	« Berreby »	Zitouni ben Sadok ben El Hadj Amor ben Hammouda.
31.678	275.452	« Patin »	Sayada Nessim.
31.680	275.453	« Liaou »	Mimoun Mouchi ben Nessim ben Fayallah.
32.560	275.454	« Semane Toubé »	Sayada Saul ben Choua.
32.568	275.455	« Mabrouka Gabès II »	Béchir ben Ahmed Ben Hadj Salah.
32.701	275.456	« Messaouda »	Seroussi Hai ben Yamine.
33.122	275.457	« Meriem El Hzamia »	Enafti ben M'hamed ben Hadj Ahmed ben Djaber et autre.
33.339	275.458	« Temmane voie ferrée »	L'Etat.
33.340	275.459	« Temmane route »	L'Etat.
33.580	275.460	« Mabrouka Ghariani »	Abdallah ben Ali Mebita.
33.585	275.461	« Zeina I »	Seroussi Haï de ben Yamine.
33.619	275.462	« Maison du Trésor »	Gharbi Julie.
34.714	275.463	« Banque de Tunisie Gabès »	Banque de Tunisie.
34.992	275.464	« Communale Gabès »	Commune de Gabès.
35.284	275.465	« Essouville »	Ali dit Aleya ben Mohammed ben Saïd El Hamrouni.
35.748	275.466	« Habroun »	Sayada Nessim.
36.081	275.467	« Douira »	Mahmoud ben Ali ben El Hadj Mansour.
36.135	275.468	« Soudania »	Hlima bent Abdallah ben El Hadj Hmer ben Djaber.
36.326	275.469	« Mabrouka XXIII »	Abdelssalem ben Athmane ben Hadj Hmed ben Djaber.
36.741	275.470	« Zaratia Gabès »	Kilani ben Hmed ben Hfaied.
36.795	275.471	« El Letifia »	Mohammed ben Abdellatif El Djoumni.
36.836	275.472	« Khdiija »	Ali ben Mohammed El Annabi.
36.919	275.473	« Mariem El Hzamia n° 2 »	Enefti ben M'hamed ben Hadj Ahmed ben Djaber et autres.
37.731	275.474	« Hayouma Gabès »	Salha bent Abdallah ben Mohammed El Gheraïri.
37.780	275.475	« Mezeltoub »	Lahbib ben Nouri ben Lahbib ben Hadj Nouri et autres.
39.272	275.476	« Zina II »	Labidi ben Sassi ben Kilani El Mir et autres.
39.605	275.477	« Imera Carmela »	Mohammed ben Sassi Lahchaïchi.

NUMEROS DES TITRES anciens	NUMEROS DES TITRES nouveaux	NOM DE LA PROPRIÉTÉ	NOM DU PROPRIÉTAIRE
39.710	275.478	« Villa Raymonde III »	Moussa ben Belgacem ben Souid.
39.832	275.479	« Olaf IV »	Mattouk Felix.
39.961	275.480	« Mahbouba V »	Mimoun Jacob de Sassi et autre.
41.260	275.481	« Temmane Thoub II »	L'Office Tunisien de Logement.
41.531	275.482	« Scast »	La Société Commerciale et Agricole du Sud Tunisien.
41.603	275.483	« Jean Baptiste Gabès »	Pradier Jean Baptiste.
41.612	275.484	« Lucie III »	Lopinto Josephine.
41.652	275.485	« Dar Meyer »	Berrebi Mardochée d'Eliaou.
41.705	275.486	« Suzanne Gabès »	Coulon Louis Joseph Paulin.
41.907	275.487	« Sbirsa Gabès »	Mimoun Saül fils de Rahmine.
42.309	275.488	« Mabrouka route I »	L'Etat.
42.688	275.489	« Alba I »	Boukhobza Hagou ben Lalou ou Liaou et autre.
42.689	275.490	« Mahfouda II »	Sadok ben Bougatef ben Lahbib ben Hassine et autre.
43.450	275.491	« Ftima »	Mahmoud ben Boubaker Bechaouch.
45.658	275.492	« Messaouda Gabès II »	Ali ben M'hamed ben Yahia et autre.
45.686	275.493	« Nouara I »	Sassi ben M'hemed Lamine.
46.452	275.494	« Melk Gisele »	Youna ben Fraïm ben Kalifa.
46.541	275.495	« Jennate Gabès »	Abdallah ben El Habib ben El Hadj En-Nouri.
46.573	275.496	« Gabsya Bokobza »	Bokobza Haïm ou Hayem
46.594	275.497	« Mariem route n° I »	L'Etat.
47.195	275.498	« Fortuna VIII »	Es Sellami ben Ali ben Mohammed ben Rejeb.
47.290	275.499	« Jeannot VI »	Cordero Jean Baptiste.
47.397	275.500	« Yousfia Sadok »	Taïeb Fradji de Houia.
47.975	275.501	« Communal Gabès II »	Commune de Gabès.
44.670	275.502	« Mireille V »	Longobardo Catherine.
44.671	275.503	« Victor V »	Ancrî ou Ankri Clément et autres.
44.672	275.504	« Carmela IX »	Berrebi Biris dit M'Bourah fils d'Isaac.
44.673	275.505	« Kairé »	Mohammed ben Trad ben Touhami ben Trad.

Tunis, le 2 novembre 1960.

Le Conservateur de la Propriété Foncière.

BAHRI GUIGA.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J. O. R. T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****J.O.R.T. du Mardi 3 Janvier 1961****AVIS DE VENTE D'UN IMMEUBLE**

Louanges à Dieu :

Maitre Salem El Ajemi, mouhami, rue du Président Hamida El Djerbi, à Sousse, avise le public : qu'au profit de la dame Fathema bent Hassen Mani, demeurant à Hammam-Sousse, Gouvernorat de la dite ville, il sera procédé à l'encontre d'El Kanthaoui ben Khelifa Mani, demeurant au dit lieu, à l'adjudication pour vente de la totalité des dix pieds d'oliviers, situés dans la forêt de Hammam-Sousse, au lieu dit « Garzi » et ayant pour limites :

Au Sud : Mohamed ben Fredj; au Nord : El Hadi ben Salem El Jedidi; à l'Ouest : Gassem El Fekih, et à l'Est : un « mejaz » desservant les dits oliviers et d'autres. Suivant une saisie exécution et en vertu d'un jugement définitif rendu par la Justice cantonale de Sousse sous le N° 1.540.

Sur la mise à prix de cent dinars.

L'adjudication aura lieu le samedi 28 janvier 1961, à 9 heures du matin, à la salle des ventes immobilières du Tribunal de Première Instance à Sousse.

Pour prendre connaissance du cahier des charges, s'adresser au mouhami poursuivant la vente ou au Greffe du Tribunal.

Fait le 22 novembre 1960.

N° 1287.

AVIS DE VENTE D'UN IMMEUBLE

Louanges à Dieu :

Maitre Salem El Ajemi, mouhami, rue du Président Hamida El Djerbi, à Sousse, avise le public : qu'au profit de la dame Aïcha bent Mohamed ben Mansour El Kooli, demeurant à Ksar-Hellal, Délégation de Moknine, Gouvernorat de Sousse, il sera procédé à l'encontre de : Hassen ben Salah ben El Hadj Mohammed Ech-Chaouch et ses frères et sœur : Mahammed, Mehammed et Saleha, demeurant au dit lieu, à la vente, par adjudication de : a) la totalité de la boutique ayant pour limites : au Sud : Hassen El Gharbi; à l'Est : Ahmed ben Gobsia; au Nord : les héritiers de Salah Ech-Chaouch, et à l'Ouest : le trig (chemin) de Monastir où se trouve l'entrée; b) et la totalité des deux boutiques contiguës entre elles, ayant toutes deux pour limites : au Sud : les héritiers de Salah Ech-Chaouch sus-dit; à l'Est : une maison appartenant aux dits héritiers; au Nord : deux boutiques appartenant aux héritiers prénommés, et à l'Ouest : le trig de Monastir où se trouve leur accès, l'ensemble se trouvant rue El Hadj Ali Soua, à Ksar-Hellal, Délégation de Moknine, suivant une saisie-exécution et en conformité d'un jugement définitif rendu sous le N° 15, par la Justice cantonale de Moknine portant condamnation

au paiement de cent soixante dinars et demi, somme qui servira de mise à prix.

L'adjudication aura lieu le samedi 28 janvier 1961, à 9 heures du matin, en la salle des ventes immobilières du Tribunal de Première Instance de Sousse. Pour prendre communication du cahier des charges, s'adresser au mouhami poursuivant la vente ou au Greffe du Tribunal.

Fait le 22 novembre 1960.

N° 1288

*Etude de Maître El Hadi TLILI, avocat à Nabeul***VENTE**

sur saisie immobilière

Poursuivant : Victor TAIEB, propriétaire, demeurant à Kélibia, élisant domicile en l'Etude de son avocat Maître EL HADI TLILI, sise avenue Habib Bourguiba à Nabeul.

Partie saisie : VALENZA GIOVANNI, agriculteur, demeurant à Kélibia.

Motif de la vente : Jugement Civil de Première Instance rendu par le Tribunal de Nabeul le 8 février 1960 sous le N° 7.172, condamnant la partie saisie à payer au poursuivant la somme de trois cent quarante dinars en principal, frais et dommages-intérêts outre l'exécution provisoire.

Ce jugement a été signifié le 26 avril 1960.

A la date du 18 novembre, il a été procédé à une saisie immobilière sur l'immeuble, dont la vente est envisagée.

Immeuble à vendre : La moitié indivise de la totalité d'une parcelle de terre nue, propre aux labours, faisant partie de la zone de culture du henchir « Ben El Aoulad », dénommée « Ben El Aoulad », située au cheikhat de Kélibia, à cinq kilomètres environ au Nord de cette localité.

La dite parcelle a une superficie globale de quinze hectares environ.

Elle a pour limites d'ensemble :

Au Sud : la propriété des héritiers de Mohamed El Arnaout, dont son fils Ahmed, sur une partie, et sur une autre, la propriété d'El Hadj Kordoghli, la propriété de Mohamed Msaken et la propriété de Mohamed Bacha.

A l'Est : la terre de Boubaker Es-Saafi;

Au Nord : sur une partie, la propriété de Pandolfo Nicolas et la propriété de Kacem ben Zakoura, et sur la partie restante, la propriété de Tahfoun El Khatfi;

A l'Ouest : la propriété de Guedara Aouinet.

La dite moitié est échue à la partie saisie par héritage de son père, l'autre moitié revenant à sa co-propriétaire en la personne de sa sœur germaine Rosina Valenza, demeurant à Kélibia.

Adjudication : Il sera procédé à l'adjudication dans la Chambre des Cries

près le Tribunal de Première Instance de Nabeul, à 10 heures du matin, le vendredi 24 février 1961 (mil neuf cent soixante et un), sur une mise à prix de cent dinars, auxquels il y a lieu d'ajouter les frais de poursuites, les droits de mutation et toutes les charges.

Les personnes devant prendre part à ces enchères seront tenues d'obtenir au préalable du Gouvernorat du Cap Bon, l'autorisation nécessaire à cet effet prévue par le décret du 4 juin 1957.

Pour avoir de plus amples renseignements et pouvoir visiter la propriété à vendre, prière s'adresser à l'avocat poursuivant, et pour prendre communication du cahier des charges, prière s'adresser au Greffe du Tribunal.

L'avocat poursuivant :

Maître EL HADI TLILI.

(Signé) : ILLISIBLE.

N° 1365.

Etude de M^e MOHAMED BECHEUR, Avocat à la Cour de Cassation, rue d'Algérie, Sousse.

VENTE

aux enchères publiques sur saisie immobilière

L'adjudication aura lieu le samedi 11 février 1961, à 9 heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivante : Fatma bent Mohamed ben Khelifa ben Romdane, sans profession, demeurant à M'Saken, Délégation de M'Saken, Gouvernorat de Sousse.

Partie saisie : Ahmed ben El Hadj Hassine Mimouna, cultivateur, demeurant à Kehaned, forêt de M'Saken.

Lot unique : Une olivette se composant de 192 jeunes oliviers, dont 144 âgés de 12 ans et 48 âgés de 5 ans et quelques arbres fruitiers, sise au lieu dit « Kehaneb », forêt de M'Saken, le tout entouré d'une haie de cactus à l'exception du côté Est.

Le tout ayant pour limites, au Sud : les héritiers Hadj Mohamed Moua, à l'Est : les héritiers El Hadj Salah Zmit, au Nord : les héritiers Mohamed ben Mohamed Seghir Lassoued et à l'Ouest : Hassin ben Mohamed Mosbah.

Mise à prix : Cent dinars (100 d.).

Observation : Ne peuvent participer aux enchères que les personnes munies de l'autorisation du Gouvernorat de Sousse.

Pour plus amples renseignements, s'adresser au Cabinet de Maître Mohamed Bécheur, avocat à Sousse, et au Greffe du Tribunal de Sousse, pour prendre connaissance du cahier des charges.

L'avocat poursuivant :

M^e M. BECHEUR.

N° 1368.

*Etude de M^e MOHAMED BECHEUR,
Avocat à la Cour de Cassation, rue
d'Algérie, Sousse.*

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière

L'adjudication aura lieu le samedi 11 février 1961, à 9 heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivante : Mahbouba bent Salah El Marsaoui, sans profession, demeurant à Kalaa-Sghira, banlieue de Sousse.

Partie saisie : Ali ben Mahjoub ben Salem Toumi Lamti, coiffeur, demeurant à Korniche, banlieue de Sousse.

Lot unique : La moitié indivise de la maison se composant de deux pièces et une cuisine, sise aux Catacombes, banlieue de Sousse, ayant pour limites, au Sud : le sergent Ramdane ben Mansour El Hattab; à l'Est : une route; à l'Ouest : un terrain appartenant à Mansour ben Hassouna Tritar.

Mise à prix : Cinquante dinars (50 d.).

Pour plus amples renseignements, s'adresser au Cabinet de Maître Mohamed Bécheur, avocat à Sousse, et au Greffe du Tribunal de Sousse, pour prendre connaissance du cahier des charges.

L'avocat poursuivant :
M^e M. BECHEUR.

N° 1369

SOCIETE D'HASSEN BEY

Société anonyme en liquidation
au capital de 1.500 dinars

Siège social : 57 bis, rue Marceschau
Tunis

D'un P.-V. de l'Assemblée Générale extraordinaire du 19 décembre 1960, enregistré à Tunis (A.C.I.) le 22 décembre 1960, vol. 716 bis, case 800, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Tunis le 26 décembre 1960, il appert que les actionnaires de la Société d'Hassen Bey, ont nommé M. Raoul DANINOS, liquidateur de la Société, avec les pouvoirs les plus étendus en remplacement de M. Henri RENOUX, liquidateur démissionnaire, à qu'il a été donné quitus de sa gestion.

N° 1.

AGENCE TUNISIENNE DE FILMS

S.A.R.L. : Capital, 5.000 dinars
11, rue Ali Bach-Hamba, Tunis

Aux termes d'un P.-V. de l'Assemblée Générale du 2 décembre 1960, les pouvoirs de M. Pierre BENSIMON ont été prorogés pour une période de 5 ans, du 1^{er} janvier 1961 au 31 décembre 1965. M. Primo Jean FURFARO est nommé Directeur de la Société.

N° 2.

Etude de M^e BEN HAFSIA; à Mahdia

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie

Poursuivante : Aïcha bent Sassi ben Ali ben El Hadj Saâd, demeurant à Bradaâ, Ksour-Essaf.

Partie saisie : Hadi ben Cheikh Taïeb Choubani, demeurant à Bradaâ, Ksour-Essaf.

La vente aura lieu le 25 février 1961, à 9 heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Mahdia.

Immeuble à vendre : Le sixième d'une huilerie à Bradaâ, limitée au Sud : une route; à l'Est : Mohamed Choubani, au Nord : un cimetière;

2° Le sixième de 67 marjâa mougarest Salah ben Fradj El Aïatte, moins la part du dit mougarest, limitée au Sud : Meftah Souaïeh; à l'Est : une route; au Nord : la route d'El-Djem et Bahri Essafi; à l'Ouest : Mohamed ben El Hadj Ammeur.

Mise à prix : Vingt dinars (20 d.).

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de M^e BEN HAFSIA, avocat-poursuivant et au Greffe du dit Tribunal.

N° 3.

Etude de M^e BEN HAFSIA, à Mahdia

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie

Poursuivante : Houda bent Mohamed Jéha, demeurant à Mahdia.

Partie saisie : Mohamed ben Salah ben Salem Ahmed, demeurant à Békalt (Mahdia). La vente aura lieu le samedi 25 février 1961, à 9 heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Mahdia.

Immeuble à vendre : Un jardin renfermant des oliviers et des figuiers, situé à Dar El-Oued, au forêt de Békalt, limité au Sud : par Dar Bézine et biens Habous; à l'Est : une route; au Nord et à l'Ouest : Ouled Ezzar.

Mise à prix : 50 Dinars.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de M^e BEN HAFSIA, avocat-poursuivant et au Greffe du dit Tribunal.

N° 4.

Cabinet de Maître Alfred COHEN-SOLAL, avocat à la Cour de Cassation, 17, rue d'Angleterre, à Tunis.

CESSION DE PARTS SOCIALES ET MODIFICATIONS DE STATUTS

1° D'un acte s.s.p. en date du 20 décembre 1960, enregistré à Tunis le 22 décembre 1960, vol. 716, série ter, case 494, et déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Béja le 28 décembre 1960, il résulte que M. Robert COHEN, demeurant à Marseille, 30, rue de la Loge, a cédé à M. Abderrahmane ben Mohamed Lamine CHATTI, demeurant à Béja, rue Khaznadar, les 160 parts numérotées de 1 à 160 qu'il

possède dans la Société à responsabilité limitée « GRAND HOTEL DE FRANCE, R. COHEN et A. CAVALLARO », au capital de 3.100 dinars et dont le siège est à Béja, avenue de la Gare;

2° Aux termes d'une délibération du 21 décembre 1960, enregistrée à Tunis le 26 décembre 1960, vol. 716 ter, case 519, déposée le 28 décembre 1960 au Greffe du Tribunal de Béja, il appert :

a) que la dénomination de la Société est modifiée et que la Société se nomme désormais « SOCIETE HOTELIERE BEJAOISE »;

b) que M. Abderrahmane CHATTI est nommé gérant de la Société aux lieu et place de M. Antoine CAVALLARO, précédent gérant, démissionnaire.

Pour extrait.

N° 5.

Suivant acte s.s.p. du 21 décembre 1960, enregistré à Tunis le 22 décembre 1960, vol. 716 bis, case 807, Monsieur Abdelmajid ben Chadli BEZDAH, demeurant à Hammam-Lif, rue du Bou-Kornine, a cédé à : 1° M. Mustapha Bsaïs, demeurant à Hammam-Lif, rue Aziza Othmana; 2° M. Amor Komenji, demeurant à Hammam-Lif, 8, rue de la Mosquée, son fonds de commerce de café, sis à Hammam-Lif, place du 9 Avril.

Faire les oppositions, s'il y a lieu, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception entre les mains de M. Amor Komenji, 8, rue de la Mosquée à Hammam-Lif, dans les 20 jours qui suivent la présente insertion sous peine de forclusion.

La présente publication a été précédée d'une insertion au « Petit Matin » du 29 décembre 1960.

N° 6.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 20 décembre 1960, enregistré à Tunis A.C.I. le 21 décembre 1960, vol. 716 bis, case 778, Messieurs TIJANI BEN BELGACEM BEN HADJ BRAHIM REZGUI, demeurant à Mathildeville, bâtiment 21, logement 1; ALI BEN RABAH BEN HADJ ALI BEN ABDALLAH YAHIAOUI, demeurant à Tunis, 7, rue de l'Alfa, et MOHAMED BEN DAHMANE BEN SALAH BOUARS, demeurant à Tunis, 46, avenue de Lyon, ont vendu à M^{me} BERREBI RACHEL, veuve BERREBI Elie, demeurant à Tunis, 19, avenue Carnot, leur fonds de commerce de débit de boissons de 3^e catégorie, sis à Tunis, 68, rue Bab El-Khadra, et connu sous le nom de « CAFE DES AMIS ».

Les oppositions des créanciers, s'il y a lieu, devront être faites entre les mains de Maître Achille BERDAH, Docteur en Droit, avocat à la Cour de Cassation, demeurant à Tunis, 33, rue de Colmar (chez lequel les parties ont déclaré faire élection de domicile), dans les 20 jours qui suivront la présente insertion.

Publication du présent extrait a été faite au journal quotidien « Le Petit Matin » du 23 décembre 1960.

Pour extrait.

N° 7.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TUNIS

Extrait du Registre de Commerce
et de Publicité faite aux
journaux « El Amal » et « La Presse »
le 31 décembre 1960

Jugement déclaratif de faillite
en date du 27 décembre 1960

Josephine Casabulo, épouse Guadagnino, 7, rue Napoléon, Tunis.
Juge-Commissaire : M. Allani Mohamed.

Syndic : M. Jilani Bornaz.

*Avis aux créanciers d'avoir à déposer
leurs titres de créances avec bordereaux
indicatifs dans la quinzaine*

Cabinet de M. Jilani Bornaz, 2, rue
d'Angleterre, Tunis.

Faillite : Société La Joconde : S.A.R.L.,
3, rue Boukhris, Tunis.

N° 8.

UNION ELECTRIQUE
D'OUTRE-MER

52, rue de Lisbonne, Paris (8°)

Aux termes d'une décision du 30 septembre 1960, le Conseil d'Administration, agissant en vertu de l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale extraordinaire du 20 juin 1958, a décidé d'augmenter le capital social de 2.500.000 N.F. pour le porter à 10.000.000 N.F., par incorporation de réserves et répartition d'actions gratuites.

Deux extraits du procès-verbal de la délibération du 30 septembre 1960, sus-énoncée ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de la Seine le 6 octobre 1960 sous le numéro 15.257. La publication légale a été faite au journal « Archives Commerciales de la France », feuille du 7 octobre 1960.

La déclaration modificative de l'immatriculation sur le Registre de Commerce de Tunis a été déposée le 12 décembre 1960 sous le numéro 49.162 du registre chronologique.

N° 9.

AVIS DE VENTE
DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 26 décembre 1960, enregistré à Tunis A.C.I. le 26 décembre 1960, volume 716, série ter, case 513, M. Jacques COHEN, à Tunis, 29, avenue du Ghana, a vendu à M. MABROUK BEN FATHALLAH BEN BRAHIM, à Tunis, rue Klache N° 7, le fonds de commerce, sis à Tunis, 121, rue Sidi Mahrez, servant à la vente de verres à vitre et encadrements, connu sous l'enseigne « MAISON DU CADRE ».

Avis de ladite vente a paru au journal « La Presse de Tunisie » le 30 décembre 1960.

Les oppositions devront être faites entre les mains de Maître Sauveur BELHASSEN, avocat à Tunis, 10, rue de Hollande, dans les 20 jours de la présente insertion, sous peine de forclusion, déchéance et irrécevabilité.

Pour avis.

N° 10.

*Etude de Maître Maurice CHEMLA,
avocat à la Cour de Cassation, 14,
rue M'Hamed Ali, Tunis.*

VENTE

aux enchères publiques sur licitation
après surenchère et renvoi
en la Chambre des Criées
du Tribunal Civil de Première Instance
de Tunis, séant boulevard Farhat
Hached :

En quatre lots distincts de :

1° UNE PROPRIÉTÉ AGRICOLE,
sise à TEBOURSOUK, en bordure de
la route KEF- TUNIS, Titre Foncier
N° 175.068;

2° UN IMMEUBLE, sis dans le vil-
lage de TEBOURSOUK, objet du Ti-
tre Foncier N° 47.266;

3° UN GRAND PATE D'IMMEU-
BLES, sis dans le village de Tébour-
sok, objet du Titre Foncier N° 42.403;

4° UN PATE D'IMMEUBLES, sis
dans le village de Tébour-
sok, objet du Titre Foncier N° 44.657.

L'adjudication aura lieu le mercre-
di 1^{er} mars 1961, à 9 heures du matin,
à l'audience des criées du Tribunal de
Première Instance de Tunis

Requête : M. CASSAR Rodolphe,
demeurant à Tunis, 24, avenue Habib
Thameur, demandeur en licitation, ayant
M^e Maurice CHEMLA pour avocat
constitué.

A l'encontre et en présence de
M. MOHAMED BEN EL HADJ HAS-
SEN BEN HADJ DJELLOUL défen-
deur, co-propriétaire, demeurant à Tu-
nis, 16, avenue Habib Bourguiba, et à
Tébour-
sok, surenchérisseur.

La présente vente est poursuivie en
vertu d'un jugement rendu le 7 juin
1958 sous le N° 372 par le Tribunal
Civil de Première Instance de Tunis,
confirmé par arrêt de la Cour d'Appel
de Tunis du 20 mai 1959, N° 18.622,
aujourd'hui définitif.

Désignation des biens à vendre

Premier lot : KASSIR MEFTAF,
Titre Foncier N° 175.068, consistant
en une parcelle de terre nue, à voca-
tion agricole d'une superficie de 6 hec-
tares, 60 ares, sise à Tébour-
sok, en bordure de la route Kef-Tunis, libre de
toute location.

Deuxième lot : UN TERRAIN va-
gue d'une contenance de 19 ares, 90
centiares, sis dans le village de Tébour-
sok, objet du Titre Foncier « FOR-
TUNIO TEBOURSOUK » N° 47.266,
libre.

Troisième lot : UN IMMEUBLE,
sis au village de Tébour-
sok, d'une su-
perficie de 51 ares, 11 centiares, objet
du Titre Foncier « TEBOURSICO-
RUM » N° 42.403 et sur lequel se
trouvent des constructions couvrant une
superficie de 400 mètres carrés envi-
ron, et comportant des locaux à usage
commercial (huilerie, café maure, etc...) et
des locaux à usage d'habitation. Tou-
tes ces constructions comportant l'adduc-
tion d'eau et l'éclairage électrique et
sont occupées par des locataires.

Quatrième lot : UN PATE D'IM-
MEUBLES, sis à Tébour-
sok, ouvrant
sur une rue sans nom (ancien marché),
comportant au rez-de-chaussée : Cinq
magasins, un fondouk. Et au premier
étage, trois appartements avec dépen-
dances, ouvrant sur une terrasse bor-
dée d'un garde fou, le tout d'une super-

ficie de cinq ares, neuf centiares, im-
matriculé sous le nom de « OLGA TE-
BOURSOUK » N° 44.657. Le tout est
loué.

Nota bene : La vente des immeu-
bles, objets des Titres Fonciels 42.403
et 44.657, comportent la cession des
4/5^e du droit aux Dommages de Guer-
re, revenant à M. CASSAR Rodolphe.
Tout acquéreur éventuel de ces lots
doit être muni de l'autorisation prévue
par le décret du 17 juillet 1947, mo-
difié par celui du 5 novembre 1953
(Art. 32, 32 bis, etc...).

Les acquéreurs éventuels de l'immeu-
ble, objet du Titre Foncier « KASSIR-
MEFTAH » N° 175.068, doivent se
munir préalablement de l'autorisation
d'acquérir, prévu par le décret du 4
juin 1957.

Il est également précisé qu'en confor-
mité du jugement ordonnant la présen-
te vente sur licitation, la vente de
l'immeuble, objet du Titre Foncier
N° 42.403, ne comportera pas le maté-
riel d'huilerie s'y trouvant, ainsi que le
fonds d'industrie.

Tous les lots peuvent être visités à
tout moment.

Rentes d'enzel : Les immeubles « KAS-
SIR MEFTAH » N° 175.068; « FOR-
TUNIO TEBOURSOUK » N° 47.266;
« TEBOURSICORUM » N° 42.403, sont
grevés, à mesure de dixième, d'une ren-
te d'enzel d'un millime au profit de
M. Jean Paul CASSAR.

L'immeuble « OLGA TEBOURSOUK »
N° 44.657 est grevé d'une rente d'en-
zel de 91 millimes au profit de la Fon-
dation Habous de la Mosquée de la
Khotba de Tébour-
sok.

Mises à prix

Premier lot : Titre Fon-
cier N° 175.068. Cinq
cent quatre vingt cinq
dinars..... 585 dinars

Deuxième lot : Titre
Foncier N° 47.266. Mille
cent soixante huit di-
nars..... 1.168 dinars

Troisième lot : Titre
Foncier N° 42.403, y
compris la créance des
dommages de guerre de
M. Cassar Rodolphe.
Cinq mille huit cent tren-
te cinq dinars..... 5.835 dinars

Quatrième lot : Titre
Foncier N° 44.657, y
compris la créance des
dommages de guerre de
M. Cassar Rodolphe.
Mille cent soixante huit
dinars..... 1.168 dinars

avec faculté de baisse à prix.
Outre les frais exposés par M^e MAH-
MOUD FARHAT, ancien huissier-no-
taire poursuivant, ceux exposés pour la
première adjudication et la présente
surenchère par M^e Maurice CHEMLA,
ainsi que les émoluments dû à ce der-
nier.

L'avocat poursuivant :
Maurice CHEMLA.

Pour plus amples renseignements s'a-
dresser en l'Etude de M^e Maurice Chem-
la, 14, rue M'Hamed Ali, à Tunis, et
pour prendre communication du cahier
des charges au Greffe du Tribunal Ci-
vil de Première Instance de Tunis, où il
se trouve.

N 11.

Suivant acte s.s.p. en date du 15 décembre 1960, enregistré à Tunis A.C.I. le 17 décembre 1960, vol. 716 ter, case 420, les associés de la Société S.A.R.L. au capital de 1.000 dinars « SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE NABEUL » ou en abrégé « SIDNA », dont le siège est à Nabeul, boulevard Général Khereddine, ont :

1° Porté le capital social à 10.000 dinars, par une augmentation de 9.000 dinars, apportés par tous les associés, au prorata de leurs droits sociaux;

2° Divisé le capital social de 10.000 dinars en 1.000 parts de 10 dinars chacune, réparties proportionnellement à leurs droits sociaux;

3° Confirmé la nomination de M. ABDELKADER BEN MOHAMED BEN AMAR SASSY, demeurant à Nabeul, rue Bab Zaouia, et de M. FARHAT BEN MOHAMED BEN AMAR SASSY, demeurant à La Laverie, Domaine Sainte Marguerite, en qualité de co-gérants statutaires, avec pouvoir d'agir, soit conjointement, soit séparément pour engager la Société.

Par ailleurs, il est rappelé qu'une décision extraordinaire des associés en date du 8 janvier 1960 (enregistrée à Tunis A.C.I. le 17 décembre 1960, vol. 716 ter, case 419), a confirmé le transfert du siège social de l'avenue Président Carnot, à Nabeul au boulevard Général Khereddine, toujours à Nabeul.

Deux exemplaires du contrat du 15 décembre 1960 et deux exemplaires du P.-V. de la décision collective du 8 janvier 1960, ont été déposés le 21 décembre 1960 au Greffe du Tribunal Civil de Première Instance de Tunis.

Pour extrait,

Les gérants.

N° 12.

AVIS AUX CREANCIERS

Il est rappelé aux créanciers du Réglement Judiciaire AMOR FENDI, commerçant à Béja, qu'ils doivent remettre leurs titres de créances dans la quinzaine entre les mains de M. Mathieu MARIANI, syndic, 38, rue d'Espagne, à Tunis, ou sous pli recommandé à la même adresse (journal « La Presse » du 20 avril 1960).

L'Administrateur Judiciaire.

N° 13.

Extrait du Registre de Commerce et de Publicité faite au journal « El Amal » et « La Presse » le 31 décembre 1960

Avis du dépôt de l'état des créances du 26 décembre 1960

Faillite : Abdelgelil Najar.

Syndic : Mohammed Lakhdar.

N° 14.

Extrait du Registre de Commerce et de publicité faite au Journal « Al Amal » et « La Presse » le 31 décembre 1960

Jugement déclaratif de faillite

En date du 27 décembre 1960, Khilifa Ben Mekhtar Ben Hadj Amor, rue Bach Hamba à Tunis.

Juge Commissaire M. Allani.

Syndic : Mohamed Lakhdar.

C.P. 16 novembre 1960.

N° 15.

Cabinet de M^e Michel Popoff, Avocat près le Tribunal de Première Instance de Tunis, 7, rue Es-Sadikia.

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES

sur saisie immobilière et après renvoi d'un immeuble s/s à Tunis, 58, rue des Glacières, rue de Medenine N° 17, et impasse du Plâtrier, d'une contenance de 174 m² 50 dm², immatriculé sous le nom de « Bon Coin », titre N° 54.753, comprenant un rez de chaussée formé de quatre magasins et un premier étage formé de deux appartements, à l'entrée des escaliers un appartement non occupé par suite de l'effondrement du plafond.

L'adjudication aura lieu le mercredi 8 février 1961, à 9 h. du matin à l'audience des criées du Tribunal de Tunis, séant au Palais de Justice, Boulevard Farhat Hached.

Poursuivant : M^e Scrocco Joseph.

Partie saisie : M^e Ali Dou'eb.

Mise à prix : deux cents dinars (200 D.)

Les frais de poursuites et les droits en sus.

Pour plus amples renseignements s'adresser en l'Etude de M^e Michel Popoff, Avocat, 7, rue Es-Sadikia, Tunis.

N° 16.

Cabinet de M^e Albert Uzan, Avocat à la Cour 2, rue d'Alger.

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ

A RESPONSABILITE LIMITEE

Suivant contrat s.s.p. en date à Tunis du 15 novembre 1958, enregistré en la dite ville A.C.E. le 15 novembre 1958, vol. 698, ter, case 532, il a été constitué une Société à Resp. limitée, ayant pour objet la fabrication et la vente d'ecrins, cartonnages et gaineries ainsi que tous articles en matière plastique s'y rapportant, étalage de vitrines et généralement toutes opérations s'y rattachant, directement ou indirectement entre M^{rs} Attal Salomon, Cohen Jacob, Temmimi Tahar et Becucci Giorgio.

Raison Sociale : Luxecrin

Siège Social : 6, rue d'Alger

Capital Social : 1000 Dinars apportées en espèces savoir :

M^r S. Attal : 790 Dinars.

M^r Cohen Jacob : 100 Dinars.

M^r Temmimi Tahar : 100 Dinars.

M^r Becucci Giorgio : 10 Dinars.

Il a été attribué à chacun d'eux en rémunération de ces apports.

A M^r Attal Salomon : 79 parts.

A M^r Cohen Jacob : 10 parts.

A M^r Temmimi Tahar : 10 parts.

A M^r Becucci Giorgio : 1 part. de 10 dinars chaque entièrement libérées.

Durée : 10 ans du 15 novembre 1958, au 14 novembre 1968, sous réserve de dissolution anticipée ou de prorogation prévue au contrat.

Gérant : M^r Attal Salomon.

2 exemplaires des statuts ont été déposés au Greffe du Tribunal Civil de Tunis le 15 novembre 1958.

Pour extrait.

Le Gérant.

N° 17.

Par acte s.s.p. fait à Bizerte le 6 décembre 1960, enregistré dite ville, folio 33, case 207, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal le 26 décembre sous N° 56/60, M. Arturo Ricignuolo a donné en gérance libre pour une année renouvelable à M. Joseph Sarfati, un fonds de commerce de Photo-Optique sis à Bizerte, 26, rue d'Espagne.

Monsieur Joseph Sarfati sera seul responsable des dettes contractées envers les tiers, sans qu'aucun recours puisse du fait de la gérance, être exercé contre M. Arturo Ricignuolo.

N° 18.

AVIS

D'un acte s.s.p. en date à Tunis du 15 février 1960, enregistré le 24 décembre 1960, série I Case 899, signifié le 29 décembre 1960, et déposé au Greffe le 2 janvier 1961, il appert que M^r Victor Sitbon a cédé à M^r Berdah Ange cinq parts sociales dans la Société C.O. T.U.M.A.R. dont le siège est à Tunis, 34, rue de l'Ancienne Douane.

Pour extrait.

N° 19.

Suivant contrat s.s.p. en date des 16 et 26 décembre 1960, enregistré à Tunis le 27 décembre 1960, A.C.I. vol. 716, série ter, case 547, M.M. Robert et Roger Pariente le premier domicilié à Nice et le second 4, rue Es-Sadikia, ont cédé à M. Edouard Sarfati, demeurant à Tunis, 37, rue de la Marne, un fonds de commerce de bijouterie s/s à Tunis, 12, rue Djemaâ Ez-Zitouna.

Un exemplaire du contrat de vente est déposé au Greffe Commercial du Tribunal de Première Instance de Tunis et un autre entre les mains de l'acquéreur où tout intéressé pourra en prendre connaissance.

Les parties déclarent élire domicile en leur demeure respective.

Faire toute opposition entre les mains de l'acquéreur dans le délai de 20 jours du présent sous peine de forclusion.

Le présent avis a paru au Journal « La Presse » du 3 janvier 1961.

N° 20.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J. O. R. T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****J.O.R.T. du Vendredi 6 Janvier 1961****TROISIEME INSERTION****AVIS DE TRANSCRIPTION N° 151**
(Etabli sur une feuille de papier libre)

Louanges à Dieu :

Monsieur **MOHAMED SALAH BEN ALI BEN MOHAMED SALAH OBBA**, demeurant à Tunis, rue El Mendra N° 3, porte à la connaissance du public qu'il est propriétaire et a la possession et la jouissance depuis une longue durée de la totalité de la maison où il est domicilié, ayant pour limites :

Au Sud : une maison appartenant à Sarajeddine El Kalai;

A l'Est : une maison appartenant à El Hadi ben Ali El Asfour;

Au Nord : la rue El Mendra où se trouve l'entrée;

A l'Ouest : une maison appartenant aux héritiers de Mohamed ben Hassen Iddir, dont son fils Abdelwahab.

Il ajoute qu'il a égaré le titre de propriété afférent à cet immeuble et qu'il désire faire dresser un acte de notoriété constatant ses droits de propriété sur ladite maison.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une prétention à faire valoir à ce sujet de s'adresser à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis dans un délai maximum de soixante dix jours à compter de la date de la troisième insertion du présent avis.

Fait le 10 djoumada I 1380 (mil trois cent quatre vingts), correspondant au 31 octobre 1960 (mil neuf cent soixante).

Le Vice-Président :

Signé : **ILLISIBLE**.

N° 1243.

Etude de Maître Hédi TLILI

Avocat à Nabeul,

avenue Habib Bourguiba

AVIS DE VENTE SUR LICITATION

Poursuivants : MM. Mahimoud, Mohsen, Taoufik, Khalled, Fredj et M^{mes} Halima, Abla et Nabila, enfants de M. Fredj ben Mohamed ben Hadj Kacem El Abed et des dames Aziza bent Ali El Abed et Zohra bent Youssef El Mzabi, demeurant tous à Sousse, élisant domicile en le Cabinet de leur avocat susnommé.

Partie saisie : M. Mohamed El Akbar ben Mohamed El Akbar ben Hadj Mahimoud Ammar et ses frères et sœurs Sadok, Mohamed Es-Salah, Kaboura et Houria, demeurant tous à El Fehri.

Vente en vertu de : Jugement de premier Ressort du Tribunal de Première Instance de Nabeul, en date du 30 novembre 1959, sous le N° 6.256, lequel jugement a été signifié aux défendeurs le

23 janvier 1960. Il ordonne la vente de l'huilerie et ses dépendances détaillées ci-après, sur licitation, et la répartition du prix suivant le montant de créances revenant aux poursuivants.

Immeubles et objets mis en vente :

L'huilerie sise à El Fehri, composée :

a) d'une construction renfermant une salle vaste et une pièce, une zendala avec quatre puits, une 3^e pièce pour l'installation du moteur, une 4^e pour les presses; une 5^e pour le séchage du piment, une boutique, une écurie, un couloir où se trouve installé un bureau, une cour renfermant 56 bassins d'olives, un petit jardin avec quelques agrumes.

b) d'une machine écrasant et pressant les olives, composée de deux tours, une presse préparatoire à deux disques de 16 de diamètre, 4 presses pour pressage définitif de 280 de diamètre, une pompe à 3 temps, un moteur électrique de 110 CV, environ et d'autres moteurs pour le fonctionnement des pièces susnommées, 3 tours d'aiguillage, un tamis, des friks en bois et en fer et autres mesures d'huile, une caisse de 1.500 kgs.

Toute la construction est limitée par :

Au Sud : maison de M. Sadok ben Hadj Hamida sur une partie, maison appartenant à M. Tahar et Cheikh Khal-fallah dont son fils Mohamed, sur le reste, maison de M. Mohamed ben Hadj Mahmoud Ammar;

A l'Est : la voie publique où est située l'ouverture;

Au Nord : une route;

A l'Ouest : maison appartenant à M. Ahmed ben Mohamed Ennouri sur une partie, maison appartenant à Mohamed ben Hamouda Attaya sur deux autres et maison appartenant à M. Ali Jdidi sur le reste.

L'adjudication aura lieu dans la salle des audiences du Tribunal de Première Instance de Nabeul le 3 février 1961, à 10 heures du matin.

Mise à prix : 1.000 DINARS; frais de poursuites et droits en sus.

Pour prendre communication du cahier des charges, écrire au Greffe dudit Tribunal où il se trouve déposé, et pour plus amples renseignements et visite, s'adresser chez l'avocat poursuivant, à l'adresse ci-dessus.

L'avocat poursuivant :

Maître Hédi TLILI.

N° 1.296.

DEUXIEME AVIS

La copie bleue du titre foncier « CE-LESTE I », Numéro 36.911, appartenant à M. Othman ben Mansour ben Hadj Mohamed BEN SALAH, instituteur en retraite, ayant été égarée, prière à tout détenteur de la remettre à Maître BEN-MAMI, avocat, 28, rue Charles de Gaulle, Tunis.

N° 1.425.

Etude de Maître Albert Karila, Avocat à la Cour de Cassation, 5, rue Hannon Tunis.

TRIBUNAL DES CRIEES DE NABEUL**VENTE**

aux enchères publiques sur licitation

Poursuivant : Madame Emma Averso, épouse Jean Gutilla demeurant à Tunis, 20, rue denfey rochereau.

Colicitant : M. Achour Ben Abdelkader Ech-Cheili dit El Koffa Ennabli, demeurant à Oued Souhil, Nabeul.

Biens mis en vente : un terrain sis à Oued Souhil, banlieue de Nabeul sur la route en direction de Hammamet et en angle avec un chemin, le dit immeuble immatriculé à la conservation foncière sous le nom « Melk Achour Ech-Cheili II », n° 125.727, d'une contenance de 2 ares 13 ca renfermant une construction occupé par le colicitant, une citerne et un puits le tout sans vocation agricole.

Mise à Prix : avec faculté de baisse 1.000 dinars.

Adjudication : L'adjudication aura lieu le vendredi 27 janvier 1961, à huit heures du matin au plus offrant et dernier enchérisseur, par devant la chambre des crieurs du Tribunal de Première Instance de Nabeul le tout aux clauses et conditions du cahier des charges dont il peut être pris communication au Greffe du Tribunal et pour tout renseignement à l'Etude de Maître Albert Karila, Avocat-poursuivant.

N° 21.

Cabinet de M^r Marcel Samama

Suivant procès-verbal d'adjudication en date du 15 décembre 1960, enregistré à Tunis, le 22 décembre 1960, folio 5 case 11, il appert que M. Hadi Ben Hamouda El Alouini, demeurant à Tunis, 15, rue Sidi Gharsallah, s'est rendu acquéreur du fonds de four-boulangerie se trouvant à Tunis, 8, rue Salem et anciennement exploité par M. Belgacem Ben M'hamed Ben Khaled, actuellement en faillite.

Les créanciers de la faillite Belgacem Ben M'hamed Ben Khaled, qui n'ont pas encore produit à la dite faillite, sont priés de faire opposition dans les vingt jours de la parution du présent avis entre les mains du syndic Ahmed Karoui, de la dite faillite.

Le même avis a été publié au Journal « Le Petit Matin », le 25 décembre 1960.

N° 22.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, C, Tunis.

S.O.S.A.C.
SOCIETE SFAXIENNE
D'ACCONAGE

au capital de 1.000 Dinars

Siège Social :
Rue Pavillier, Sfax,

I. — Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre 1960, enregistré à Tunis, A.C.I. le 27 décembre 1960, vol. 717, série 1, case 11, la Société Anonyme « Société Sfaxienne d'Acconage » « S.O.S.A.C. », au Capital de 1.000 dinars, dont le siège fut à Sfax, rue Pavillier, a été dissoute par anticipation, à compter du 17 décembre 1960.

II. — Sont nommés liquidateurs :

1° M. Félix Hattouk, demeurant à Sfax, rue Pavillier.

2° M. El Beze René, demeurant à Sfax, Route de Madagascar.

3° M. Riff André, demeurant à Sfax, 6, avenue Habib Bourguiba.

III. — Deux exemplaires du procès-verbal de l'Assemblée précitée ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax, le 2 janvier 1960.

Les liquidateurs.

N° 23.

VENTE
DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis, du 2 septembre 1959, enregistré à Tunis, A.C.I. les 12 et 13 octobre 1960, vol. 715, série bis cases 60 et 65, M^{me} Joséphine Navarro, veuve de M. Riera Louis, demeurant à Ben Arous, 16, avenue Habib Bourguiba, a vendu à M. Hadi Sammouda, demeurant à Ben Arous 14, rue de Tunis, son fonds de commerce de café à Ben Arous, avenue Habib Bourguiba, n° 16, connu sous le nom de (Rendez-vous des Chasseurs).

Avis de la présente a été publié au journal « La Presse », du 26 octobre 1960.

Les oppositions, s'il y a lieu seront reçues chez M^r Jacques Gozlan 11, rue Charles de Gaulle à Tunis, dans le délai de vingt jours à compter de la présente insertion.

N° 24.

AVIS

Par acte sous seings privés, en date à Tunis, du 27 décembre 1960, vol. 717, série I case 55, la Société du Cinéma des Champs Elysées, société à responsabilité limitée dont le siège est à Tunis, 37, avenue Habib Bourguiba, a donné en location à M. Hedi Jezza, demeurant à Tunis, 22, rue Sidi Ben Ziad, son fonds de commerce de cabaret connu à l'enseigne « Club des Champs Elysées », (actuellement à l'enseigne Cabaret des Champs Elysées), sis à Tunis, 37, avenue Habib Bourguiba, pour une période allant du 20 décembre 1960, au 31 août

1961, renouvelable pour une nouvelle période à courir du 1^{er} septembre 1961, au 31 août 1962.

En conséquence, la société du Cinéma des Champs Elysées ne pourra être responsable vis-à-vis des tiers, des dettes et obligations contractées pour ou à l'occasion de l'exploitation dudit fonds de commerce.

Cet avis a déjà été publié au journal « La Presse », du 4 janvier 1961.

N° 25.

DISSOLUTION DE SOCIETE

D'un procès-verbal en date du 12 décembre 1960, enregistré à Tunis, A.C.I. le 14 décembre 1960, vol. 716, série I, case 597 et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce le 15 décembre 1960, il résulte que la société à responsabilité limitée, Jacques Namias et Cie Société P.A.C., dont le siège social est à Tunis, 6, rue d'Alsace, a été dissoute et que M. Jacques Namias, demeurant à Tunis 15, rue de Grèce, en a été nommé liquidateur avec tous pouvoirs.

Le Gérant : Namias Jacques.

N° 26.

DISTILLERIE COOPERATIVE
VITICOLE DE TUNISIE

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les adhérents de la Distillerie Coopérative Viticole de Tunisie sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, qui se réunira le lundi 30 janvier 1961, à 9 heures, au siège social à Diebel-Dielloud, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration.

2° Rapport de la Commission de Surveillance.

3° Examen et approbation des comptes et du bilan arrêtés au 31 juillet 1960, et quitus aux Administrateurs.

4° Ratification d'adhésion de nouveaux coopérateurs.

5° Exclusion d'un coopérateur.

6° Annulation de parts sociales.

7° Renouvellement des Administrateurs sortants.

8° Autorisation aux Administrateurs.

9° Précision à l'article 5 des Règlements Intérieurs.

10° Autorisation au Conseil de rembourser des Parts excédentaires.

Le Conseil d'Administration.

N° 27.

Par acte s.s.p. enregistré à Sfax A.C. le 6 décembre 1960, folio 20 n° 157, et dont deux exemplaires ont été déposés le 3 janvier 1961, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax, il a été formé une S.A.R.L. au capital de 2.000 dinars.

Dénomination : Société de Friperie et Textiles (SOFRITEX).

Siège Social : Sfax, 11, Passage Hedi Chaker,

Objet : Commerce de Friperie et des Textiles en Tunisie.

Durée : 10 ans

Gérance : MM. Meimoun Simon et Mohamed Siala.

N° 28.

AVIS

Suivant acte sous seings privés en date à Tunis du 29 décembre 1960, enregistré à Tunis, A.C.I. le 30 décembre 1960, vol. 717, série ter case 4, M. Mangani Victor, boucher, demeurant à Tunis, 6, rue Chanzy, a vendu à M. Mangani Jean, boucher, demeurant à Tunis, 3, rue du Maroc, un fonds de commerce de boucherie chevaline, sis à Tunis, Marché Central, magasin n° 1, connu sous le nom de « Boucherie Chevaline ».

Faire les oppositions, s'il y a lieu, à peine de forclusion dans les vingt jours au plus tard qui suivront la présente insertion entre les mains de M. Mangani Jean, demeurant à Tunis, 3, rue du Maroc, chez lequel éléction de domicile est faite à ces fins.

Le présent avis a paru au Journal « La Presse », du 3 janvier 1961.

Pour extrait.
Mangani Jean.

N° 29.

AVIS

Par acte s.s.p. en date du 31 décembre 1960, enregistré à Tunis, A.C.I. le 2 janvier 1961, volume 717, série 1^{er} case 37, la Société Tunisienne des Pneumatiques Michelin, société à responsabilité limitée dont le siège est à Tunis, 47, avenue de Carthage, a procédé à une augmentation de son capital qui a été portée de 20.000 dinars, à 30.000 dinars.

Cette augmentation a été intégralement souscrite par la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, société en commandite par actioins au capital de 100 millions de NF, dont le siège est à Clermont Ferrand et la raison sociale « Michelin, Durin et Cie », par l'apport qu'elle a fait en pleine propriété à la Société Tunisienne des Pneumatiques Michelin, qui n'en était précédemment que locataire de son fonds de commerce des pneumatiques sis à Tunis, 47, avenue de Carthage.

Il a été attribué, en contre partie, à la Manufacture Française de Pneumatiques Michelin (Michelin Durin et Cie) 1.000 parts sociales nouvelles de 10 dinars chacune, de la société Tunisienne des Pneumatiques Michelin.

Le dépôt légal dudit acte a été effectué le 3 janvier 1961, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Les oppositions éventuelles doivent être signifiées dans les 20 jours de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne, entre les mains de Maître Jules Scialom Avocat, 7, rue Larbi Zarrouk, à Tunis.

Le présent extrait a été publié au Journal quotidien « La Presse de Tunisie », du 4 janvier 1961.

N° 30.

Cabinet de Maître René Azoulay, Avocat près la Cour de Cassation 60, rue Mokhtar Attia, Tunis.

Vente d'une villa située à Bardo, 3, rue Capitaine Renault, immatriculée sous le nom de « Villa Berthe VI », titre foncier N° 92.921.

Poursuivant : M. Sombardier (Claude Marie), propriétaire demeurant au Goubellat.

Partie saisie : M. Bourjon Albert, agriculteur demeurant au Goubellat.

Désignation de l'immeuble à vendre :

L'immeuble dénommé « Villa Berthe VI », titre foncier n° 92.021, consiste en une propriété située au Bardo, 3, rue Capitaine Renault, ayant une superficie de 615 m² sur partie de laquelle se trouve édifée une villa à usage d'habitation construite en maçonnerie et comprenant deux chambres et une salle à manger, un petit salon, une salle de bain installée sans chauffage, une cuisine, un garage et un jardin, le tout doté de l'électricité, eau et du gaz.

L'adjudication aura lieu le mercredi 8 février 1961, à neuf heures du matin à l'audience des Criées du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Mise à prix : Pour le lot unique Cinq Cents Dinars, ci..... 500 dinars, outre les frais de poursuites et de vente.

Pour plus amples renseignements, s'adresser :

1° au Cabinet de Maître René Azoulay, Avocat, 60, rue Mokhtar Attia, à Tunis,

2° au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, où le Cahier des Charges est déposé.

L'Avocat poursuivant : René Azoulay.

N° 31.

Etude de Maître Armand Tibi, Avocat à la Cour de Cassation, rue de l'Indépendance, Sousse.

Vente aux enchères publiques sur saisie immobilière des immeubles ci-après :

Premier Lot : la totalité de 46 pieds d'oliviers au lieu connu sous le nom « Ghars Thaaba », dans la forêt de Zaouiet Sousse, sur la route de Ksiba, limités :

Au Sud : le Triq de Ksiba.

A l'Est : Boubaker Bou Komcha et autres,

Au Nord : Triq Oued El Ghoul.

A l'Ouest : propriétés de l'Etat et autres,

Deuxième Lot : la totalité de 30 pieds d'oliviers, sis dans la forêt de Ksibet Sousse, au lieu dit « Oued Esmar », limités :

Au Sud : par Ouled El Abed,

A l'Est : par un déversoir d'eau,

Au Nord : par Ouled Baccouche,

A l'Ouest : par Oued Esmar,

La mise en vente aura lieu le samedi 18 mars 1961, à 9 heures, du matin, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse à la requête des Etablissements Cellai Frères et Sabetta, société à responsabilité limitée, le siège social est à Sousse, avenue M'hamed Ali.

A l'encontre de M. Mohamed Grira, Agriculteur, demeurant à Zaouiet-Sousse, sur la mise à prix de :

— Pour le premier lot : 80 Dinars,

— Pour le deuxième lot : 60 Dinars.

Tout adjudicataire devra, pour pouvoir prendre part aux enchères, être muni de l'autorisation de M. le Gouverneur de Sousse, en exécution du décret du 5 juin 1957.

Pour plus amples renseignements, s'adresser au Cabinet de M^e Armand Tibi, Avocat, à Sousse, rue de l'Indépendance, et pour prendre connaissance du cahier des charges, s'adresser au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse.

L'Avocat-poursuivant.

Armand Tibi.

N° 32.

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

D'un acte s.s.p. en date à Sousse du 28 décembre 1960, enregistré à Sousse, le surlendemain vol. 332, n° 200, il résulte qu'une société à responsabilité limitée a été constituée sous la dénomination de « Brasserie Olympic », avec pour raison sociale « Mokhtar Belkhiria et Cie ».

Objet : création et exploitation d'une Brasserie,

Siège Social : Sousse, avenue Président Habib Bourguiba,

Durée : 30 années,

capital : 3.800 dinars, divisé en 380 parts de 10 dinars, toutes en numéraires, entièrement libérées.

Gérance : MM. Mokhtar Belkhiria et Ali Boulmane, demeurant audit siège, les gérants devront signer conjointement et obligatoirement.

Bénéfices : après prélèvement de 5% pour la réserve légale, répartition proportionnelle au prorata du nombre de parts sociales avec faculté de constitution d'autres réserves. Traitement d'un des gérants fixé par les statuts.

Deux exemplaires de l'acte de constitution ont été déposés le 31 décembre 1960, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse.

N° 33.

Par acte s.s.p. des 14 novembre et 20 décembre 1960, enregistré à Tunis, A.C.I., le 2 janvier 1961, vol. 717, série 1 case 73, il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée sous la dénomination de Société Nationale d'Importation et d'Exportation en abrégé « S O N A I M E X ».

Objet : Importation, exportation, commerce, représentation, consignation et entrepôt de tous produits et marchandises et notamment de tous produits d'alimentation.

Siège Social : 3, rue de Grenoble à Tunis.

Gérant : M. Mongi ben Hadj Yahia, 9, avenue du Sahel à Tunis.

Capital Social : 1.500 dinars apportés en espèces, divisé en 150 parts de 10 dinars chacune entièrement libérées.

Durée : 10 ans à compter du 1^{er} janvier 1961, renouvelable dans les conditions fixées à l'acte.

Deux exemplaires des statuts ont été déposés le 3 janvier 1961 au Greffe du Tribunal de 1^{re} Instance de Tunis.

Pour extrait :

N° 34.

Cabinet de Maître Gaston SMAJA, avocat à la Cour de Cassation, 65, rue Mokhtar ATTIA, Tunis.

VENTE

sur licitation d'un immeuble
sis à SILIANA

Co-Licitants : 1° Monsieur BOURNE Louis, demeurant à VILLENEUVE LOUBET (A.M.), ayant pour avocat Maître Gaston SMAJA.
2° Monsieur GUIGGIA Piéto, demeurant à Tunis, 1, Impasse Mousmar El KASSAA.

Immeuble mis en vente : Terrain d'une superficie de 493 m², sis à SILIANA, angle rue Bourguiba et d'une rue non dénommée; sur une partie du terrain d'environ 257 m² est édifée une construction à rez-de-chaussée servant de garage. Local actuellement occupé par un locataire à usage commercial.

Mise à prix : 500 dinars.

La vente a été ordonnée par jugement du Tribunal de 1^{re} Instance de Tunis en date du 27 février 1960.

L'adjudication aura lieu le mercredi 1^{er} février 1961 à 9 heures du matin, par devant la Chambre des Saisies immobilières du Tribunal de 1^{re} Instance de Tunis, Boulevard Farhat HACHED.

Pour plus amples renseignements; s'adresser au Cabinet de Maître Gaston SMAJA, avocat à la Cour, 65, rue Mokhtar ATTIA, Tunis, et pour prendre communication du cahier des charges au Greffe du Tribunal de 1^{re} Instance de Tunis où il se trouve déposé.

N° 35.

Cabinet de Maître. Sadok Bouhafa
20, Rue d'Angleterre

AVIS

Suivant acte s.s.p. du 2 Septembre 1960, enregistré à Tunis le 3 Janvier 1961. Vol 717. Case 89; M. Mohamed Sahbi GRAIRI, demeurant à Tunis, 89 Rue Bab-El-Kadra, a cédé à M. Mahmoud Ben Saïd DOGHRI, demeurant Tunis, 28 Rue El-Djazira, la moitié indivise du fond de commerce de four et de boulangerie sis à Tunis, 89, 85, rue Bab-El-Kadra et 3. R. Sidi Kaouach,

Faire les oppositions s'il y a lieu par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception entre les mains de M. Mahmoud Ben Saïd DOGHRI, 28, Rue Al Djazira, dans les 20 jours qui suivent la présente insertion sous peine de forclusion.

Cet avis a été publié au Journal le Petit Matin du 5 janvier 1961.

N° 36.

**SOCIETE D'EQUIPEMENT
INDUSTRIEL ET AGRICOLE
S.E.I.A.**

Société anonyme

au capital de 6.250 dinars

Siège social : 31 rue Massicault Tunis

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le Commissaire aux comptes en assemblée générale ordinaire, réunie extraordinairement, au siège social à Tunis, 31 rue Massicault, le 17 Janvier 1961 à 18 heures,

ordre du jour :

Désignation d'administrateur pour compléter le Conseil.

Le Commissaire aux comptes.

N° 37.

D'un acte sous seings privés en date à Tunis du 28 décembre 1960, enregistré dite ville le 29 décembre 1960, A.C. 1^{er} bureau Vol. 717, série I, case 36, il résulte :

1^o) que M. Jean PLEIN, demeurant à Castres (Tarn), a cédé à M. Haddad Emile, demeurant à Tunis 15, rue d'Athènes, et à M. Enriquez Victor, demeurant à Tunis 45, avenue Jean, Jaurès, respectivement 22 parts et 23 parts.

2^o) que M. François Plein, demeurant à Menzel-Bourguiba, rue Octave Ottavy, a cédé à M. Enriquez Victor, sus-nommé, 45 parts, toutes d'une valeur nominale de dix Dinars (10 D.) l'une, leur appartenant dans la S.A.R.L. « ARTYPO », au capital de 4.050 Dinars, siège social à Tunis 42, rue Mokhtar Attia.

Deux exemplaires des présentes ont été déposés le 30 décembre 1960, au Greffe du Tribunal Civil de Tunis.

Pour extrait :

N° 38.

D'un acte sous seings privés, en date à Tunis, du 15 janvier 1960, enregistré dite ville, le 20 décembre 1960, A.C. 1^{er} bureau vol. 716, série bis, case 727, il résulte que M. Jacques DE CLERCK, demeurant à Heule-Lez Courtrai, a cédé à M. Bruno DE CLERCK et à M. Dominique DE CLERCK demeurant tous deux à Heule-Lez Courtrai, respectivement 150 parts et 155 parts, d'une valeur nominale de 5 dinars l'une, lui appartenant dans la S.A.R.L. « CHIMI-COULEURS », au capital de 10.000 dinars, siège social au Mornag.

Deux exemplaires des présentes ont été déposés le 21 décembre 1960 au Greffe du Tribunal Civil de Tunis.

Pour extrait.

N° 39.

**SOCIETE DES PETROLES B.P. DE
TUNISIE**

Aux termes d'un acte s.s.p., en date à Tunis du 1^{er} décembre 1960, enregistré à Tunis, A.C.I. le 1^{er} décembre 1960, vol. 716, série ter, case 193, il appert que la SOCIETE DES PETROLES B.P. DE TUNISIE, S.A. dont le siège est à Tunis, 26, avenue Hédi CHAKER, a donné en gérance libre à M. SMAÏL BEN SALAH BEN TAHAR BOURAIOU, commerçant, demeurant au Bardo, 17, rue Colonel ROUX, pour une durée de un mois, à partir du 1^{er} décembre 1960, renouvelable tacitement, le fond de commerce de Station-Service et de distribution de carburants et lubrifiants sis à Tunis, 36/42, avenue du 20 mars.

En conséquence la Société des PETROLES B.P. de TUNISIE ne pourrait être responsable vis à vis des tiers des dettes et obligations contractées pour ou à l'occasion de l'exploitation de ce fonds par M. SMAÏL BEN SALAH BEN TAHAR BOURAIOU durant sa gestion.

N° 40

**SOCIETE D'EQUIPEMENT
INDUSTRIEL ET AGRICOLE
S.E.I.A.**

Société Anonyme

au capital de 6.250 dinars

Siège Social :

31, rue Massicault, Tunis

AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social qui était de 5.000 dinars est devenu de 6.250 dinars divisé en 250 actions de 25 dinars chacune, dont 134 de numéraire libérées de moitié, 66 d'apports réalisés lors de la constitution de la Société et 50 d'apports réalisés par acte s.s.p. du 8 décembre 1960, enregistré à Tunis, le même jour vol. 716 série bis case 386, d'un fonds de commerce de vente, achats, importations et garage de véhicules automobiles appartenant à M. Dziri Mohamed Zine El Abdine sis à Tunis, 31, rue Massicault, toutes les actions d'apports étant entièrement libérées.

En ce qui concerne ce dernier apport, il résulte, en outre :

a) de la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 16 décembre 1960, (dont copies enregistrées à Tunis, le 4 janvier 1961, vol. 717 série ter case 115) qui a adopté provisoirement ledit apport et nommé un commissaire aux apports,

b) du rapport déposé par ledit commissaire le 17 décembre 1960, (enregistré à Tunis le 4 janvier 1961, vol. 717 série ter case 116),

c) de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 1960, adoptant ledit rapport, acceptant définitivement ledit apport avec les attributions qui en sont la conséquence savoir 50 actions entièrement libérées au nominal de 25 dinars chacune et modifiant en conséquence l'article 6 des statuts touchant le chiffre du capital social, le nombre d'actions le composant et leur attribution. (copies du P.V. enregistrées à Tunis, le 4 janvier 1961, vol. 717 série ter case 117).

Deux copies dudit acte d'apport, de chacun des P.V. des deux assemblées susdites et du rapport du Commissaire, ont été déposées au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 5 janvier 1961.

Le Président-directeur général.

M. Mustapha Driss.

N° 41.

**Etude de Maître Chafroud
Avocat à Sfax**

VENTE

aux enchères publiques

D'UNE OLIVETTE

Le Samedi 11 février 1961, à 9 heures du matin à l'Audience des Cries du Tribunal de Première Instance de Sfax.

Le poursuivant Khamous Ben Youssef Tahar, ayant son domicile rue Sidi Ali Karray et en l'Etude de Maître Chafroud, avenue Hédi Chaker, Sfax.

La partie poursuivie El-Bahri Ben Amar Djelil El-Maskhi, demeurant Cheikhat Batria (Ouled Messakh), Délégation Djebeniana.

En vertu d'un jugement civil d'appel n° 1.032, rendu le 13 mai 1960, par le Tribunal de Justice Cantonale de Djebeniana et en vertu de la saisie faite par l'huissier, Maître Sadok Ben Hadj Djelil, le 12 novembre 1960.

Il sera procédé à la vente d'une olivette, sis à Henchir El-Kherribi, Ouled Messakh, Cheikhat Batria, Délégation de Djebeniana.

Complantée de 50 pieds d'oliviers, 60 amandiers, 7 grenadiers et 3 figuiers et clôturée de 3 côtés de cactus, elle est limitée : au Sud par les héritiers de Mohamed Ben Hamida Ben Djelil, à l'Est par Brahim Ben Mohamed Ben Nacer, au Nord par un terrain nu appartenant aux héritiers de Mohamed Ben Hamida Ben Djelil, et à l'Ouest par Mansour Ben Hamida Ben Djelil.

Mise à prix : 200 D. avec les frais.

Pour plus amples renseignements : s'adresser au Greffe du Tribunal de Première Instance, avenue Hédi Chaker Sfax, où se trouve déposé le cahier des charges et en l'Etude de Maître Chafroud, Avocat, avenue Hédi Chaker, Sfax.

l'Avocat-poursuivant.

Hassen Chafroud.

N° 51.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J. O. R. T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****J.O.R.T. du Mardi 10 Janvier 1961****Etude de Maître Ahmed ES-SEHILI
BOUZAIAANE****Mouhami à Gafsa****Gafsa, le 26 novembre 1960**

Pour : Othman ben Nasr ben Boubaker EL YAHIAOUI, demeurant à Mélaoui, élisant domicile en l'Etude de Maître ES-SEHILI, mouhami à Gafsa.

Contre : Abdelmajid ben Hassen ben Taieb ES-SADADI et sa mère El Fahe-ma bent ET-TAHAR, tous deux demeurant à Sadada, Délégation de Degache, Gouvernorat de Gafsa.

Avocat poursuivant la vente : Maître Ahmed ES-SEHILI, mouhami à Gafsa.

Vu le jugement rendu par la Justice cantonale de Tozeur au profit de mon client contre les deux défendeurs, sous le N° 1.793, le 5 décembre 1959, condamnant ces derniers à payer la somme de cent quarante Dinars pour valeur de marchandises ayant fait l'objet d'un acte notarié, outre les frais de droit.

Vu la signification faite aux deux défendeurs, partie succombante, par Monsieur El Houssine ben KHELIPA, huissier-notaire à Tozeur, en date du 24 décembre de la même année.

Vu la saisie immobilière en date du 10 novembre 1960, pratiquée par le dit huissier-notaire, sur les biens énumérés ci-après :

1° la totalité des deux onzièmes, à l'exclusion du huitième du huitième de la moitié et du neuvième du jardin « El Bostane », ayant pour limites :

Au Sud : le jardin dit « Jennet Es-Sania », appartenant aux héritiers Herichi; à l'Est : une « saguia » (conduite d'eau); au Nord et à l'Ouest : un « trig » (chemin, voie ou route).

Il y a lieu d'en exclure les deux « Ach » (groupe de palmiers) El Amari et Besser Helou.

2° la totalité des deux onzièmes, à l'exclusion du huitième et du huitième du tiers, dénommé « Jennet Es-Sania », ayant pour limites :

Au Sud : « Es-Sebkha », appartenant aux héritiers de Hefaiedh; à l'Est : son lot complémentaire appartenant aux héritiers de Mohamed Lakhdar; au Nord : « El Jorh » appartenant aux héritiers d'Ali ben Belgacem; à l'Ouest : sur une partie, un « trig » (voie, chemin ou route) et sur une autre partie, Jennet Sanniet Er-Rahba et Es-Souinia, appartenant à Mohamed El Adel.

3° la totalité des deux onzièmes, à l'exclusion du huitième et du huitième de « Jennet El-Meraouna », ayant pour limites :

Au Sud : la propriété de Belgacem ben Redjeb et consorts; à l'Est : Khandak Bouda, appartenant aux héritiers du dit Belgacem; au Nord : son lot complémentaire appartenant aux héritiers d'Ali Es-Sehili; à l'Ouest : son lot complémentaire appartenant à Salem ben M'Barek.

Il y a lieu d'en exclure « Ach El-Fetimi ».

4° la moitié de « Jennet Essih », appartenant aux héritiers de Belgacem ben Redjeb, ayant pour limites :

A l'Est et au Nord : la propriété des héritiers de Mohamed ben El Hadj Amor et consorts; à l'Ouest : la propriété de Salem ben Mabrouk.

5° l'eau servant à l'irrigation des propriétés sus-désignées;

le tout se trouvant à Jar Es-Sadada, Délégation de Degache.

Vu le défaut de paiement, le mouhami poursuivant susnommé met en vente l'immeuble saisi aux enchères publiques, au profit du dernier et plus fort enchérisseur, dans la salle des Criées du Tribunal de Première Instance de Gafsa, le mardi 24 (vingt-quatre) janvier 1961 (mil neuf cent soixante et un), à neuf heures du matin, sur une mise à prix de CENT CINQUANTE DINARS.

Le prix d'adjudication sera payé au comptant, en même temps que les frais de poursuites, par l'adjudicataire, qui devra se munir, au préalable, d'une autorisation à cet effet, délivrée par le Gouvernorat de Gafsa.

Le cahier des charges est déposé au Greffe du dit Tribunal et en l'Etude du mouhami poursuivant la vente, afin de permettre aux personnes désireuses de faire l'acquisition de ces biens, d'en prendre communication.

Rédigé par Maître Ahmed ES-SEHILI, mouhami à Gafsa.

(Signé) : Ahmed ES-SEHILI.

N° 1.302.

Etude de M° Mohamed BEN HAFSIA, mouhami près de la Cour de Cassation, à Mahdia.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière

La demanderesse de la vente : Saïda bent Hassen ben Belgacem Boubaker et autres, demeurant au Cheikhat d'Ezzaouïa, Délégation d'El-Djem.

Partie saisie : Hassen ben Belgacem Boubaker, domicilié au Cheikhat d'Ezzaouïa, Délégation d'El-Djem.

L'adjudication aura lieu le mercredi 15 février 1961, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance à Mahdia.

Désignation du bien à vendre

Une parcelle de terre nue utilisable pour labour, mesurant 5 hectares environ, située au henchir Oued Hamouda, Cheikhat d'Ezzaouïa, Délégation d'El-Djem, limitée, au Sud : l'oued; à l'Est : Ali ben Hamouda Hachibi; au Nord et à l'Ouest : Ahmed ben Hassen Boubaker.

Pour tous renseignements, s'adresser chez le mouhami poursuivant et pour

prendre communication du cahier des charges au Greffe du Tribunal sus-visé.

N° 1391.

Etude M° Mohamed BEN HAFSIA, mouhami à Mahdia près la Cour de Cassation.

VENTE

sur saisie immobilière

A la requête de Mattar ben Mohamed Zid El-Lajemi, demeurant à El-Djem, Gouvernorat de Sousse.

Partie saisie : Othmane ben Hadj Khalifa Bou-Selah, demeurant au cheikhat d'El-Ababsa, Délégation d'El-Djem, Gouvernorat de Sousse, le mercredi 15 février 1961, il sera procédé à l'audience des criées près le Tribunal de Première Instance de Mahdia, à 9 heures du matin, à la vente aux enchères publiques de :

Immeubles à vendre

1° la totalité d'une parcelle complantée d'arbres fruitiers amandiers et figuiers, sise à henchir El-Makhezen, territoire d'El-Ababsa, limitée, au Sud : par une route; au Nord : le domicile du saisi;

2° une parcelle de terre, mesurant six hectares environ, comportant 33 oliviers, sise à henchir Ejaachi, limitée, au Sud : par les héritiers d'Ali Bou-Selah; au Nord : la route d'El-Djem;

3° Deux hectares et demi de terre nue, sis à El-Oued au même lieu ayant pour limites, au Sud : les héritiers d'Ali Bou-Selah; au Nord : les héritiers de Mohamed Bou-Selah;

4° Un hectare et demi de terre nue, sis à El Makhezen, limitée, au Sud : par les héritiers d'Ali Bou-Selah; au Nord : par Sadok ben Amara.

Mise à prix

1 ^{er} lot.....	25 D. 000
2 ^e lot.....	50 D. 000
3 ^e lot.....	10 D. 000
4 ^e lot.....	10 D. 000

Pour tous renseignements, s'adresser au mouhami poursuivant.

Pour la prise de communication du cahier des charges, s'adresser au Greffe du dit Tribunal.

N° 1392.

AVIS DE VENTE

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 2 décembre 1960, enregistré à Tunis le même jour A.C.I. vol 716 bis, case 250, confirmé par acte s.s.p. du 31 décembre 1960, enregistré à Tunis A.C.I. le 2 janvier 1961, vol. 717, série ter, case 52 et A.C.I., vol. 717, série ter, case 53 et A.C.I. vol. 717 ter, case 54,

M^{me} SILVERA Paulette, épouse Koskas Gabriel, a vendu son fonds de commerce de pharmacie, sis à Tunis, 47, rue Courbet.

Les oppositions éventuelles devront être faites dans les 20 jours, à dater du présent entre les mains de l'acquéreur M. HAIK André, demeurant à Tunis, 110, avenue de Paris, à peine de nullité déchéance, irrévocabilité et forclusion.

Le présent avis a paru au journal quotidien « La Presse » le 4 janvier 1961.

N° 42.

SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSERVES ET DE PECHE S.I.C.P.O.

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 dinars

Siège social, Sousse

AUGMENTATION DE CAPITAL

Par délibération de l'Assemblée extraordinaire des associés en date du 15 décembre 1960, à Sousse, il a été décidé de porter le capital social de 10.000 dinars, à 30.000 dinars. L'article 7 des statuts a été modifié en conséquence.

Procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire ayant décidé cette augmentation a été dressé et enregistré à Sousse, le 20 décembre 1960 sous le N° 150, vol. 332.

Copie conforme enregistrée du dit acte a été déposée conformément à la loi, le 4 janvier 1961 au Greffe du Tribunal de Sousse.

Pour extrait,

Le gérant :

BRAHIM SLAMA.

Sousse.

N° 43.

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société MAISON PILTER AFRIQUE DU NORD « M.A.P.A. », Société anonyme au capital de 50.000 dinars, sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire pour le mardi 24 janvier 1961, à 10 h., au siège social, 48, avenue de Carthage, à Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion des opérations de l'exercice 1959;

2° Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de ces exercices et sur les opérations visées par l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867;

3° Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports, bilans et comptes;

4° Quitus au Conseil d'Administration;

5° Questions diverses.

En Assemblée Générale extraordinaire qui se tiendra à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'Administration;

2° Regroupement des actions nominatives de 1 dinar à 5 dinars et modifi-

cation en conséquence de l'article 7 des statuts;

3° Augmentation de capital de 10.000 dinars;

4° Modification des articles 8 et 9 des statuts;

5° Pouvoirs à donner en vue de remplir les formalités légales à la suite des décisions prises.

Le Conseil,

N° 44.

AVIS

Par acte sous seings privés en date du 15 décembre 1960, enregistré à Bizerte le 23 décembre 1960, folio 32, case 203, M. LE GOUSSE Georges et M^{me} LE GOUSSE, née LE GALLOU, Paule Marie, tous deux pharmaciens, demeurant à Bizerte, ont vendu leur fonds de commerce de pharmacie, sis à Bizerte.

Les oppositions éventuelles devront être faites dans les 20 jours à dater du présent avis, entre les mains de M^e Mustapha OUALI, avocat, 19, rue d'Espagne à Bizerte, à peine de forclusion.

Le présent avis a paru au journal quotidien « La Presse », le 3 janvier 1961.

N° 45.

S.A.R.L. au capital de 1.000 dinars

« SOCIETE MODERNE DE TRANSIT »

Siège à Tunis

29, avenue Habib Bourguiba

Suivant acte s.s.p. du 22 août 1960 (enregistré à Tunis le 30 août 1960, vol. 714, série ter, case 126), il a été constitué sous la raison sociale « SOCIETE MODERNE DE TRANSIT » une S.A.R.L. au capital de 1.000 dinars, ayant son siège à Tunis, 29, avenue Habib Bourguiba.

L'objet en est toutes opérations de transit, transports, déménagements, service de bagages, garde-meubles, pompage de liquides et toutes représentations, généralement toutes opérations commerciales et industrielles financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.

La durée de la Société a été fixée à cinq années à dater du 22 août 1960, sauf tacite reconduction de 5 années en 5 années à défaut de dénonciation par l'une des parties, 6 mois au moins avant la fin de chaque période quinquennale, ou dissolution anticipée dans le cas prévu aux statuts.

Le capital est de 1.000 dinars, divisé en 200 parts de cinq dinars chacune, réparties entre les associés en proportion de leurs apports.

La Société est gérée et administrée, avec les pouvoirs les plus étendus, par M. ZERAH Saïl Charles, demeurant à La Goulette, 70, avenue Franklin Roosevelt.

Deux exemplaires des statuts ont été déposés le 2 janvier 1961 au Greffe du Tribunal Civil de Première Instance de Tunis.

Pour extrait :

ZERAH Saïl Charles.

N° 46.

Aux termes d'un acte sous seings privés en date à Tunis du 2 janvier 1961, y enregistré le 3 janvier 1961, vol. 717 ter, case 65 et dont 2 exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 6 janvier 1961, il a été formé une Société à responsabilité limitée au capital de 2.000 dinars, divisé en 400 parts de cinq dinars l'une dénommée « SOCIETE SBERRO FRÈRES », dont l'objet est l'achat de fonds de commerce, le commerce de tissus, le métier de tailleur pour hommes et dames, et tous commerces s'y rattachant directement ou indirectement, dont le siège social est situé à Tunis, 11, rue de Marseille.

La durée de la Société est de 99 ans à dater de sa constitution.

Le gérant est M. Lucien SBERRO, demeurant à Tunis, place du 7 Mai, avec les pouvoirs les plus étendus, sauf ceux de pouvoir aliéner les immeubles de la Société ou le fonds de commerce lui appartenant.

N° 47.

Aux termes d'un acte sous seings privés en date à Tunis du 31 décembre 1960, y enregistré le 3 janvier 1961, vol. 717, case 66 et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 6 janvier 1961, il a été formé une Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 dinars, divisé en 200 parts de 5 dinars l'une, dénommée « Société Tunisienne d'Etudes Cadastrales et Topographiques » (S.T.E.C.T.), dont l'objet est l'étude de plans cadastraux, travaux topographiques, lotissements, partages et toutes opérations mobilières ou immobilières, s'y rattachant, dont le siège est à Tunis, 34, rue Courbet.

La durée de la Société est d'une année à partir de sa constitution, renouvelable d'année en année, sauf préavis de l'une des parties, trois mois avant l'expiration de l'année.

Le gérant est M. GIARDINA Agostino avec les pouvoirs les plus étendus, sauf ceux de pouvoir aliéner les immeubles ou le fonds de commerce de la Société.

N° 48.

GERANCE LIBRE

Suivant contrat s.s.p. en date du 31 décembre 1960, enregistré à Tunis A.C.I. le 5 janvier 1961, vol. 717 bis, case 155, M. Emile COHEN a donné en gérance libre à MM. HATTAB Eliaou et NAIM Joseph, son fonds de commerce de textiles, sis à Tunis, 42, rue des Maltais, à l'enseigne : « LA FEMME CHIC », pour une durée de deux années, renouvelables par tacite reconduction, et ce, à partir du 1^{er} janvier 1961.

En conséquence lesdits locataires seront seuls responsables tant vis-à-vis des fournisseurs, que de tous tiers de toutes dettes ou engagements de quelque nature qu'ils soient, contractés à l'occasion de l'exploitation de ce fonds.

N 49.

AVIS

La copie bleue dénommée « ANTOINETTE MICHELIN », Titre Foncier N° 87.135, ayant été égarée, tout détenteur est prié de la rapporter à Maître René AZOULAY, avocat à Tunis, 60, rue Mokhtar Attia.

La présente insertion est faite en vue d'une instance en délivrance de duplicata.

N° 50

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, C, Tunis.

SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE FILATURE ET DE TISSAGE S. T. U. F. I. T.

Société anonyme
au capital de 75.000 dinars

Siège social :
avenue Barthou, Tunis

I. — Suivant : a) Procès-verbaux des Assemblées Générales extraordinaires en date des :

— 29 août 1957, enregistré à Tunis, A.C.I. le 15 novembre 1957, vol. 690, ter case 212.

— 31 mars 1958, enregistré à Tunis, A.C.I. le 13 décembre 1960, vol. 716, série bis case 545.

— 29 mai 1958, enregistré à Tunis, A.C.I. le 13 décembre 1960, vol. 716, série bis case 543.

b) Déclaration de souscription et de versement reçue par M. le Receveur de l'Enregistrement à Tunis, le 29 décembre 1960, enregistrée à Tunis, A.C.I. le 29 décembre 1960, vol. 717, série I case 44, le capital de la Société anonyme dite « SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE FILATURE ET DE TISSAGE « S.T.U.F.I.T. », a été porté de 36.000 dinars à 75.000 dinars divisé en 15.000 actions de 5 dinars chacune, entièrement libérées.

II. — Les statuts ont été modifiés en conséquence.

III. — 2 exemplaires : a) des Procès-verbaux en date du 29 août 1957, 31 mars 1958 et 29 mai 1958, ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 15 décembre 1960.

b) de la déclaration de souscription et de versement.

c) de la liste des souscripteurs, ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 6 janvier 1961.

Pour extrait.

Le Conseil d'Administration.

N° 52.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, C, Tunis.

SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE FILATURE ET DE TISSAGE S. T. U. F. I. T.

Société anonyme
au capital de : 75.000 dinars

Siège social :
avenue Barthou, Tunis

I. — Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires en

date du 29 décembre 1960, enregistré à Tunis A.C.I. le 6 janvier 1961, vol. 717 série ter, case 200, les statuts de la Société anonyme « SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE FILATURE ET DE TISSAGE », au capital de 75.000 dinars ont été modifiés :

1° Conformément aux dispositions du Code de Commerce.

2° Le nombre des administrateurs a été porté de 3 à 12, et le nombre des actions de garantie des administrateurs, fixé à 20 actions; des restrictions ont été apportées à la cession des actions qui, dorénavant, sont toutes nominatives.

II. — Deux exemplaires du procès-verbal précité ont été déposés au Greffe du Tribunal de 1^{re} Instance de Tunis, le 9 janvier 1961.

Pour extrait.

Le Conseil d'Administration.

N° 53.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, C, Tunis.

Société à responsabilité limitée

« AFRICA »

capital : 10.000 Dinars

Siège Social :

route de Monastir, Sousse

I. — Aux termes d'un acte s.s.p. en date à Tunis, du 1^{er} décembre 1960, enregistré à Sousse (A.C.) le 21 décembre 1960, vol. 332, N° 155, M. Hamed Acacha, a cédé à :

1° M. Jean Hayat.....	164 parts
2° M. Isaac Hayat.....	164 parts
3° M. Albert Sala.....	164 parts
4° M. Victor Cohen Bal-laloum.....	164 parts
5° M. Abdessalam Cha-ouch.....	164 parts

Total..... 820 parts

dans la société précitée, en sorte qu'après ces cessions le capital social de 10.000 dinars, divisé en 10.000 parts de 1 dinar, se trouve réparti comme suit :

1° M. Jean Hayat.....	2.000 parts
2° M. Isaac Hayat.....	2.000 parts
3° M. Abdessalam Cha-ouch.....	2.000 parts
4° M. Victor Cohen Bal-laloum.....	2.000 parts
5° M. Albert Sala.....	2.000 parts

Total..... 10.000 parts

II. — Les statuts ont été modifiés en conséquence.

III. — Deux exemplaires de l'acte précité ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse, le 23 décembre 1960.

Pour extrait :

Le Gérant.

N° 54.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, C, Tunis.

ETABLISSEMENTS JOSEPH GUEZ

Société Anonyme

au capital de 9.800 Dinars

Siège Social :

route de Nassen, km 2, la Cagna, Tunis

I. — Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 1960, enregistré à Tunis A.C.I. le 29 décembre 1960, vol. 717, série bis case 34, le capital social de 9.800 dinars, a été regroupé en 1.400 actions de sept dinars chacune entièrement libérées.

II. — L'article 7 des statuts a été modifié en conséquence.

II. — Deux exemplaires du procès-verbal précité ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 2 janvier 1961.

Pour extrait :

Le Conseil d'administration.

N° 55.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, C, Tunis.

AVIS

SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE FILATURE ET DE TISSAGE S. T. U. F. I. T.

AUGMENTATION DE CAPITAL

Suivant délibération en date du 29 décembre 1960, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 75.000 dinars par l'émission au pair de 15.000 actions nouvelles de 5 dinars chacune, payables un quart en souscrivant et le surplus suivant les appels du Conseil d'Administration.

Conformément aux dispositions de l'art. III du Code de Commerce,

les actionnaires pourront exercer leur droit de préférence au pair à raison d'une action nouvelle pour une action ancienne dans le délai de quinze jours à compter du 15 janvier 1961 au 30 janvier 1961.

La présente insertion est faite en vue de l'émission de ces 15.000 actions nouvelles.

Le Président du Conseil.

d'Administration.

N° 56.

Fiduciaire de France et de Tunisie, 45, avenue Habib Bourguiba, Tunis.

SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE POTASSES ET D'ENGRAIS

Société anonyme

au capital de 10.000 dinars
porté à 30.000 dinars

Siège social :

100, rue de Serbie, Tunis

R. C. Tunis : 23.459

I. — Par délibérations en date du 3 octobre 1960 et du 10 décembre 1960,

dont procès-verbaux ont été enregistrés à Tunis, A.C.I., le 30 décembre 1960, volume 717 ter, cases 6 et 7.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, a décidé d'augmenter le capital de 10.000 dinars, pour le porter à 30.000 dinars, par voie d'émission au pair de 20.000 actions nouvelles de Un dinar chacune et intégralement libérées par voie de compensation, jusqu'à due concurrence, avec les sommes liquides et immédiatement exigibles, dues par la Société aux souscripteurs; et de regrouper, conformément à l'article 49 du Code de Commerce Tunisien, les 10.000 actions de Un dinar chacune, composant le capital initial de la Société et numérotées de 1 à 10.000 et les 20.000 actions de Un dinar chacune, émises à titre d'augmentation de capital, en 6.000 actions nouvelles ayant une valeur nominale de 5 dinars chacune, portant les numéros :

— I à 2.000, pour les actions représentant le capital initial;

— 2.001 à 6.000, pour les actions émises en augmentation de capital au moyen de l'échange de 5 actions anciennes pour une action nouvelle.

II. — Aux termes d'un acte reçu par M. le Receveur de l'Enregistrement de Tunis, enregistré à Tunis, A.C.I., le 30 décembre 1960, volume 717 ter, case 5, Monsieur Yves LANCRENON, délégué spécial à cet effet par le Conseil d'Administration par une délibération authentique, constatée suivant acte dressé par M^e Joseph BREITSCHMITT, le 28 octobre 1960, a déclaré que les actions nouvelles représentatives de l'augmentation de capital, avaient toutes été souscrites et intégralement libérées, ainsi que le constate l'état des versements et souscriptions, annexé au dit acte. Et que toutes les actions anciennes et nouvelles avaient été regroupées.

III. — Les modifications statutaires, rendues nécessaires par le regroupement et cette augmentation de capital, définitivement réalisées, dès la signature de la déclaration de souscription et de versement, faite par devant M. le Receveur de l'Enregistrement, ont été apportées par M. Yves LANCRENON, et mentionnées dans ladite déclaration, conformément à la loi.

Deux expéditions de l'acte de regroupement et de déclaration de souscription et de versement, avec ses annexes, ainsi que deux copies des procès-verbaux des délibérations du Conseil d'Administration du 3 octobre 1960, ont été déposées au Greffe du Tribunal Civil de Première Instance de Tunis.

Pour extrait :

Le Directeur Général Adjoint,
par délégation spéciale,
Yves LANCRENON.

N° 57.

Fiduciaire de France et de Tunisie, 45,
avenue Habib Bourguiba, Tunis.

PAPETERIES DU BELVEDERE

Société anonyme

au capital de dinars : 31.700

Siège social : avenue Barthou, Tunis

I. — 1° Suivant décision des actionnaires, réunis en Assemblée Générale

ordinaire dont procès-verbal a été enregistré à Tunis (A.C.I.) le 21 décembre 1960, vol. 716 bis, case 772 :

Ont été nommés Administrateurs de ladite Société pour une période de 5 ans :

— Monsieur Edouard SALIBA;

— Monsieur Edouard PISANI;

— Monsieur Gérard SALIBA;

2° Suivant décision du Conseil d'Administration dont procès-verbal a été enregistré à Tunis (A.C.I.) le 21 décembre 1960, vol. 716 bis, case 771 :

— Monsieur Edouard SALIBA, a été réélu Président-Directeur général et jouira des pouvoirs les plus étendus, conformément à l'article 25 des statuts de la Société.

— Monsieur Gérard SALIBA, a été nommé Directeur général adjoint, et jouira des mêmes pouvoirs que ceux exercés par le Président-Directeur général, en cas d'absence ou empêchement de ce dernier.

II. — Deux copies de chacun des procès-verbaux précités ont été déposées au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis (Chambre Commerciale) le 22 décembre 1960.

Pour extrait,

Le Président-Directeur général :
Edouard SALIBA.

N° 58.

Cabinet de M^e A. TABOURY, avocat
à la Cour de Cassation, Tunis, boulevard Farhat Hached, n° 22.

VENTE

aux enchères publiques,
après saisie immobilière

La vente aura lieu le vendredi dix mars mil neuf cent soixante et un, à neuf heures du matin, à l'audience et par devant la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal de Première Instance de Nabeul.

Poursuivant : M. Hamida ben Hassine El-Meddeb, demeurant à Saheb El-Djebel, Délégation de Kelibia, Gouvernorat du Cap Bon.

Parties saisies : 1°) Djilani ben Abdelkader ben Mohamed El Mehmeddi, demeurant à Henchir El Ghorfa, Cheikh d'El Haouaria;

2°) Jemmalia bent Abde'kader ben Mohamed El Mehmeddi, demeurant audit lieu;

3°) Sassia bent Abdelkader ben Mohamed El Mehmeddi, demeurant audit lieu;

4°) Boubaker ben Abdelkader ben Mohamed El Mehmeddi, demeurant audit lieu;

5°) Les héritiers d'Oum El Khir bent Abdelkader ben Mohamed El Mehmeddi, savoir : sa mère Aïcha bent Khalid ben M'Barek et ses frères et sœurs germains Djilani, Jemmalia, Sassia et Boubaker précités, demeurant tous audit lieu;

6°) Aïcha bent M'Barek, demeurant audit lieu;

7°) Saleha bent Ali ben Abdallah, demeurant audit lieu.

Immeubles mis en vente

1° La totalité de la parcelle dite « El Bania », d'une contenance de 46 ares, terre nue irrigable, sise audit lieu, limitée au Sud, des héritiers Ahmed ben Ahmed dont son fils En-Noubi; à l'Est par la route caillassée; au Nord, par la terre d'Essalhi; à l'Ouest, Rabouat Dar El Mellassa.

Mise à prix : 25 dinars.

2° La totalité d'une parcelle connue sous le nom de « Eddar », d'une contenance de 40 ares environ, terre entourée de cactus, renfermant trois pièces, les première et deuxième ouvrant au Sud et la troisième ouvrant à l'Est, un corridor ouvrant au Sud, toiture en voûte, limitée au Sud, par les héritiers de Ahmed ben Ahmed; à l'Est, par les héritiers Essalhi ainsi que Djilani ben Taieb Mohamed; au Nord, les héritiers de Ahmed ben Ahmed dont son fils Ennoubi et la terre des héritiers Hassine ben Salem sur une partie; à l'Ouest, la terre Mohamed ben Cheikh E-Zakar, ainsi que la terre de Hassine ben Ahmed Amirat.

Mise à prix : 100 dinars.

3° La totalité de la parcelle Kataat El Ghars, d'une contenance de 46 ares environ, dont la moitié consiste en terre nue irrigable et l'autre moitié complantée d'oliviers, de figuiers et autres arbres fruitiers et entourée de cactus, sise audit lieu, limitée au Sud, la route d'El Haouaria; à l'Est, la terre de Maaouia ben Hassen ben Hadi; au Nord, la terre des héritiers de Ali ben Abdallah dont sa fille Essalha; à l'Ouest, la terre de Ammar ben Ahmed.

Mise à prix : 50 dinars.

4° La totalité de Kataat El Ghars, d'une contenance de trente six ares environ, de terre complantée d'oliviers, entourée de cactus, située audit lieu, limitée au Sud, à l'Est, la terre de Ammar ben Ahmed ben Ahmed; au Nord, la route d'El Haouaria, ainsi que la terre de Maaouia ben Hassen; à l'Ouest, la terre de Ammar ben Ahmed ben Ahmed.

Mise à prix : 40 dinars.

5° La totalité de Kataat Henchir Ez-zouaoui, complantée d'oliviers, d'orangers et autres arbres fruitiers, d'une contenance de quatre hectares environ, de terre irrigable et renfermant une chambre ouvrant au Sud dont la toiture est en voûte, située audit lieu, limitée au Sud, par la terre de Ammar ben Ahmed, ainsi que la terre des héritiers Bralek ben Daoud dont son fils Ali; à l'Est, la terre de Hamida El Meddeb; au Nord, la terre du Cheikh Mostefa Essalhi ainsi que la terre de Ammar susdit; au Nord, la terre de Jemmalia bent Abdelkader, l'une des parties saisies, dont une partie est complantée d'oliviers et arbres fruitiers.

Mise à prix : 300 dinars.

6° La totalité de la parcelle « Ghomd Ezzaouia », d'une contenance de huit hectares de terre irrigable et renfermant une pièce ouvrant au Sud dont la toiture est en voûte, sise audit lieu, limitée au Sud, la terre du Cheikh Mostefa Essalhi, ainsi que la terre d'Ammar ben Ahmed susdit, ainsi que la terre de Fat-

ma El Haouaria; à l'Est, le henchir de Saheb El Djebel; au Nord, la terre de Mahmoud ben Cheikh ainsi que la terre d'Ammar ben Ahmed ainsi que la route caillassée; à l'Ouest, « Ksiret El Amaâ ».

Mise à prix : 500 dinars.

7°) La totalité de la parcelle connue sous le nom de « Mahdjar », d'une contenance d'un hectare 20 ares de terre nue irrigable, sise audit lieu, limitée au Sud, la route et la terre d'Ammar ben Ahmed; à l'Est, au Nord, Ardh d'Ammar susdit; à l'Ouest de même, ainsi que la terre des héritiers Hassine ben Hassine.

Mise à prix : 50 dinars.

8°) La totalité de Kataat Henchir El Gandoul, d'une contenance de 95 ares de terre nue non irrigable, sise audit lieu, limitée au Sud, par la terre de Noubi ben Ahmed; à l'Est, par la terre de Mahmoud ben Cheikh; au Nord, la terre de Djemaa El Khalfat; à l'Ouest, la terre des héritiers Ben Romdane.

Mise à prix : 60 dinars.

9°) La totalité de Kataat Henchir El Gandoul également, d'une contenance d'un hectare 27 ares environ, de terre nue irrigable, sise audit lieu, limitée au Sud, ardh d'Ammar ben Ahmed susdit, ainsi que la terre de Mahmoud ben Cheikh; à l'Est, la terre de Mohamed ben Hadj et de Mahmoud ben Cheikh; au Nord, la terre de Mahmoud ben Cheikh et à l'Ouest, ardh Ammar ben Ahmed susdit.

Mise à prix : 100 dinars.

9°) La totalité de Kataat Guizouz, d'une contenance de deux hectares de terre nue irrigable, renfermant une chambre ouvrant au Sud, toiture en voûte, sise audit lieu, limitée au Sud, la terre d'Ammar ben Ahmed; à l'Est, Kataat Henchir Zouaoui, appartenant aux parties saisies, au Nord, la terre d'Ammar ben Ahmed et Fatma Zarg El Ain; à l'Ouest, la terre des héritiers de Hadj Mohamed Essalhi, dont son fils Mostefa ainsi que la terre de Mouldi Ed-Daoudi.

Mise à prix : 150 dinars.

11°) La totalité de Kataat Henchir El Kabail, d'une contenance de 85 ares environ, de terre nue non irrigable et irrigable, sise audit lieu limitée au Sud, la terre de Maaouia ben Hassen; à l'Est, et au Nord, la terre d'Ammar ben Ahmed et à l'Ouest, la terre de Salah El Ghezal, ainsi que la terre de Ali ben Ahmed.

Mise à prix : 70 dinars.

12°) La totalité de Kataat El Kabail également, d'une contenance de 30 ares environ, de terre nue irrigable, sise audit lieu, limitée au Sud, la terre de Borna bent Ahmed ben Ahmed; à l'Est, par une route; au Nord, la propriété de Hamida ben Daoud ben Amor; à l'Ouest, la terre d'Ammar ben Ahmed.

Mise à prix : 30 dinars.

13°) La totalité de Kataat Dar Ferjane, d'une contenance de un hectare environ, de terre nue irrigable, sise audit lieu, limitée au Sud, par la terre de Mohamed ben Hadj; à l'Est, la terre des forêts; au Nord, la terre de Ammar ben Ahmed; à l'Ouest, la fondation habous Sidi Daoud Ennoubi.

Mise à prix : 75 dinars.

14°) La totalité de Kataat Dar Farjane également connue sous le nom de Demnet Eddarou, d'une contenance de deux hectares environ, de terre nue non irrigable sablonneuse, sise audit lieu, limitée au Sud, la terre de Mohamed ben Cheikh; à l'Est, les forêts; au Nord, la terre de Ammar ben Ahmed; à l'Ouest, la fondation Sidi Daoud Ennoubi.

Mise à prix : 75 dinars.

15°) La totalité de deux parcelles, connues sous le nom de El Jabbana et El Jaoufia, d'une contenance de 40 ares de terre nue, sises audit lieu, la première est limitée au Sud, par la terre de Noubi ben Ahmed; à l'Est, la route; au Nord, la terre des héritiers Ahmed ben El Hadjria; à l'Ouest, ardh Hassine El Ghezal; la deuxième est limitée, au Sud, ardh Hassine El Ghezal; à l'Est, la terre de Djemail ben Daoud ben Amor; au Nord, la terre de Houssine El Ghezal, ainsi que la terre de Mostefa Essalhi; à l'Ouest, la terre de Salha bent Abdallah.

Mise à prix : 50 dinars.

16°) La totalité de Kataat Cherak ben Amor, d'une contenance de 40 ares environ, de terre nue non irrigable, sise audit lieu, limitée au Sud, la terre de Chadli Essalhi; à l'Est, la terre d'Essaïd ben Mohamed Essalhi; au Nord, la terre de Mostefa Essalhi; à l'Ouest, un oued.

Mise à prix : 50 dinars.

17°) Le dixième de la totalité d'une parcelle dite Cherak El Ghalila, d'une contenance d'environ 20 ares, de terre nue, non irrigable, sise audit lieu, limitée, au Sud, la terre de Maaouia ben Ali ben Hassine; à l'Est, la terre de Mostefa Essalhi et autres; au Nord, la terre de Mohamed ben Cheikh; à l'Ouest, la terre de Tahar ben Hadj Nasr.

Mise à prix : 25 dinars.

Nota. — Il est rappelé à tout participant aux enchères de se munir au préalable d'une autorisation délivrée par le Gouvernorat.

Pour plus amples renseignements, s'adresser en l'étude de M^e Abdelkader TABOURY, avocat chargé des poursuites et pour prendre communication du cahier des charges, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, où il se trouve déposé.

L'avocat poursuivant,

Abdekader TABOURY.

N° 59.

CAISSE DE COMPENSATION
DES AFFAIRES
EN MARCHANDISES EN TUNISIE
Société anonyme
au capital de 10.000 dinars
Siège social : Sousse

CONSTITUTION

I. — Statuts selon acte s.s.p. du 23 septembre 1958, enregistrés à Sousse, le même jour, vol. 324 N° 191 et déposés en projet au Greffe du Tribunal de Sousse, le même jour.

Objet : de garantir, notamment à titre de commissionnaire ou de mandataire, la bonne exécution des affaires en marchandises sur le marché oléicole de Sousse, Tunis et Sfax, et enregistrées par la présente Société;

— d'effectuer, à l'échéance ou par anticipation, la liquidation et la compensation desdites affaires et opérations;

— de faire sous toutes formes, notamment d'avances sur titres, marchandises et warrants, d'escomptes d'effets, etc..., toutes opérations commerciales industrielles et financières, mobilières comme immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux opérations ci-dessus ou pouvant être nécessaires ou utiles aux dites opérations ou au fonctionnement de la Société, ou au placement ou amortissement de ses capitaux disponibles et de ses réserves.

Dénomination : CAISSE DE COMPENSATION DES AFFAIRES EN MARCHANDISES EN TUNISIE.

Siège social : Sousse.

Durée : 99 années à compter de la constitution définitive.

Capital : 10.000 dinars, divisé en 1.000 actions de 10 dinars chacune, à souscrire et libérer entièrement en numéraire à la souscription, toutes nominatives.

Conseil d'Administration : 3 à 12 membres, pris parmi les actionnaires.

Durée des fonctions d'administrateurs : six années;

Commissaires : un ou plusieurs pour trois ans;

Signature sociale : le Président, le Directeur général ou l'Administrateur délégué à la direction générale, pour une durée limitée, ou par l'un de leurs mandataires ayant reçu pouvoir.

Répartition des bénéfices : 5 % réserve légale; 5 % premier dividende aux actions; report à nouveau; fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux à créer, s'il y a lieu;

Le solde 10 % au Conseil et le solde aux actions au prorata.

II. — Déclaration de souscription et de versement du 28 décembre 1960, complétant celle du 3 novembre 1960, avec liste annexée, enregistrée à Sousse A.C. le 28 décembre 1960, vol. 332 N° 183;

III. — P.-V. Assemblée constitutive unique du 3 janvier 1961, enregistré à Tunis A.C.I. le 5 janvier 1961, volume 717 bis, case 168 contenant vérification de la déclaration, nommant comme premiers administrateurs : MM. Hadi BOUSLAMA, M'hamed SFAR, Raymond AZRIA, Habib EL LOUZE, Alfred KOSKAS, Hadj M'hamed ben DJEMAA, Mohamed CHLAIFA, Abdesslam ENNABLI et la BANQUE NATIONALE AGRICOLE, LA SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE BANQUE, la BANQUE INDUSTRIELLE DE L'AFRIQUE DU NORD et la BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE et constaté leur acceptation.

Nommant comme commissaires aux comptes MM. Ali ZOUAOUI et Mahmoud HELIOUI et constaté leur acceptation;

IV. — P.-V. du premier Conseil d'Administration du 3 janvier 1961, enregistré à Tunis A.C.I. le 5 janvier 1961, vol. 717 bis, case 169, aux termes duquel M. HADI BOUSLAMA est désigné Président-Directeur général de la

Société avec tous les pouvoirs du Conseil, exclusion faite de ceux qui sont réservés exclusivement à ce dernier par la loi.

V. — Dépôt : deux exemplaires des statuts, deux listes des souscripteurs, deux expéditions de chacune des déclarations de souscription et de versement, deux copies du P.-V. de l'Assemblée constitutive unique et du P.-V. du 1^{er}

Conseil d'Administration, le tout ainsi que relaté et enregistré comme ci-dessus, ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse, le 7 janvier 1961.

Le Président-Directeur général :

M. HADI BOUSLAMA.

N° 60.

Pr la légalisation de la signature : Le Président de la Municipalité.

Certifié conforme : l'Administrateur de P.I.O.R.T.

EN VENTE :

PRIX

Conventions Franco-Tunisiennes du 3 juin 1955..	1 Dinar.
Code de la Nationalité Tunisienne.....	0 D, 060
Régime de Prévoyance.....	0 D, 250
Abolition des Habous 1957.....	0 D, 050
Abolition des Habous 1958.....	0 D, 015
Loi Municipale (Mise à jour au 1 ^{er} avril 1960)....	0 D, 100
Loi Electorale.....	0 D, 050
Statut de la Fonction Publique.....	0 D, 075
Régime des Pensions Civiles et Militaires.....	0 D, 075
Tableau de Concordance des Années Hégiriennes et Grégoriennes.....	1 Dinar.
Le Nouveau Tarif des Douanes.....	1 Dinar.
Rectificatif au Nouveau Tarif des Douanes....	0 D, 020
Recensement général de la population 1956.....	0 D, 450

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus).

PRIX

Table des Matières Année 1957.....	0 D, 100
— — 1958.....	0 D, 100
— — 1959.....	0 D, 100
Table Chronologique 1958 (1 ^{er} semestre).....	0 D, 060
— — (2 ^e semestre).....	0 D, 060
Table Chronologique Année 1959.....	0 D, 100
Indemnités des personnels de l'Etat et des Com- munes.....	0 D, 200
Débats de l'Assemblée Nationale.....	0 D, 050
Statut Particulier du Personnel du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce.....	0 D, 050
Code de Commerce.....	0 D, 400
Code de Procédure Civile et Commerciale.....	0 D, 250
Affiche portant résumé des principales dispositions de la loi du 11 décembre 1957, relative au régi- me de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.....	0 D, 060